Cour des comptes

QUATRIÈME CHAMBRE **S2026-0892**

TROISIÈME SECTION

# OBSERVATIONS DÉFINITIVES

(Article R. 143-11 du code des juridictions financières)

# LE FONDS DE COMPENSATION POUR LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE

Exercices 2019 à 2025

Le présent document, qui a fait l'objet d'une contradiction avec les destinataires concernés, a été délibéré par la Cour des comptes, le 25 juin 2026.

# TABLE DES MATIÈRES

**TABLE DES MATIÈRES ..... 2**

**PROCÉDURES ET MÉTHODES ..... 5**

**SYNTHÈSE ..... 7**

**LISTE DES RECOMMANDATIONS ..... 11**

**INTRODUCTION ..... 12**

1 LE FCTVA, PREMIER SOUTIEN DE L'ÉTAT À L'INVESTISSEMENT PUBLIC LOCAL ..... 14

1.1 Une compensation de la TVA supportée par les collectivités pour soutenir l'investissement public local ..... 14

1.1.1 La transformation d'un fonds hybride en un prélèvement sur recettes ..... 14

1.1.2 Une compensation de la TVA supportée par les collectivités qui n'en est plus vraiment une ..... 15

1.1.2.1 Un objectif initial de remboursement de la TVA aux collectivités pour leurs activités non assujetties ..... 15

1.1.2.2 Un lien distendu entre le taux du FCTVA et le taux normal de la TVA ..... 17

1.2 Des objectifs multiples, parfois obsolètes, à l'origine de trois régimes distincts de versement ..... 19

1.2.1 Un objectif premier de soutien à l'investissement public local par un concours libre d'emploi versé de manière différée par rapport à la réalisation de la dépense ..... 19

1.2.1.1 Un concours financier libre d'emploi non intégré dans les plans de financement d'un investissement particulier ..... 20

1.2.1.2 Un soutien à l'investissement qui se distingue des dotations d'investissement ..... 21

1.2.1.3 Un régime de droit commun comportant un versement différé en année N+2 suivant la réalisation de la dépense d'équipement ..... 22

1.2.2 Un objectif d'incitation au développement des intercommunalités par un versement dès l'année de réalisation de la dépense ..... 22

1.2.3 Un objectif d'accélération de la croissance dans le cadre du plan de relance de 2009 par un versement l'année suivant la dépense ..... 23

1.2.4 La superposition de trois régimes de versement ..... 24

1.3 Des montants en forte hausse au cours de la période récente ..... 26

1.3.1 Une croissance du fonds sous l'effet conjugué de plusieurs facteurs ..... 26

1.3.2 Une place prépondérante du FCTVA dans le soutien de l'État à l'investissement public local, notamment communal ..... 30

1.4 Un effet incitatif à l'investissement public local difficile à apprécier, un impact plus probable sur les modalités de son financement ..... 31
1.4.1 Une tentative de mesure de l'effet levier du FCTVA sur les dépenses devenues récemment éligibles ..... 32
1.4.2 Une influence plus avérée sur les modalités de financement que sur le niveau de l'investissement ..... 33
2 UN PROCESSUS DE GESTION ENCORE LOURD ET INSUFFISAMMENT SECURISÉ ..... 36
2.1 Un bilan mitigé de l'automatisation du versement du FCTVA en raison de son caractère inabouti ..... 36
2.1.1 Une automatisation favorable dans une certaine mesure aux collectivités ..... 36
2.1.1.1 Des versements infra-annuels plus rapides ..... 37
2.1.1.2 Une réduction des situations de non recours au FCTVA ..... 38
2.1.1.3 Une simplification à relativiser : une dématérialisation incomplète pour les collectivités ..... 39
2.1.2 Des gains d'efficience limités pour les services de l'État ..... 40
2.1.2.1 Des procédures légèrement simplifiées pour les DDFiP ..... 40
2.1.2.2 Une dématérialisation inaboutie pour les préfectures ..... 41
2.1.2.3 Une diminution des effectifs des préfectures moindre qu'anticipé ..... 42
2.2 Un versement à bon droit du FCTVA insuffisamment garanti par les contrôles mis en œuvre ..... 43
2.2.1 Un rôle circonscrit des DDFiP en amont et en aval de la liquidation du FCTVA ..... 44
2.2.1.1 En amont de la liquidation, le contrôle de l'imputation comptable des dépenses dans le cadre du contrôle hiérarchisé de la dépense ..... 44
2.2.1.2 En amont, le contrôle du paramétrage des budgets locaux en fonction de leur assujettissement ou non à la TVA ..... 46
2.2.1.3 En aval de la liquidation, le contrôle de conformité de l'ordre de paiement ..... 47
2.2.2 Un contrôle de la liquidation du FCTVA par les préfectures variable d'un département à l'autre ..... 47
2.2.2.1 Des instructions nationales fixant des objectifs de contrôle par échantillonnage ..... 48
2.2.2.2 Des pratiques de contrôle et des taux de rejet hétérogènes d'une préfecture à l'autre ..... 50
2.2.2.3 Des contrôles des préfectures dont la réalisation rencontre des difficultés récurrentes ..... 53
2.2.3 Une supervision des activités de contrôle à renforcer ..... 54
2.2.3.1 L'absence de données statistiques relatives aux vérifications effectuées par les directions départementales des finances publiques ..... 54
2.2.3.2 Un cadrage et un outillage statistique des contrôles à renforcer par la DGCL ..... 56
3 DES TRANSFORMATIONS À ENGAGER ..... 61
3.1 Recentrer le FCTVA pour mieux le prévoir et le verser à bon droit ..... 62
3.1.1 Revenir à un régime unique de versement en année N+2 : un enjeu de fiabilité des prévisions ..... 62
3.1.1.1 Un modèle de prévision élaboré mais dont les limites affectent la précision des projections ..... 62
3.1.1.2 Une fiabilité prise en défaut au cours de la période récente ..... 64
3.1.1.3 Un versement en N+2 qui garantirait la fiabilité de la prévision budgétaire ..... 66

3.1.2 Faire porter les prises en charge du FCTVA sur les seules dépenses d'équipement : un enjeu de versement à bon droit....67
3.2 Des voies d'évolution envisageables pour faciliter la gestion, maîtriser la dynamique du FCTVA et réorienter le soutien de l'État à l'investissement public local....69
3.2.1 Deux scénarios d'évolution peu réalistes à écarter....70
3.2.1.1 L'intégration éventuelle des montants consacrés au FCTVA à la DGF : une évolution tributaire d'une réforme d'ampleur de la DGF, des effets aléatoires sur le niveau des investissements....70
3.2.1.2 La transformation du fonds en une enveloppe financière fermée : une maîtrise budgétaire renforcée pour l'État, mais une moindre prévisibilité pour les collectivités....71
3.2.2 Deux scénarios d'évolution à privilégier....71
3.2.2.1 Le maintien d'un prélèvement sur recettes évaluatif sans lien avec la TVA : une simplification significative de gestion....71
3.2.2.2 Une rebudgétisation partielle qui réduirait la portée de la liberté d'emploi du FCTVA au profit des priorités d'investissement définies par l'État....73
LISTE DES ABREVIATIONS....83
**ANNEXES....84**
Annexe n° 1. liste des comptes éligibles au FCTVA....85
Annexe n° 2. l'attribution du FCTVA via l'application ALiCE et ses interconnexions avec quatre applications de la DGFiP....91
Annexe n° 3. analyse des rejets....92
Annexe n° 4. synthèse des difficultés rencontrées par les préfectures dans la gestion du FCVTA....94

# PROCÉDURES ET MÉTHODES

Les rapports de la Cour des comptes sont réalisés par l'une des six chambres thématiques que comprend la Cour[1] ou par une formation associant plusieurs chambres et/ou plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes.

Trois principes fondamentaux gouvernent l'organisation et l'activité de la Cour ainsi que des chambres régionales et territoriales des comptes, donc aussi bien l'exécution de leurs contrôles et enquêtes que l'élaboration des rapports publics : l'indépendance, la contradiction et la collégialité.

L'**indépendance** institutionnelle des juridictions financières et l'indépendance statutaire de leurs membres garantissent que les contrôles effectués et les conclusions tirées le sont en toute liberté d'appréciation.

La **contradiction** implique que toutes les constatations et appréciations faites lors d'un contrôle ou d'une enquête, de même que toutes les observations et recommandations formulées ensuite, sont systématiquement soumises aux responsables des administrations ou organismes concernés ; elles ne peuvent être rendues définitives qu'après prise en compte des réponses reçues et, s'il y a lieu, après audition des responsables concernés.

La **collégialité** intervient pour conclure les principales étapes des procédures de contrôle et de publication. Tout contrôle ou enquête est confié à un ou plusieurs rapporteurs. Le rapport d'instruction, comme les projets ultérieurs d'observations et de recommandations, provisoires et définitives, sont examinés et délibérés de façon collégiale, par une formation comprenant au moins trois magistrats. L'un des magistrats assure le rôle de contre-rapporteur et veille à la qualité des contrôles.

Sauf pour les rapports réalisés à la demande du Parlement ou du Gouvernement, la publication d'un rapport est nécessairement précédée par la communication du projet de texte que la Cour se propose de publier, pour exercice de leur droit de réponse, aux ministres, directeurs d'administration centrale ou chefs de service intéressés (selon les cas) et aux responsables des organismes concernés, ainsi qu'aux autres personnes morales ou physiques directement intéressées. Leurs réponses sont présentées en annexe du rapport publié par la Cour.

[1] La Cour comprend aussi une chambre contentieuse, dont les arrêts sont rendus publics.

Le présent rapport d'observations définitives sur le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) est issu d'un contrôle conduit sur le fondement des articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des juridictions financières. Il est rendu public en vertu des dispositions de l'article L. 143-6 du même code.

Pour mener son contrôle, la Cour a procédé à des échanges avec les administrations compétentes, au ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation (direction générale des collectivités locales) et au ministère chargé de l'économie et des finances (direction générale des finances publiques, direction générale du Trésor et direction du budget) et avec plusieurs associations d'élus (Association des maires de France et présidents d'Intercommunalités, Départements de France, Régions de France, Intercommunalités de France et France urbaine).

De surcroît, la Cour a collecté des données au cours de déplacements dans les services des préfectures chargés de liquider le FCTVA ainsi que dans les services de gestion comptable des directions départementales des finances publiques de cinq départements : Ain, Bouches-du-Rhône, Pas-de-Calais, Val-de-Marne et Vienne. Ces cinq départements ont été sélectionnés par le jeu de trois critères principaux (distribution géographique sur l'ensemble du territoire national, hétérogénéité des montants de FCTVA versés et disparité des taux de rejet de dossiers par les préfectures). La Cour a effectué des contrôles sur place de dossiers, notamment sur les vérifications effectuées par les services des préfectures.

Cette analyse qualitative a été complétée d'une analyse quantitative menée à partir d'un questionnaire adressé à l'ensemble des secrétaires généraux de préfectures. La quasi-totalité d'entre eux (96 %) a répondu à des questions fermées, à des demandes de données complémentaires à celles fournies par la DGCL, ainsi qu'à des questions ouvertes sur les modalités de gestion du FCTVA.

Enfin, la Cour souligne qu'elle n'a pas été rendue destinataire par la DGCL et par la direction du budget des éléments d'information détaillés qu'elle a sollicités sur la prévision du montant du FCTVA dans le projet de loi de finances pour 2025 soumis à l'approbation du Parlement. Cet état de fait laisse planer un doute sur la sincérité de cette prévision budgétaire, de fait amplement dépassée en exécution (de près de 0,5 Md€).

⁂

Le projet de rapport d'observations définitives a été préparé, puis délibéré le 25 juin 2026, par la quatrième chambre, présidée par M. Cazé, président de chambre, et composée de Mme Boutereau-Tichet, conseillère maître, M. Viola, conseiller maître et M. Pottier, conseiller maître en service extraordinaire, ainsi que, en tant que rapporteurs, M. Olivier et Mme Chastel-Dubuc, conseillers référendaires en service extraordinaire, ainsi que Mme Le Teuff-Lefrère, vérificatrice, et, en tant que contre-rapporteure, Mme Périn, conseillère maître.

⁂

Les rapports publics de la Cour des comptes sont accessibles en ligne sur le site internet de la Cour et des chambres régionales et territoriales des comptes : www.ccomptes.fr.

# SYNTHÈSE

## *Le FCTVA, premier soutien à l'investissement local, aux objectifs multiples*

Créé en 1978 comme dotation budgétaire, le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) a été transformé en un prélèvement sur les recettes de l'État en 1983 avec pour objectif de soutenir l'investissement public local en remboursant la TVA supportée par les collectivités sur leurs dépenses d'équipement. Avec un montant de plus de 8 Md€ en 2025, le FCTVA est le premier soutien de l'État à l'investissement public local et le seul totalement libre d'emploi et pleinement prévisible pour les collectivités.

Le lien avec le taux de TVA normal a cependant partiellement disparu aujourd'hui dans la mesure où le taux forfaitaire de remboursement (16,404 % depuis 2016) résulte d'un calcul entre le remboursement de la TVA supportée et une réfaction appliquée au titre de la contribution de la France au budget de l'Union européenne qui a évolué au fil des années, sans que les facteurs explicatifs de cette évolution aient été documentés à la Cour dans le cadre de son enquête. Ce taux forfaitaire s'applique sur l'ensemble du territoire alors même que la TVA ne s'applique pas ou s'applique à un taux réduit dans les départements et régions d'outre-mer ; les dépenses d'équipement réalisées par leurs collectivités bénéficient ainsi implicitement d'un soutien financier supplémentaire de l'État.

Si, à l'origine, le fonds avait pour seul objectif de soutenir l'investissement public local, d'autres objectifs, de reprise de l'activité économique dans le contexte de la récession de 2009 consécutive à la crise des *subprimes* et d'incitation au développement de l'intercommunalité, sont venus s'y ajouter. Ils conduisent à faire coexister trois régimes distincts. En effet, à côté du régime de droit commun prévoyant un versement en année N+2 suivant la réalisation de la dépense d'équipement, deux régimes dérogatoires ont été créés avec des versements en N+1 et en N pour certaines collectivités. Alors même que les causes qui avaient motivé la création de ces régimes dérogatoires ont disparu depuis 15 ans, ces derniers ont été pérennisés sans que leur efficacité ait été examinée.

## *Un impact du FCTVA sur l'investissement public local difficilement mesurable*

Entre 2019 et 2025, les montants exécutés du FCTVA ont augmenté de 2,2 Md€, soit + 36,8 %, passant de 5,9 Md€ à 8,1 Md€, sous l'effet de la hausse de l'investissement public local et, dans une moindre mesure, de l'extension du périmètre des dépenses éligibles.

Pourtant, l'impact du FCTVA sur l'investissement public local est difficilement mesurable. Les comparaisons effectuées portant sur les dépenses devenues éligibles ou inéligibles au fil des réformes ne permettent pas d'établir un lien direct et robuste entre l'éligibilité au FCTVA et le volume des investissements réalisés. Les variations observées suivent les tendances générales de l'investissement public local, influencées par la conjoncture macroéconomique, les cycles budgétaires et électoraux ainsi que les contraintes propres à chaque collectivité.

En revanche, l'effet du FCTVA sur les modalités de financement de l'investissement paraît plus avéré. Le fonds contribue de manière structurelle à l'amélioration de l'autofinancement des collectivités, en réduisant le coût net des opérations d'investissement. Il

représente une part stable et substantielle des ressources disponibles des collectivités pour l'investissement (somme des recettes réelles d'investissement et de l'épargne de la section de fonctionnement, nette des remboursements d'emprunts). Aussi, en l'absence de FCTVA, le besoin de financement des collectivités aurait été plus élevé, ce qui aurait entraîné une dégradation de leur fonds de roulement et un recours accru à l'emprunt. Le FCTVA joue ainsi un rôle important pour la soutenabilité financière des budgets locaux.

### *Un bilan mitigé de l'automatisation de la gestion du fonds*

La gestion du FCTVA a été automatisée entre 2021 et 2023. Sont prises en charge par le FCTVA les dépenses enregistrées par les collectivités sur des comptes éligibles limitativement définis. Une dépense correctement imputée sur un compte éligible emporte désormais versement du FCTVA. Toutefois, les critères juridiques prévalant avant la réforme restent applicables : l'imputation d'une dépense sur un compte éligible est une condition nécessaire, mais non suffisante pour qu'elle soit prise en charge par le FCTVA.

L'automatisation a été favorable aux collectivités en réduisant les délais de versement infra-annuels ainsi que les situations de non-recours. Pour autant, cette réforme reste inachevée dans la mesure où elle n'exempte pas les collectivités d'états déclaratifs, non seulement pour les opérations les plus complexes, mais aussi pour les dépenses imputées sur un compte éligible mais se rapportant à un bien cédé par la collectivité ou ayant changé de situation d'assujettissement à la TVA.

Compte tenu de la permanence des critères juridiques d'éligibilité, l'automatisation n'a pas engendré de modifications majeures dans les contrôles effectués par les préfectures, qui liquident le FCTVA. Seul l'outil ALiCE marque une avancée notable, bien que perfectible, pour suivre les contrôles effectués et paramétrer des plans de contrôle. Cependant, les pièces justificatives des mandats ne sont pas transmises de l'application Hélios de la DGFiP vers AliCE, ce qui contraint les préfectures à les demander aux collectivités, et celles-ci à les fournir. L'absence de dématérialisation de l'ensemble de la procédure, y compris la persistance de l'envoi par courrier par les préfectures des arrêtés de notification aux collectivités, engendre des coûts de gestion qu'une dématérialisation totale serait de nature à faire disparaître.

### *Des contrôles hétérogènes sur le territoire qui gagneraient à être renforcés afin de limiter les versements d'indus*

Comme avant l'automatisation, le contrôle des versements du FCTVA repose principalement sur les services préfectoraux, chargés de vérifier l'éligibilité des dépenses déclarées par les collectivités, avec un appui méthodologique de la direction générale des collectivités locales (DGCL).

Les modalités de contrôle apparaissent hétérogènes sur le territoire. Si une majorité de préfectures départementales a paramétré un plan de contrôle, les extractions réalisées par la DGCL montrent que certains plans sont mal configurés, ce qui conduit à une sélection automatique très faible des mandats. À l'inverse, plusieurs préfectures procèdent à des contrôles plus étendus, voire exhaustifs, indépendamment du paramétrage initial. Cette diversité de pratiques se traduit par des écarts significatifs dans les volumes et les montants contrôlés et rejetés. L'absence de données nationales de pilotage de ces contrôles ne permet cependant pas d'en dresser une synthèse nationale fiable.

Les informations issues de l'application ALiCE ne fournissent en effet qu'une vision partielle des contrôles et ne retracent pas l'ensemble des mandats examinés après validation ou rejet, ni les contrôles réalisés en dehors des plans paramétrés. En l'absence d'une traçabilité complète, il est impossible d'évaluer précisément le taux de couverture réel des contrôles à l'échelle nationale. Les données disponibles suggèrent toutefois que le taux de couverture financière demeure inférieur aux orientations nationales de contrôle, portant au moins sur 50 % des montants, et que les préfectures des départements qui pratiquent des contrôles plus approfondis enregistrent des taux de rejet sensiblement plus élevés. Afin d'améliorer le suivi de ces contrôles, tant par les préfectures que par la DGCL, il paraît indispensable de développer la fonction statistique de l'outil ALiCE afin de s'assurer des contrôles effectivement réalisés comme d'homogénéiser les pratiques de contrôle sur l'ensemble du territoire.

En 2024, les préfectures ont rejeté environ 6,5 % des montants de FCTVA demandés, soit 500 M€ environ. Les préfectures départementales ayant mis en œuvre des contrôles plus étendus présentent des taux de rejet voisins de 8 %, ce qui dénote l'existence d'erreurs ou de pratiques non conformes non détectées par les préfectures pratiquant des contrôles plus limités. Ces constats font apparaître une marge significative d'amélioration de l'efficacité de ces contrôles. À cet égard, l'ouverture en consultation de l'outil Hélios de la DGFiP aux préfectures faciliterait la réalisation des contrôles et, ce faisant, permettrait d'en augmenter le nombre.

Enfin, le rôle des directions départementales des finances publiques (DDFiP) dans le contrôle du FCTVA, en amont et en aval de sa liquidation par les préfectures, reste circonscrit. Les services de la DGFiP ne réalisent pas de contrôles spécifiques du fonds, le contrôle hiérarchisé de la dépense étant avant tout orienté vers la régularité comptable des mandats.

Ainsi, le contrôle du FCTVA repose sur des dispositifs fragmentés, insuffisamment outillés et inégalement mis en œuvre sur le territoire. L'absence de pilotage national consolidé et de données exhaustives limite la capacité de la DGCL à garantir une application homogène des règles d'éligibilité par l'ensemble des préfectures et à sécuriser le dispositif. La Cour recommande donc de développer la fonction statistique de l'outil de gestion du FCTVA (ALiCE) et de renforcer les contrôles réalisés par la DGCL sur la bonne application, par les préfectures, des directives nationales.

## *Une réforme nécessaire du FCTVA*

Malgré l'automatisation, le versement du FCTVA donne encore lieu à de nombreux contrôles des services préfectoraux tout en faisant apparaître des risques significatifs d'indus définitifs. De surcroît, les prévisions budgétaires manquent de fiabilité, tout au moins à l'époque récente et l'ampleur du dépassement de la prévision de la loi de finances en 2025 n'a pas été justifiée à la Cour. Enfin, le FCTVA bénéfice au premier chef aux collectivités ayant les moyens d'investir, sans qu'un effet mécanique sur les décisions d'investissement des collectivités puisse être démontré.

Au regard de ces constats, le FCTVA doit évoluer.

Deux réformes apparaissent aujourd'hui nécessaires pour faciliter la gestion du fonds, limiter les versements d'indus et fiabiliser la prévision budgétaire : revenir au régime de droit commun pour toutes les catégories de collectivités et groupements de collectivités bénéficiaires, en alignant les versements sur l'année N+2 suivant la réalisation de la dépense ; recentrer le FCTVA sur les seules dépenses d'équipement. En effet, la coexistence de trois régimes de

versement est un facteur majeur de difficulté pour la prévision budgétaire, qui induit des écarts entre les montants prévus en loi de finances et les montants exécutés. En outre, les dépenses d'équipement donnent lieu à un nombre moins élevé de rejets que celles de fonctionnement.

L'alignement du calendrier de versement du FCTVA sur le droit commun en année N+2 permettrait à l'État de reporter dans le temps près de 6,0 Md€ de dépenses à sa charge, soit 2,0 Md€ par an dans l'éventualité d'un lissage de cette mesure sur trois ans. Le retrait des dépenses de fonctionnement du périmètre d'éligibilité pourrait, quant à lui, permettre à l'État de réaliser une économie annuelle proche de 0,4 Md€.

Hormis ces deux propositions, la Cour a examiné plusieurs scénarios d'évolution. Ils présentent tous des avantages et inconvénients et nécessiteront des choix politiques pour réformer en profondeur le fonds sans freiner l'investissement public local.

Parmi ces évolutions, deux semblent peu pertinentes en raison des conséquences qu'elles emporteraient sur le niveau de l'investissement public local ou la prévisibilité de leurs recettes pour les collectivités.

Une suppression du fonds et l'abondement pour un montant équivalent de la DGF, afin d'accroître l'épargne et ce faisant l'autofinancement de leurs investissements par les collectivités, supposerait au préalable une réforme d'ensemble de la DGF sans pour autant que soit garantie l'atteinte de son objectif d'augmentation de l'épargne brute des collectivités, ces dernières pouvant tout aussi bien consacrer l'abondement de leurs recettes de fonctionnement à une augmentation de leurs dépenses de fonctionnement.

Une transformation du FCTVA, à statut et critères d'éligibilité inchangés, d'une enveloppe financière évaluative à une enveloppe fermée, dont la loi de finances fixerait le montant exact, permettrait à l'État d'en maîtriser l'évolution, mais priverait les collectivités de la visibilité nécessaire à la programmation de leurs investissements, ce qui pourrait en affecter le niveau.

Deux autres scénarios d'évolution devraient en revanche être privilégiés.

Une déliaison du FCTVA par rapport à la TVA maintiendrait le caractère libre d'emploi pour les collectivités de ce soutien de l'État au financement de leurs investissements, tout en permettant une véritable automatisation de sa gestion. L'État verserait les fonds aux collectivités, sans critère d'éligibilité de leurs dépenses d'équipement, en fonction d'un pourcentage fixe appliqué à l'ensemble de ces dépenses comptabilisées en année N-2.

Déjà recommandée par la Cour[2], une rebudgétisation partielle du FCTVA se traduirait par une réduction du taux de prise en charge indifférenciée des dépenses d'équipement des collectivités et une augmentation concomitante des dotations budgétaires de l'État à leur financement. Si elle réduirait la prévisibilité comme la liberté d'emploi par les collectivités des concours financiers de l'État au financement de leurs investissements, elle permettrait en revanche de flécher plus étroitement le soutien financier de l'État à l'investissement public local sur les priorités qu'il a fixées et de mieux tenir compte de la richesse relative des collectivités pour son attribution, alors que le FCTVA n'a pas de caractère péréquateur.

Une combinaison de ces deux derniers scénarios permettrait d'en cumuler les avantages.

[2] Cour des comptes, *Les finances publiques locales*, fascicule 2, octobre 2024.

# LISTE DES RECOMMANDATIONS

**Recommandation n° 1.** (Direction générale des finances publiques) : au cours de l'année 2027, ouvrir l'application Hélios en consultation aux agents des préfectures qui contrôlent la liquidation du FCTVA, afin de faciliter la réalisation des contrôles et, grâce aux gains d'efficience ainsi dégagés, d'en accroître le nombre.

**Recommandation n° 2.** (Direction générale des collectivités locales) : développer d'ici la fin de l'année 2026 la fonction statistique de l'application ALiCE afin d'améliorer le suivi de leurs contrôles par les préfectures et de permettre à la DGCL de s'assurer des contrôles effectués par ces dernières.

**Recommandation n° 3.** (Direction générale des collectivités locales) : réaliser d'ici la fin de l'année 2026 des contrôles visant à vérifier la bonne application par les préfectures des directives nationales.

**Recommandation n° 4.** (Direction générale des collectivités locales, direction du budget) : dans le cadre du projet de loi de finances pour 2027 ou, à défaut, du projet de loi de finances pour 2028, une fois appréciés les effets du report de versement en année N+1 pour certaines entités prévu par la loi de finances pour 2026, supprimer les deux régimes dérogatoires en année N et N+1 et mettre en place un versement du FCTVA en année N+2, régime de droit commun, pour l'ensemble des collectivités et groupements bénéficiaires, assorti le cas échéant d'un dispositif de lissage des effets de cette évolution.

**Recommandation n° 5.** (Direction générale des collectivités locales, direction du budget) : dans le cadre du projet de loi de finances pour 2027, retirer l'intégralité des dépenses de fonctionnement du périmètre d'éligibilité du FCTVA.

# INTRODUCTION

Le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ou FCTVA (8,1 Md€ en 2025) est un transfert financier de l'État à des bénéficiaires limitativement définis à l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales : collectivités territoriales (communes, départements, régions et collectivités spécifiques créées par la loi[3]), groupements de collectivités (établissements publics de coopération intercommunale et syndicats) et à d'autres entités locales (régies, services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours, centres communaux d'action sociale, caisses des écoles, centre national de la fonction publique territoriale et centres de gestion des personnels de la fonction publique territoriale).

Le FCTVA a été créé en 1978 sous la forme d'une dotation budgétaire afin de remplacer le fonds d'équipement des collectivités, puis a été transformé en un prélèvement sur les recettes de l'État en 1983 au moment de l'acte I de la décentralisation.

Comme la dotation globale de fonctionnement (DGF), créée en 1979, le FCTVA est un concours de l'État libre d'emploi qui contribue ainsi à l'autonomie financière des collectivités.

Il a pour objet de compenser, à un taux forfaitaire, la charge de TVA que les bénéficiaires précités supportent sur leurs dépenses d'équipement et qu'ils ne peuvent récupérer par la voie fiscale, n'étant pas assujettis à cet impôt. Six critères juridiques cumulatifs permettent de déterminer si une dépense est ou non éligible à une prise en charge par le FCTVA.

Entre 2019 et 2025, le montant du FCTVA a augmenté de 2,2 Md€, soit + 36,6 %. Il est ainsi le prélèvement sur les recettes de l'État (PSR) ayant enregistré la progression la plus forte au cours des six dernières années. En 2025, il a représenté 17,7 % du montant total des PSR (contre 14,5 % en 2019) et 5,2 % du total des transferts financiers de l'État aux collectivités territoriales et à leurs groupements (estimé par la Cour à 156,9 Md€[4]).

L'évolution du FCTVA depuis sa création, liée à celle de l'investissement public local, ainsi que son caractère évaluatif, contrairement à la DGF, enveloppe financière fermée dont la loi de finances annuelle fixe le montant exact[5], en font un enjeu majeur tant pour les ressources des collectivités que pour les finances publiques dans leur ensemble.

Après plusieurs réformes ayant trait à la conception du FCTVA intervenues entre 1999 et 2020, qui ont modifié le calendrier de son versement et élargi le périmètre des dépenses éligibles à une prise en charge, les modalités de sa gestion ont fait l'objet d'une réforme d'ampleur entre 2021 et 2023. Son versement a ainsi été automatisé en fonction de l'imputation par les collectivités des dépenses éligibles sur des comptes comptables limitativement définis. Ces critères d'imputation comptable s'ajoutent aux six critères juridiques d'éligibilité qui seuls prévalaient jusque-là.

[3] Métropole de Lyon, collectivité de Corse et collectivités territoriales uniques de Guyane, de Martinique et de Mayotte.
[4] Note sur l'exécution budgétaire de la mission Relations avec les collectivités territoriales, Cour des comptes – avril 2025.
[5] Depuis 2011.

Au titre de la mise à contribution des collectivités pour redresser les finances publiques, le projet de loi de finances (PLF) pour 2025 prévoyait d'autres évolutions : une baisse du taux de compensation et le retrait des dépenses de fonctionnement du périmètre d'éligibilité. Ces dispositions n'ont toutefois pas été adoptées par le législateur. La loi de finances pour 2026 adoptée par le Parlement prévoit de nouvelles évolutions tenant au périmètre des dépenses éligibles[6] et au calendrier des versements.

Après avoir contrôlé en 2024 la DGF, deuxième transfert financier de l'État en montant et premier prélèvement sur recettes, la Cour a estimé opportun de contrôler le FCTVA, sixième transfert en montant et deuxième prélèvement sur recettes, afin de porter des éléments d'analyse et de proposition, concernant la gestion et les évolutions envisageables du FCTVA, à la connaissance des administrations centrales concernées, des associations d'élus ainsi que des citoyens et de leurs représentants.

Le FCTVA est le premier soutien de l'État à l'investissement public local et le seul soutien libre d'emploi. Il comporte également d'autres objectifs, parfois obsolètes, qui appellent un réexamen. Il connaît une évolution particulièrement dynamique au cours des années récentes (1).

L'automatisation des versements du fonds à compter de 2021 a modifié la nature des contrôles des versements effectués. À règles constantes d'attribution du fonds, ces contrôles devraient être renforcés dans un double objectif de versement à bon droit et de maîtrise de l'évolution des transferts financiers de l'État aux collectivités (2).

Enfin, au regard notamment de la nécessité d'une contribution pluriannuelle des collectivités au redressement des finances publiques, plusieurs évolutions de ce concours financier apparaissent envisageables. Elles doivent être analysées en veillant à ne pas trop contraindre l'investissement public local, facteur de croissance économique (3).

Par simplicité, le terme de « collectivités » est employé dans ce rapport pour désigner l'ensemble des bénéficiaires du FCTVA, quel qu'en soit le statut juridique.

[6] Ajout dans le périmètre d'éligibilité des contributions des collectivités versées dans le cadre de concessions d'aménagement pour la part relative aux équipements publics intégrant le patrimoine des collectivités.

# 1 LE FCTVA, PREMIER SOUTIEN DE L'ÉTAT À L'INVESTISSEMENT PUBLIC LOCAL

Créé en 1978 afin de compenser la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) supportée par les collectivités sur leurs dépenses d'équipement, le fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) est le premier soutien de l'État à l'investissement public local. Il est également celui qui connaît la progression la plus forte. Initialement dotation budgétaire, il a été transformé en un prélèvement sur les recettes de l'État (PSR) par la loi de finances pour 1983. À son objectif initial, se sont ajoutés deux autres objectifs connexes qui ont contribué à complexifier ce dispositif.

## 1.1 Une compensation de la TVA supportée par les collectivités pour soutenir l'investissement public local

Dans sa conception initiale, puis au cours des premières années suivant sa mise en place, le FCTVA assurait un remboursement intégral de la taxe sur la valeur ajoutée supportée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses réelles d'équipement. Libre d'emploi depuis l'origine, il est le principal soutien de l'État à l'investissement public local sur le plan financier.

### 1.1.1 La transformation d'un fonds hybride en un prélèvement sur recettes

Le FCTVA a été créé par la loi de finances pour 1978 afin de succéder au fonds d'équipement des collectivités locales, dotation budgétaire créée par l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1975 pour soutenir l'investissement public local et compenser aux collectivités la TVA qu'elles supportent sur leurs dépenses d'équipement.

L'article 54 de la loi de finances pour 1977 prévoyait que les ressources du fonds d'équipement des collectivités locales étaient constituées :

- de dotations budgétaires, ouvertes chaque année par la loi et destinées à permettre progressivement le remboursement intégral de la TVA supportée par les collectivités territoriales, leurs groupements et d'autres entités sur leurs dépenses réelles d'équipement ;
- des sommes prévues à l'article L. 333-6 du code de l'urbanisme, soit un quart des sommes versées lors de l'édification d'une construction d'une densité excédant le plafond légal.

La fraction constituée des dotations budgétaires était répartie entre les départements, les communes, leurs groupements, leurs régies et les organismes chargés de la gestion des agglomérations nouvelles, au *prorata* de leurs dépenses réelles d'équipement.

La fraction constituée des sommes prévues à l'article L. 333-6 du code de l'urbanisme, et qui constituaient des recettes de l'État, était affectée au fonds d'équipement des collectivités locales par prélèvement sur les recettes en question. Un comité de gestion du fonds d'action locale déterminait les critères de la répartition des sommes entre les départements. Les conseils généraux les redistribuaient ensuite entre les communes et autres entités locales en fonction de critères de répartition qu'ils déterminaient eux-mêmes.

En 1978, le fonds d'équipement des collectivités locales a été renommé fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), tout en conservant son caractère de dotation budgétaire.

Dans le contexte de la décentralisation, il a été transformé exclusivement en un prélèvement sur les recettes de l'État par la loi de finances pour 1983. À cette occasion, l'objet du fonds a été recentré sur le seul remboursement de la TVA supportée par les collectivités, levier du soutien de l'État à l'investissement public local.

### 1.1.2 Une compensation de la TVA supportée par les collectivités qui n'en est plus vraiment une

#### 1.1.2.1 Un objectif initial de remboursement de la TVA aux collectivités pour leurs activités non assujetties

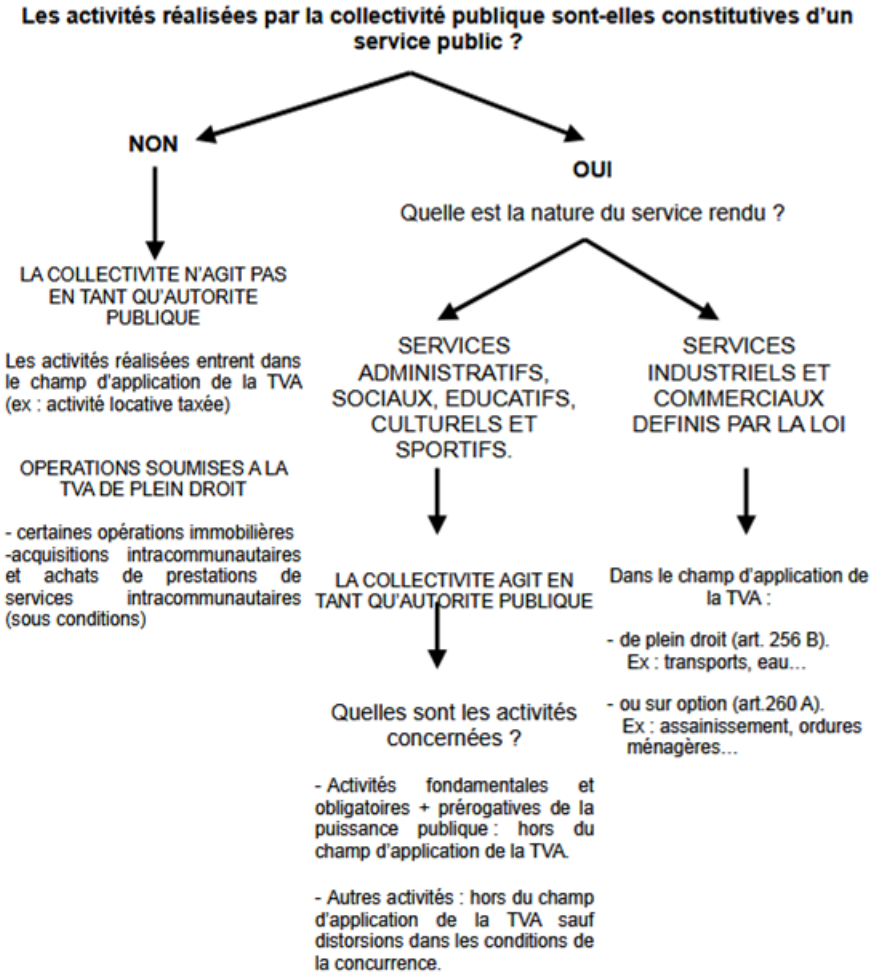
La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est une imposition indirecte dont la charge finale pèse sur les personnes non-assujetties. À chaque étape de la production et de la distribution, les personnes assujetties la facturent sur leurs ventes à leurs clients et la déduisent de leurs achats de biens et de prestations de services. Dans ces conditions, elle n'est supportée en définitive que par les personnes non assujetties, qui sont les consommateurs finaux des biens ou prestations précités.

Aux termes de l'article 4 de la Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (77/388/CEE ; Journal officiel des Communautés européennes n°145 du 13 juin 1977), « *les États, les régions, les départements, les communes et les autres organismes de droit public ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques, même lorsque, à l'occasion de ces activités ou opérations, ils perçoivent des droits, redevances, cotisations ou rétributions* ». Ces dispositions ont été transposées en droit interne par la loi n°78-1240 du 30 décembre 1978 de finances rectificative pour 1978[7].

[7] Ainsi, à l'article 256 B du code général des impôts, figure un paragraphe prévoyant que « *les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence* ».

En revanche, les collectivités et leurs groupements sont obligatoirement assujettis à la TVA pour certaines opérations énumérées à l'article 256B du code général des impôts[8] et ont la possibilité d'opter pour un assujettissement pour certaines de leurs activités comme le prévoit l'article 260 A du code général des impôts[9].

**Schéma n° 1 : principe d'assujettissement des collectivités à la TVA**




*Source : DGFiP*

[8] Il s'agit notamment de la fourniture de l'eau, du transport des personnes et de biens, de prestations de services portuaires et aéroportuaires, des livraisons de biens neufs fabriqués en vue de la vente.

[9] Il s'agit notamment de l'assainissement collectif et non collectif, de l'enlèvement et du traitement des ordures lorsque cette activité donne lieu au paiement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, des abattoirs publics, des marchés d'intérêt national.

Le principe général est donc celui du non-assujettissement des collectivités territoriales et de leurs groupements pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques et pour lesquelles ils se trouvent par conséquent en situation de consommateur final. Pour ces activités ou opérations, les collectivités ne peuvent prétendre exercer une quelconque déduction de la TVA pour leurs achats de biens et de prestations de service. Elles conservent donc la charge de la TVA qui a grevé leurs achats. L'assujettissement est, quant à lui, un régime d'exception pour certaines activités ; dans les cas concernés, les collectivités récupèrent la TVA acquittée par la voie fiscale, comme les autres personnes assujetties, en la déduisant de la TVA due.

C'est dans ce contexte juridique que l'État a, en 1975, décidé de mettre en place un remboursement de la TVA supportée par les collectivités pour leurs seules dépenses d'équipement.

#### 1.1.2.2 Un lien distendu entre le taux du FCTVA et le taux normal de la TVA

L'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1988 précise qu'« *à compter de 1989, les attributions du FCTVA sont déterminées en appliquant, aux dépenses réelles d'équipement des collectivités, un taux de compensation forfaitaire égal au taux normal de la TVA, calculé en dedans du prix* ». Le taux correspondait ainsi à l'assiette hors taxe de la dépense. Selon la direction générale des collectivités locales (DGCL), ce taux forfaitaire assurant le remboursement exact de la TVA supportée s'appliquait cependant dès la création du FCTVA.

L'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales prévoit que, jusqu'en 1996, le taux de compensation est fixé à 15,682 %, puis à 15,360 % en 1997 et enfin à 16,176 % de 1998 à 2001. Ces taux correspondaient à l'application du taux normal de TVA aux dépenses d'équipement hors taxe des collectivités comme mentionné *supra.* Les modifications ultérieures ont également été inscrites à ce même article.

Une circulaire du 23 septembre 1994 relative au FCTVA indique toutefois que le taux de 15,682 % est diminué de 0,905 point pour s'élever à 14,777 % à compter du 1er janvier 1997 pour les investissements réalisés à partir de 1995[10].

La circulaire du 28 juillet 2000 relative au FCTVA précise que la réfaction de 0,905 % appliquée au taux du FCTVA qui résulterait de l'application du taux normal de TVA aux dépenses d'équipement hors taxe des collectivités, soit 15,482 %, correspond à la contribution de la France au budget de l'Union européenne assise sur le produit national de la TVA. Selon les éléments communiqués à la Cour dans le cadre de son enquête, cette explication figure dans ce seul document.

Depuis 2015, le taux théorique de FCTVA permettant de compenser intégralement la charge de la TVA, appliqué à la dépense taxe comprise, s'élève à 16,667 %. Il permet un remboursement de la TVA pour son montant exact. Ainsi, pour une dépense d'équipement de 120 euros taxe comprise, intégrant 20 euros de TVA, le taux de 16,667 % permet un remboursement de 20 euros, égal à la TVA acquittée. Toutefois, ce taux est minoré par une réfaction visant à tenir compte de la part de TVA reversée par la France au titre de sa contribution au budget de l'Union européenne. Il en résulte que le taux de FCTVA, calculé sur

[10] Toutefois, à compter de 1997, le taux de FCTVA a été rehaussé à 15,36 %.

la dépense hors taxe, s'élève à 16,667 %, mais est réduit de 0,263 % au titre de la contribution française au budget européen. Le taux du FCTVA en vigueur est ainsi fixé à 16,404 %. Pour un investissement de 120 euros, dont 20 euros de TVA, le taux de 16,404 % permet un remboursement de 19,7 euros, l'écart de 0,3 euro entre la TVA supportée par la collectivité et le FCTVA qui lui sera versé permettant de couvrir une partie du produit de la TVA versé par la France au budget de l'Union européenne.

La formule de calcul du taux de 16,404 % en vigueur est ainsi la suivante :

Taux de FCTVA de 16,404 % = [(20/(100+20))*100]-0,263

Cette analyse appelle deux observations. En premier lieu, l'écart entre la TVA supportée par les collectivités et la TVA remboursée par le FCTVA, aujourd'hui de 0,263 %, a varié entre 0,212 % et 0,906 % durant la période 1997 - 2014. Sur ces variations, comme sur la base juridique et les modalités de calcul de la réfaction en vigueur de 0,263 %, la Cour n'a pas obtenu d'explications de la part de la direction générale des collectivités et de la direction du budget au cours de son enquête.

Le calcul du taux forfaitaire de FCTVA manque de lisibilité, alors que les pouvoirs publics pourraient souhaiter le réduire afin de contenir l'évolution des sommes versées aux collectivités au titre du fonds. Dans le projet de loi de finances pour 2025, le Gouvernement avait ainsi proposé de réduire de 16,404 % à 14,850 % le taux de prise en charge des dépenses d'équipement des collectivités par le FCTVA.

**Tableau n° 1 : évolution du taux normal de TVA et du taux de FCTVA depuis 1978**

| Période | Taux de TVA normal hexagone | Taux de TVA sur l'assiette hors taxe | Réfaction au titre de la contribution française au budget de l'UE | Taux du FCTVA |
|---|---|---|---|---|
| *1978 à 31/3/1982* | 17,6 % | 14,966 % | Nc | Nc |
| *1/4/1982 à 31/7/1995* | 18,6 % | 15,682 % | Nc | Nc |
| *1/8/1995 à 1996* | 20,6 % | 17,081 % | Nc | 15,682 % |
| *1997* | 20,6 % | 17,081 % | -0,905 % | 15,360 % |
| *1998 et 1999* | 20,6 % | 17,081 % | -0,905 % | 16,176 % |
| *1/4/2000 à 2001* | 19,6 % | 16,388 % | -0,212 % | 16,176 % |
| *2002* | 19,6 % | 16,388 % | -0,732 % | 15,656 % |
| *2003 et 2013* | 19,6 % | 16,388 % | -0,906 % | 15,482 % |
| *2014* | 20,0 % | 16,667 % | -0,906 % | 15,761 % |
| *Depuis 2015* | 20,0 % | 16,667 % | -0,263 % | 16,404 % |

*Source : Cour des comptes d'après le CGCT et les données transmises par la DGCL – Nc : non confirmé durant l'instruction*

De surcroît, alors que la TVA n'est pas applicable en Guyane depuis 1979 et à Mayotte depuis 2014 et qu'un taux normal réduit par rapport à l'hexagone, fixé à 7,5 % entre 1978 et 1999 et à 8,5 % depuis 2000[11], s'applique dans les trois autres départements d'outre-mer (Martinique, Guadeloupe et La Réunion), les collectivités de ces départements bénéficient du FCTVA dans les mêmes conditions et au même taux que celles de l'Hexagone. Sur un plan économique, leurs dépenses d'équipement bénéficient ainsi d'une surcompensation de l'État, qui s'élève à 16,404 % pour les collectivités de Guyane et de Mayotte et à 7,904 % pour celles de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion.

Pour 2024, l'impact de cette subvention implicite peut être estimé à 92 M€ environ pour la Guyane et Mayotte prises ensemble, et à 140 M€ environ pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion prises ensemble.

Enfin, de manière exceptionnelle, les collectivités peuvent bénéficier de l'application de taux de TVA réduits à 10 % pour certaines dépenses d'équipement éligibles au FCTVA (par exemple des dépenses de rénovation énergétique ou de logements, à condition de ne pas engendrer de revenus locatifs). Pour autant, elles perçoivent le fonds au taux de 16,404 %. Il en résulte une subvention implicite de 6,404 %.

De manière générale, les modalités de calcul du taux du FCTVA manquent de lisibilité. Elles gagneraient à être mieux explicitées et diffusées.

## 1.2 Des objectifs multiples, parfois obsolètes, à l'origine de trois régimes distincts de versement

Si le FCTVA avait à l'origine pour seul objet de soutenir l'investissement public local, il a par la suite été utilisé pour inciter au développement des intercommunalités, à compter de 1999, puis pour favoriser le redémarrage de l'activité économique à la suite de la crise financière des *subprimes*, à compter de 2009. Pour ce faire, ont été mis en place deux régimes dérogatoires aux règles de droit commun, lesquelles prévoient que le FCTVA est versé deux années après celle au cours de laquelle a été réalisée la dépense d'équipement éligible.

### 1.2.1 Un objectif premier de soutien à l'investissement public local par un concours libre d'emploi versé de manière différée par rapport à la réalisation de la dépense

L'objectif premier du FCTVA, en compensant d'abord totalement, puis pour une part prépondérante la TVA supportée par les collectivités au titre de leurs dépenses d'équipement, est de soutenir l'investissement public local.

[11] Ces taux dérogatoires s'expliquent pour partie par l'existence d'un impôt local sur la consommation, l'octroi de mer (Cour des comptes, *L'octroi de mer, une taxe à la croisée des chemins*, mars 2024).

En se référant à la seule formation brute de capital fixe (FBCF), les dépenses d'investissement des collectivités territoriales et de leurs groupements se sont élevées, en 2024, à 67,9 Md€, soit 54 % de l'investissement public total (127 Md€), contre 38 % pour les administrations centrales et 8 % pour les administrations de sécurité sociale (en comptabilité nationale).

#### 1.2.1.1 Un concours financier libre d'emploi non intégré dans les plans de financement d'un investissement particulier

Bien que versé pour rembourser aux collectivités la TVA qu'elles ont supportée au titre de leurs dépenses d'équipement, le FCTVA est un concours financier libre d'emploi, qui est inscrit parmi les recettes de leur section d'investissement.

À ce titre, bien que calculé en fonction du détail des dépenses d'équipement effectuées par les collectivités, le FCTVA est perçu et utilisé par elles comme une dotation globale et non comme une subvention qui serait spécifiquement affectée à un projet d'investissement et contribuerait à boucler son plan de financement.

De ce fait, les montants perçus au titre du FCTVA ne sont pas comptabilisés dans le total des subventions alloués à un projet d'investissement qui ne peuvent excéder 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable engagée. Les subventions prises en compte pour le calcul de ce seuil sont les subventions de l'État et de ses établissements publics ainsi que les aides de l'Union européenne, des organisations internationales, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, mobilisées seules ou de manière combinée. Cette disposition réglementaire tire les conséquences de l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités, maître d'ouvrage d'une opération d'investissement, doit assurer une participation minimale de 20 % au financement de ce projet[12]. L'instauration de ce seuil a été justifiée par un double objectif de responsabilisation des collectivités dans la conduite de leurs projets d'investissement et de soutenabilité des dépenses de fonctionnement liées à de telles opérations.

En pratique, un projet d'une collectivité subventionné par des entités tierces à hauteur de 80 % de son montant hors taxe et bénéficiant du FCTVA pour 16,404 % de ce dernier sera financé par des ressources externes à la collectivité à hauteur de 83,1 % de son montant toutes taxes comprises et à hauteur de 99,7 % de son montant hors taxes.

[12] Il existe trois types de dérogations à ce seuil de participation minimale : 1) des dérogations générales (pour les projets portés par les collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales de Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, pour les opérations menées dans le cadre de l'article 9 de la loi du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et pour les opérations d'investissement financées par le fonds européen de développement régional dans le cadre d'un programme de coopération territoriale européenne) ; 2) des dérogations sur décision préfectorale pour, notamment : les projets d'investissement en matière de rénovation des monuments protégés au titre du code du patrimoine, ceux concernant les ponts et ouvrages d'art, ceux concourant à la construction à la reconstruction, à l'extension et aux réparations des centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé ou ceux destinés à réparer les dégâts causés par des calamités publiques ; 3) une dérogation spécifique à la Corse pour les projets d'investissement en matière d'eau potable et d'assainissement, d'élimination des déchets, de protection contre les incendies de forêt et de voirie communale.

#### 1.2.1.2 Un soutien à l'investissement qui se distingue des dotations d'investissement

Le FCTVA est un soutien de l'État à l'investissement public local libre d'emploi. Il se distingue ainsi des dotations budgétaires à l'investissement, qui sont attribuées à des projets sélectionnés par les préfets de région ou de département.

Il est aujourd'hui le seul soutien de cette nature à l'investissement public local. En effet, ont été supprimées deux dotations du budget de l'État, de moindre importance financière, qui étaient également libres d'emploi :

- la dotation globale d'équipement des communes, prévue par la loi du 2 mars 1982[13] relative aux droits et aux libertés des communes, des départements et des régions et mise en place par la loi du 7 janvier 1983[14], visait à financer certaines dépenses d'investissement de communes et de groupements de communes, dont l'éligibilité à un soutien était fonction de critères de population et/ou de richesse fiscale. La DGE des communes abondait la section d'investissement et était libre d'emploi. En 1996, elle a été remplacée par une subvention à des projets sélectionnés par le préfet de département, puis, en 2011, par la dotation à l'équipement des territoires ruraux (DETR)[15] ;
- la dotation globale d'équipement des départements était répartie pour l'essentiel au *prorata* des dépenses d'aménagement foncier effectuées et des subventions versées pour la réalisation de travaux d'équipement rural. La DGE versée était inscrite à la section d'investissement du budget du département et relevait d'une logique de liberté d'emploi encadrée[16]. Elle a été remplacée en 2019 par la dotation de soutien à l'investissement des départements (DSID). Dans un premier temps, la DSID a conservé une fraction libre d'emploi (23 % de l'enveloppe totale). Cette fraction a été supprimée par la loi de finances pour 2022. Depuis lors, l'ensemble des fonds sont versés sous la forme de subventions sur projets par le préfet de région.

Le remplacement de dotations libres d'emploi par des subventions à des projets déterminés a été justifiée par la dispersion des moyens et le versement de faibles montants aux collectivités inhérents aux dispositifs de DGE communale et départementale. En outre, ces dotations libres d'emploi étaient réparties entre les collectivités éligibles au *prorata* de leurs dépenses réelles d'équipement, ce qui pouvait désavantager les communes de petite taille, pour lesquelles les opérations de grande ampleur sont plus rares.

Pour ce qui concerne les concours de la DETR et de la DSID, les projets sélectionnés doivent répondre aux priorités thématiques définies par l'État dans les instructions annuelles relatives aux dotations d'investissement, qui s'ajoutent aux critères légaux d'éligibilité. Par comparaison, le FCTVA offre une souplesse d'emploi totale pour les collectivités.

---

[13] Article 103 de la loi n° n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

[14] Articles 102 et suivants de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État.

[15] Article 179 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

[16] Le département pouvait l'utiliser, soit pour réaliser des travaux d'équipement rural ou d'aménagement foncier, soit pour subventionner les différents maîtres d'ouvrage qui réalisaient des opérations de même nature.

#### 1.2.1.3 Un régime de droit commun comportant un versement différé en année N+2 suivant la réalisation de la dépense d'équipement

Le soutien à l'investissement public local procuré par le FCTVA est mis en œuvre par un versement qui intervient deux ans après l'exécution des dépenses, soit l'année suivant la clôture du compte de gestion.

Dans le cadre du régime de droit commun du FCTVA, les attributions de ce dernier sont versées annuellement par référence aux comptes arrêtés. Le vote de l'organe délibérant arrêtant les comptes intervenant au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice comptable, ce calendrier permet aux services de l'État de traiter les dossiers éligibles à une prise en charge par le FCTVA, au cours du deuxième semestre de l'année N+1 pour effectuer un versement en année N+2.

### 1.2.2 Un objectif d'incitation au développement des intercommunalités par un versement dès l'année de réalisation de la dépense

En 1999, un régime de versement du FCTVA en année N, et non plus N+2, a été instauré afin d'encourager le développement des intercommunalités, créées sous la forme d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

Dans un premier temps, bénéficiaient de ce régime dérogatoire les communautés de communes et les communautés d'agglomération.

Depuis 2011, les communes nouvelles d'une part et les métropoles et les communautés urbaines qui se substituent à des communautés d'agglomération d'autre part bénéficient également de ce régime de versement du FCTVA dès l'année de réalisation de la dépense.

Enfin, à compter de 2016, les établissements publics territoriaux ont également bénéficié de ce régime de versement anticipé.

Toutefois, le régime de versement du FCTVA dès l'année de réalisation de la dépense d'équipement ne constitue plus aujourd'hui une incitation au développement des EPCI. En effet, toutes les communes sont aujourd'hui obligatoirement rattachées à un EPCI en application des lois du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales[17], du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (« Maptam »)[18] et du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (« NOTRé »)[19].

[17] Cette loi procède à l'achèvement de la carte intercommunale en accordant aux préfets le pouvoir de rattacher des communes isolées à des intercommunalités, en créant les métropoles et pôles métropolitains et en instaurant un statut pour les communes nouvelles issues de la fusion de plusieurs communes.

[18] Création d'un nouveau statut pour les métropoles de Paris, Lyon et Marseille et mise en place de la métropole du Grand Paris.

[19] Relèvement des seuils de l'intercommunalité pour faciliter la coopération locale et possibilité pour les préfets de créer ou modifier des EPCI.

S'agissant des communes nouvelles, le régime dérogatoire de versement du FCTVA a pu être conçu comme une incitation à la fusion de communes. Néanmoins, le nombre de communes nouvelles créées avant et depuis la mise en place du régime dérogatoire tend à montrer que son effet a été plus que limité.

Entre 2010 et 2024, 894 communes nouvelles ont été créées par fusion de 2 714 communes. Entre 2010 et 2015, seules 25 communes nouvelles avaient été créées par fusion de 70 communes. La contemporanéisation du FCTVA à compter de 2011 pour les communes nouvelles n'a donc pas eu d'effet notable pour inciter à leur création.

Le mouvement d'accélération des créations de communes nouvelles intervenu à compter de 2016 fait suite à l'instauration d'aides financières par la loi du 16 mars 2015 relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle, notamment la garantie du maintien de la DGF sur trois ans (et l'attribution d'une bonification de 5 % pour les communes nouvelles de 1 000 à 10 000 habitants) et le maintien des dotations de péréquation (DSU, DSR et DNP) également pour une période de trois ans suivant la création de la commune nouvelle. Depuis 2020, le mouvement de créations de communes nouvelles s'est de nouveau tari : entre 2020 et 2024, seules 76 communes nouvelles ont été créées.

### 1.2.3 Un objectif d'accélération de la croissance dans le cadre du plan de relance de 2009 par un versement l'année suivant la dépense

Dans le contexte de la récession économique mondiale de 2008-2009 consécutive à la crise des *subprimes*, la France a mis en place un plan de relance de 26 Md€.

Au titre de ce plan, l'article 1er de la loi de finances rectificative du 4 février 2009 a prévu qu'à compter de 2009, les bénéficiaires du FCTVA qui se sont engagés en 2009 et 2010, dans le cadre du Plan de relance, dans le dispositif de soutien à l'investissement mis en place par le Gouvernement bénéficient d'un versement du FCTVA en année N+1 suivant la réalisation de la dépense (article L. 1615-6 du CGCT). Afin d'être éligibles à ce versement anticipé, les collectivités devaient s'engager, par convention avec l'État, à réaliser des dépenses d'équipement supérieures ou égales à la moyenne de celles constatées dans leurs comptes administratifs sur la période 2004 à 2007. Pour les collectivités bénéficiaires ayant respecté cet engagement, ce dispositif de versement anticipé du FCTVA en année N+1 a été pérennisé.

Dans une communication au Parlement sur la mise en œuvre du plan de relance[20], la Cour a souligné que « *nombre de signataires de conventions ont rencontré des difficultés pour réaliser en 2009 un montant de mandatements supérieur à la moyenne des années 2004 à 2007. Ainsi dans une grande région, 26 % des organismes signataires n'avaient pas atteint l'objectif minimal de mandatements au 31 décembre 2009, ni* a fortiori *leurs engagements de dépenser davantage : 83 % ne les avaient pas respectés. Afin de limiter l'ampleur de ces échecs, la loi de finances pour 2010 a modifié les critères initiaux pour mesurer le respect de l'engagement conventionnel. Ainsi, aux mandatements de 2009, comme initialement prévu, ont été ajoutés les restes à réaliser au 31 décembre sur les opérations engagées en 2009. Ainsi, au sein d'un échantillon de départements d'une autre région, la Cour a constaté que, parmi les collectivités*

[20] Cour des comptes, communication à la commission des finances de l'Assemblée nationale, *La mise en œuvre du plan de relance de l'économie française*, juillet 2010.

*ayant atteint l'objectif minimal, 17 % l'ont atteint grâce à la prise en comptes des restes à réaliser* ».

Les dépenses locales d'investissement ont, dans leur ensemble, stagné en 2009 et 2010 par rapport à 2008, année où elles avaient baissé par rapport à 2007 (- 4 %).

Dans le contexte de crise économique mondiale, de la situation de quasi-faillite, puis de la résolution de la banque Dexia, principal prêteur aux collectivités[21] et des surcoûts supportés par les collectivités du fait de la souscription d'emprunts toxiques proposés par cet établissement financier[22], l'avancement du calendrier des versements du FCTVA a pu avoir un effet positif sur les investissements réalisés en 2009 et 2010 par les collectivités.

En tout état de cause, ce régime dérogatoire, qui devait soutenir l'investissement public local dans le cadre du Plan de relance de 2008 et prenait pour références les niveaux d'investissement de 2009 et de 2010, aurait logiquement dû être supprimé au terme du Plan de relance. Il a toutefois été maintenu.

Par ailleurs, la Métropole du Grand Paris, la Métropole de Lyon, la collectivité de Corse, les collectivités territoriales de Guyane et Martinique, les régions issues d'un regroupement, ainsi que les communes membres d'un EPCI qui décident de mutualiser dans le cadre de ce dernier le versement de la DGF (mentionnées au II de l'article précité du CGCT)[23], bénéficient également, depuis 2014 ou 2015, d'un régime dérogatoire comportant un versement anticipé en année N+1.

Pour ces autres catégories de collectivités, les justifications de nature économique à la mise en place d'un versement du FCTVA en année N+1 font défaut depuis l'origine. Il n'en existe pas plus aujourd'hui.

### 1.2.4 La superposition de trois régimes de versement

Les motifs à l'origine des deux régimes dérogatoires du FCTVA (plan de relance et incitation à l'intercommunalité) ont disparu depuis quinze ans.

Dans son rapport précité sur la mise en œuvre du plan de relance, la Cour avait montré qu'un versement anticipé n'avait pas d'effet durable sur les dépenses d'équipement annuelles des collectivités. Une fois passée la première année d'avancement des versements (de N+2 à N+1 et de N+1 à N), l'effet sur le niveau de l'investissement ne peut que diminuer. À tout le moins, et à défaut d'évaluations, il est difficile d'apprécier l'impact des régimes dérogatoires.

Pour autant, les deux régimes de versement anticipé ont été maintenus, sans même faire l'objet d'une évaluation. La permanence de trois régimes distincts de versement du FCTVA s'explique par deux raisons exclusivement budgétaires :

---

[21] Cour des comptes, rapport public thématique, *DEXIA : un sinistre coûteux, des risques persistants*, juillet 2013

[22] Cour des comptes, Rapports publics annuels 2009 et 2010 *Les risques pris par les collectivités territoriales et les établissements publics locaux en matière d'emprunt*, février 2009 et 2010 ; Rapport public thématique *La gestion de la dette publique locale*, juillet 2011 ; Rapports sur *Les finances publiques locales 2013 à 2017* ; Rapport public annuel 2018, *La sortie des emprunts à risque des collectivités locales : un exercice mené à bien mais un coût élevé pour les finances publiques*, février 2018.

[23] Dans les faits, aucune commune n'exerce cette possibilité.

- du point de vue de l'État, la juxtaposition de trois régimes distincts de versement du FCTVA (en année N, N+1 ou N+2) en fonction de l'année de réalisation de la dépense (N) est parfois présentée comme une manière de lisser les fluctuations du cycle de l'investissement public local. En effet, un régime unique de versement conduirait l'État à supporter un prélèvement sur recettes significativement plus élevé lors des exercices faisant suite à des années de fort investissement ;
- pour les collectivités concernées, la suppression des régimes dérogatoires (en années N et N+1) pour revenir au seul régime de droit commun (en année N+2) repousserait selon le cas d'une ou de deux années la perception d'une importante recette d'investissement, avec des effets notables sur leur budget et leur trésorerie. Ces effets pourraient cependant être lissés par un mécanisme de sortie progressive des régimes dérogatoires.

Le régime N+2 de droit commun continue à regrouper une majorité de collectivités ou de groupements. En 2024, le nombre de bénéficiaires du fonds par régime se répartissait ainsi : 4,4 % des collectivités et de groupements pour le régime N, 40,0 % pour le régime N+1 et 55,6 % pour le régime N+2. Le nombre exact de collectivités bénéficiant du fonds et relevant de chaque régime n'a pas été communiqué à la Cour[24].

Toutefois, le régime de droit commun (en année N+2) représente désormais l'exception en termes de montants versés : en 2024, 19,9 % pour le régime d'attribution en N+2, contre 18,7 % pour le régime N et 61,4 % pour le régime N+1.

Dans ces conditions, l'argument d'un lissage du cycle de la dépense paraît peu fondé et, à tout le moins, ne peut produire que des effets limités au regard de la prépondérance des montants versés en année N+1.

Dans ce contexte, la loi de finances pour 2026 a prévu que les versements du FCTVA aux communautés de communes, communautés d'agglomération, établissements publics territoriaux et métropoles et communautés urbaines qui se substituent à des communautés d'agglomération, jusque-là réalisés en année N, sont, à compter de 2026, effectués l'année N+1 suivant la dépense d'investissement. Cette mesure permettrait à l'État de réaliser une moindre dépense estimée à 735 M€ pour l'année 2026. Malgré un effet incitatif limité à leur création (cf. *supra*), les communes nouvelles conservent le bénéfice d'un versement en année N.

**Tableau n° 2 : parts respectives des trois régimes de versement en 2024 (en M€)**

| Régime | Montants | Part | Nombre de collectivités ou de groupements (approximation) | Part |
|---|---|---|---|---|
| *Année N* | 1 372, 0 | 18,7 % | 2 000 | 4,4 % |
| *Année N+1* | 4 510, 3 | 61,4 % | 18 000 | 40,0 % |
| *Année N+2* | 1 459, 5 | 19,9 % | 25 000 | 55,6 % |
| ***Total*** | **7 341, 9** | **100 %** | **45 000** | **100,0 %** |

*Source : Cour des comptes à partir de données de la DGCL et du rapport sur les finances publiques locales annexé au PLF 2025*

[24] Sur ce point, les données divergent d'un document à l'autre (45 000 collectivités dans le rapport sur la situation des finances publiques locales annexé au PLF 2026, 57 000 sur le site collectivités locales.gouv.fr).

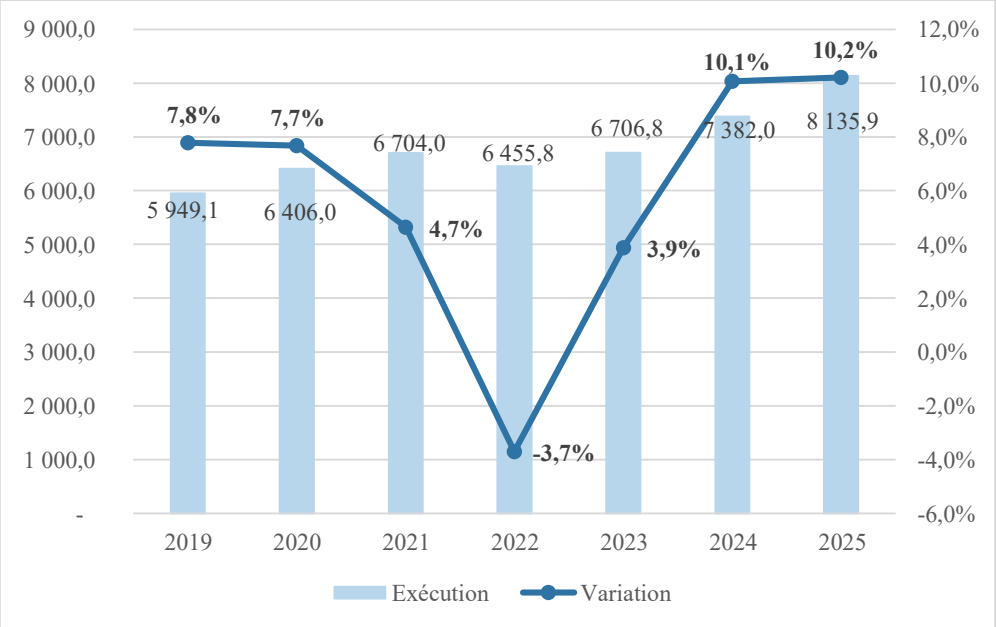
## 1.3 Des montants en forte hausse au cours de la période récente

Dans l'ensemble des PSR au profit des collectivités, le FCTVA est celui qui a enregistré au cours des années récentes la plus forte progression sous l'effet de la croissance de l'investissement public local et, dans une moindre mesure, des extensions successives du périmètre d'éligibilité des dépenses prises en charge par ce dispositif. Le FCTVA représente plus des deux-tiers du soutien financier de l'État à l'investissement public local.

### 1.3.1 Une croissance du fonds sous l'effet conjugué de plusieurs facteurs

Entre 2019 et 2025, les montants exécutés au titre du FCTVA ont augmenté de 2,2 Md€, soit 36,6 %, passant de 5,9 Md€ à 8,1 Md€. Le fonds est ainsi le prélèvement sur les recettes de l'État qui a enregistré la plus forte progression parmi ceux en faveur des collectivités et de leurs groupements.

**Graphique n° 1 : exécution du FCTVA entre 2019 et 2025**




*Source : Cour des comptes*

Le niveau d'exécution de 2025 est le plus élevé jamais atteint en valeur absolue.

Trois causes cumulatives expliquent la hausse du FCTVA.

Premièrement, l'investissement des collectivités bénéficiaires du FCTVA augmente depuis 2018, exception faite de l'année 2020, marquée par une contraction de l'investissement dans le contexte de crise sanitaire.

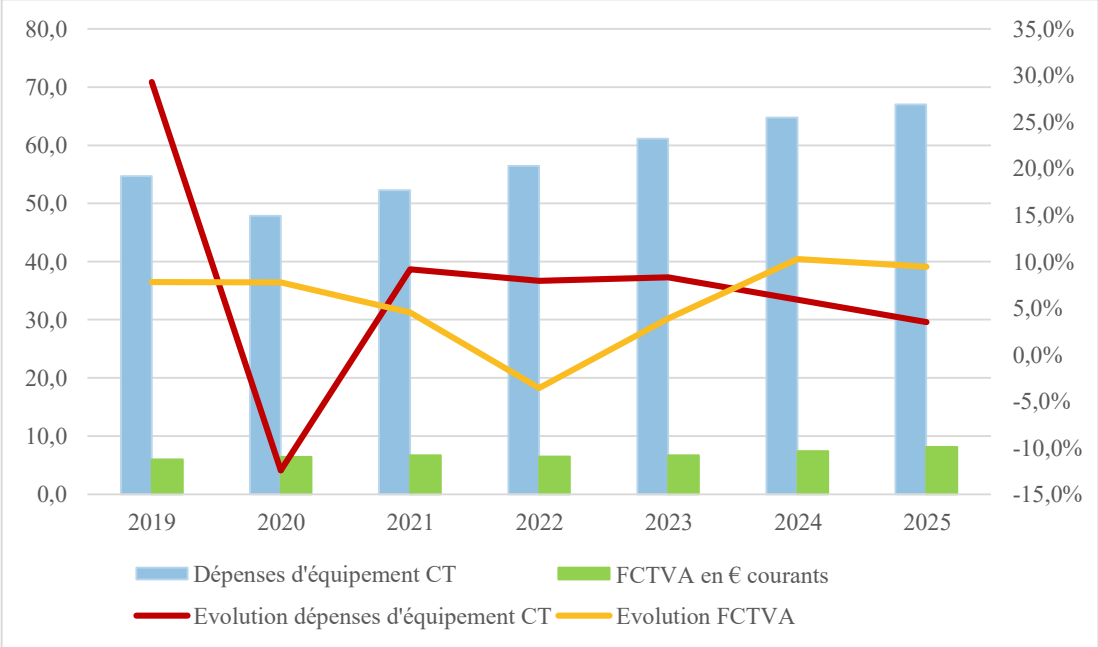
Pour une part, cette évolution traduit l'incidence du cycle électoral municipal. Le montant des dépenses augmente à l'approche des élections municipales afin de permettre la réalisation des objectifs du mandat électoral sur le point de s'achever, puis se contracte au cours de l'année des élections, dans l'attente des décisions des nouveaux conseils municipaux et des conseils communautaires des intercommunalités. En raison de la crise sanitaire « Covid », le cycle municipal 2020-2025 a cependant une physionomie différente, dans laquelle les dépenses d'équipement communal et intercommunal ont enregistré une hausse continue.

En dehors du cycle électoral, la hausse continue des dépenses locales d'investissement s'explique aussi par les objectifs nationaux et locaux de développement de l'offre de transports en commun du quotidien et de rénovation d'un parc immobilier énergivore dans un contexte de hausse des prix de l'énergie et d'obligations réglementaires portant sur les bâtiments tertiaires dans le cadre de la stratégie nationale bas carbone.

Enfin, la poussée inflationniste à la suite de la crise sanitaire « Covid » puis de la guerre en Ukraine a contribué au renchérissement des dépenses d'équipement des collectivités et de leurs groupements, notamment en 2022 et 2023, et a un effet différé en 2024 et en 2025 sur le FCTVA en raison des régimes de versement en année N+1 et N+2.

Au total, entre 2019 et 2025, les dépenses d'équipement des collectivités et de leurs groupements sont passées de 54,7 Md€ à 67,0 Md€, soit une hausse de 22,5 %. Parallèlement, les dépenses de FCTVA ont crû de 5,9 Md€ à 8,1 Md€, soit une hausse de 36,7 %. L'importance de cet écart traduit notamment une différence de périmètre (Île-de-France mobilités et la Société des grands projets perçoivent le FCTVA sans être des collectivités ou des groupements de collectivités) et les extensions successives du périmètre d'éligibilité des dépenses au FCTVA.

**Graphique n° 2 : évolution comparée des dépenses d'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements (y compris syndicats) et du FCTVA entre 2019 et 2025 (en Md€ et en %)**




*Source : Cour des comptes d'après des données de la direction du budget et de la DGFIP*

Deuxièmement, comme il vient d'être indiqué, le périmètre des dépenses éligibles au FCTVA a été progressivement étendu (cf. encadré *infra*). Ainsi, la loi de finances pour 2016 a rendu éligibles au FCTVA les dépenses d'entretien des bâtiments publics et de la voirie payées à compter du 1er janvier 2016. La loi de finances pour 2020 a ensuite étendu cette possibilité aux dépenses d'entretien des réseaux. À compter de 2021, les dépenses de fourniture de prestations de solutions relevant de l'informatique en nuage ont également été intégrées au périmètre d'éligibilité. Enfin, la loi de finances pour 2024 a réintégré à l'assiette d'éligibilité au FCTVA, à compter du 1er janvier 2024, les dépenses d'aménagement de terrains, exclues lors de l'automatisation du fonds en 2021 (voir 2. *infra*).

Troisièmement, l'augmentation des dotations d'investissement attribuées par l'État aux collectivités a pu avoir un effet de levier sur le niveau de leurs investissements. À cet égard, l'État a mis en place, en 2021, une dotation de soutien à l'investissement public local (DSIL) exceptionnelle d'un montant de 375 M€. En outre, la DSIL a été abondée, en 2022, de 337 M€[25]. De surcroît, dans le cadre du plan de relance, deux nouvelles dotations, non pérennes, ont été créées : la dotation de rénovation énergétique dotée de 950 M€ et la dotation régionale d'investissement pour 600 M€. Enfin, le fonds d'accélération de la transition écologique ou « fonds vert » a été instauré par la loi de finances initiale (LFI) pour 2023 pour un montant de 2 Md€ d'autorisations d'engagement (AE) et de 500 M€ de crédits de paiement (CP). La LFI pour 2024 a ouvert 2,5 Md€ d'AE et 1,6 Md€ de CP[26]. La LFI pour 2025 a ouvert 1,1 Md€

[25] Cet abondement provenait de crédits européens (FEDER), dont l'Union européenne n'a pas demandé la restitution, destinés à soutenir en particulier les collectivités bénéficiaires du programme « Action cœur de ville ».
[26] Toutefois, le décret n° 2024-124 du 21 février 2024 a annulé 500 M€ d'AE et 430 M€ de CP.

d'AE et de CP[27]. Pour ces deux dernières années, l'exécution du fonds vert s'est établie à respectivement 1,6 Md€ en AE et 0,6 Md€ en CP et à 0,9 Md€ en AE et 0,8 Md€ en CP.

**Les évolutions des critères d'éligibilité de dépenses locales au FCTVA**

L'éligibilité des dépenses des collectivités à une prise en charge par le FCTVA dépend de la réunion de six critères juridiques cumulatifs[28] :

- la dépense doit avoir été réalisée par un bénéficiaire du fonds dont la liste est limitativement fixée par l'article L. 1615-2 du CGCT ;
- la collectivité bénéficiaire doit être propriétaire de l'équipement pour lequel cette dépense a été engagée ;
- le bénéficiaire doit être compétent pour agir dans le domaine concerné ;
- la dépense doit avoir été grevée de TVA ;
- la dépense ne doit pas avoir été exposée pour les besoins d'une activité assujettie à la TVA permettant la récupération de la TVA par la voie fiscale ;
- la dépense ne doit pas être relative à un bien cédé.

La loi de finances pour 2016[29] a intégré au périmètre d'éligibilité certaines dépenses de fonctionnement : les dépenses d'entretien et de réparation des bâtiments publics et de voiries, qui représentaient environ 305 M€ de FCTVA en 2024.

La loi de finances pour 2020 a intégré les dépenses de fonctionnement d'entretien des réseaux, soit 58 M€ de FCTVA en 2024[30].

L'automatisation du fonds, mise en œuvre à compter de 2021, a entraîné des modifications des règles d'éligibilité. Sont dorénavant éligibles l'ensemble des dépenses de fonctionnement et d'investissement enregistrées sur un compte de la nomenclature comptable défini comme éligible par l'arrêté du 30 décembre 2020 fixant la liste des comptes éligibles (cf. annexe n°2) à la procédure de traitement automatisé relative à l'attribution du FCTVA.

Si les six critères juridiques précités ont été maintenus, plusieurs aménagements ont été apportés au périmètre des dépenses éligibles à une prise en charge par la FCTVA.

[27] Le décret du 25 avril 2025 portant annulation de crédits a supprimé 63,3 M€ d'AE et 61,8 M€ de CP, correspondant au montant de la réserve initiale.

[28] Des régimes dérogatoires aux six critères et notamment celui de la propriété ont cependant été créés notamment pour les travaux de lutte contre les risques naturels même si la collectivité n'est pas propriétaire du bien, certains travaux réalisés sur le domaine public de l'État et notamment le domaine public fluvial ou routier, certains travaux réalisés sur des immeubles du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, subventions d'équipement versées à la société Canal Seine Nord Europe, constructions ou extensions d'établissements d'enseignement supérieur.

[29] Article 34.

[30] La note d'information du 23 mars 2020 relative aux dépenses d'entretien des réseaux précise que « *Les dépenses d'entretien de réseaux doivent être entendues comme les travaux d'entretien concernant la partie d'un ouvrage pouvant contenir des éléments linéaires de canalisation, des équipements ou accessoires et des branchements ; mais aussi les travaux d'entretien sur les réseaux de distribution eux-mêmes, regroupant des canalisations aériennes ou souterraines ainsi que les travaux d'entretien sur les accessoires de réseau comme les installations annexes, les branchements, les colonnes montantes et dérivations individuelles* ».

Dans un objectif de neutralité budgétaire pour le budget de l'État (stabilité du montant global du FCTVA en dehors de la hausse tendancielle de l'investissement public local) et après négociation avec les associations d'élus, plusieurs dépenses éligibles avant l'automatisation ont été retirées du périmètre d'éligibilité en 2021.

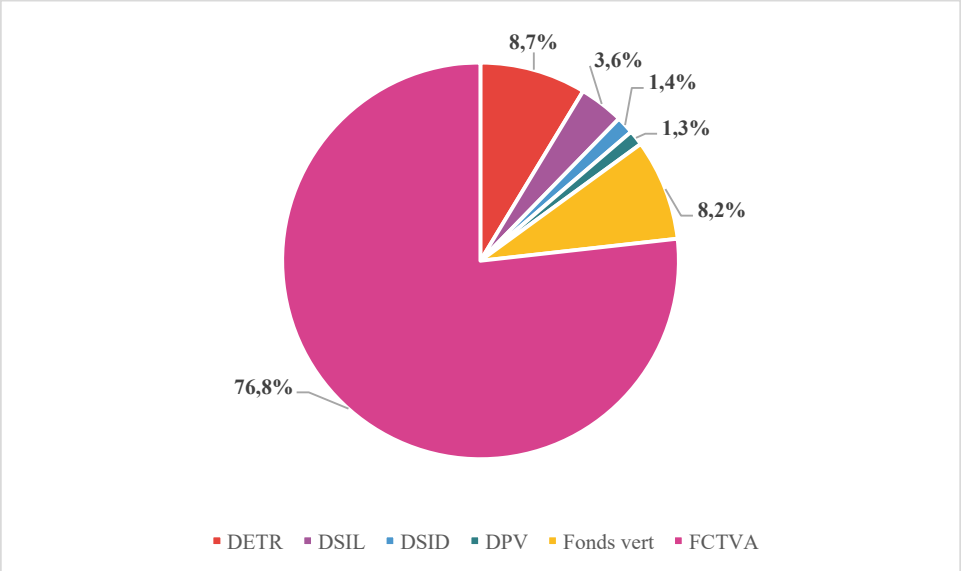
Il s'agit en premier lieu des dépenses d'acquisition de terrains (compte 211) et de celles d'aménagement et d'agencement de terrains (compte 212). Les dépenses d'aménagement et d'agencement de terrains ont toutefois été réintégrées en 2024 au périmètre des dépenses éligibles pour un montant estimé de 250 M€ en année pleine, c'est-à-dire à compter de 2026, quand l'ensemble des collectivités et groupements percevant le FCTVA en année N, N+1 et N+2 bénéficieront de cette disposition.

Il s'agit aussi des contributions versées par les collectivités dans le cadre de concessions d'aménagement (compte 2764), dans la mesure où il était impossible d'identifier la part de ces contributions finançant des équipements publics destinés à intégrer le patrimoine de la collectivité. En revanche, ont été intégrées en 2021 à l'assiette d'éligibilité de nouvelles dépenses de fonctionnement relatives aux droits d'utilisation informatique en nuage (compte 65811) au taux dérogatoire de 5,6 % (environ 4 M€ en 2024).

### 1.3.2 Une place prépondérante du FCTVA dans le soutien de l'État à l'investissement public local, notamment communal

Le FCTVA est le premier soutien de l'État à l'investissement public local. Comme il a été souligné, il est le seul libre d'emploi. En 2025, il représentait 76,8 % des transferts financiers de l'État aux collectivités ayant pour objet de contribuer au financement de leurs dépenses d'équipement.

**Graphique n° 3 : part du FCTVA dans le soutien de l'État à l'investissement public local en 2025**




*Source : Cour des comptes*

Cette proportion atteignait près de 80 % avant la création en 2023 du fonds d'accélération de la transition écologique, dit « fonds vert ».

**Tableau n° 3 : part du FCTVA dans le soutien de l'État à l'investissement public local (en AE, en M€)**

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *DETR* | 967,5 | 944,5 | 930,8 | 929,1 | 936,2 | 945,3 | 917,2 | -5,2 % |
| *DSIL* | 557,0 | 526,2 | 497,9 | 793,0 | 507,3 | 470,6 | 384,3 | -31,0 % |
| *DSID* | 180,1 | 155,7 | 150,7 | 199,8 | 199,9 | 194,5 | 151,2 | -16,0 % |
| *DPV* | 142,0 | 136,5 | 133,1 | 141,8 | 141,4 | 139,9 | 134,7 | -5,1 % |
| *Fonds vert* | - | - | - | - | 1 999,4 | 1 590,0 | 871,4 | Ns |
| *FCTVA* | 5 949,0 | 6 406,0 | 6 704,0 | 6 456,0 | 6 706,6 | 7 382,0 | 8 135,9 | 36,6 % |
| ***Total*** | **7 795,6** | **8 168,9** | **8 416,5** | **8 519,7** | **10 490,8** | **10 722,3** | **10 594,7** | **37,5 %** |
| *Part du FCTVA* | 76,3 % | 78,4 % | 79,7 % | 75,8 % | 63,9 % | 68,8 % | 76,8 % | -9,8 % |

*Sources : Cour des comptes – la consommation des AE des dotations budgétaires est retraitée des AE non consommées.*

Les communes sont les principales bénéficiaires du FCTVA. En 2024, elles ont perçu 50 % des attributions du fonds. Avec leurs groupements, intercommunalités et syndicats, cette proportion atteignait 72 %.

**Tableau n° 4 : répartition des montants de FCTVA par type de collectivités (2019-2024, en Md€)**

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | *% du total* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Communes* | 2,8 | 3,1 | 3,0 | 2,8 | 2,9 | 3,2 | *50 %* |
| *EPCI* | 1,0 | 1,1 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | *22 %* |
| *Départements* | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | *19 %* |
| *Régions* | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | *10 %* |
| *Total (partiel)* | *5,3* | *5,7* | *5,9* | *5,7* | *5,9* | *6,5* | |

*Source : Cour des comptes d'après des données de la DGFiP*

## 1.4 Un effet incitatif à l'investissement public local difficile à apprécier, un impact plus probable sur les modalités de son financement

Le FCTVA est un concours financier libre d'emploi qui vise à soutenir l'investissement public local. Il est complété par plusieurs dotations budgétaires (DETR, DSIL, DSID, DPV et fonds vert), dont le montant agrégé a atteint 2,5 Md€ en AE et CP au cours de l'exécution budgétaire 2025. Dans ces conditions, il est difficile de mesurer l'impact spécifique du FCTVA sur la décision d'investissement.

### 1.4.1 Une tentative de mesure de l'effet levier du FCTVA sur les dépenses devenues récemment éligibles

L'analyse de l'évolution de certaines dépenses intégrées ou sorties du périmètre d'éligibilité depuis la réforme de l'automatisation de 2021 ne permet pas d'établir de lien direct de causalité entre éligibilité et montant des dépenses d'investissement concernées, ni de tirer de conclusion nette sur l'impact du FCTVA sur l'investissement public local.

Ainsi, alors que les dépenses totales d'équipement des collectivités ont augmenté de 54 % entre 2016 et 2024, soit une croissance annuelle moyenne de 5,8 %, les dépenses d'entretien des bâtiments publics et des voiries, devenues éligibles en 2016, ont évolué à un rythme plus lent. Elles ont ainsi enregistré des hausses annuelles de respectivement 20,9 % et 18 %, soit de 2,4 % et de 2,1 % en moyenne annuelle.

Parallèlement, les dépenses d'entretien des réseaux, intégrées au périmètre des dépenses éligibles en 2020, ont enregistré une croissance plus élevée depuis lors. Toutefois, leur progression annuelle reste inférieure à celle du total des dépenses d'équipement.

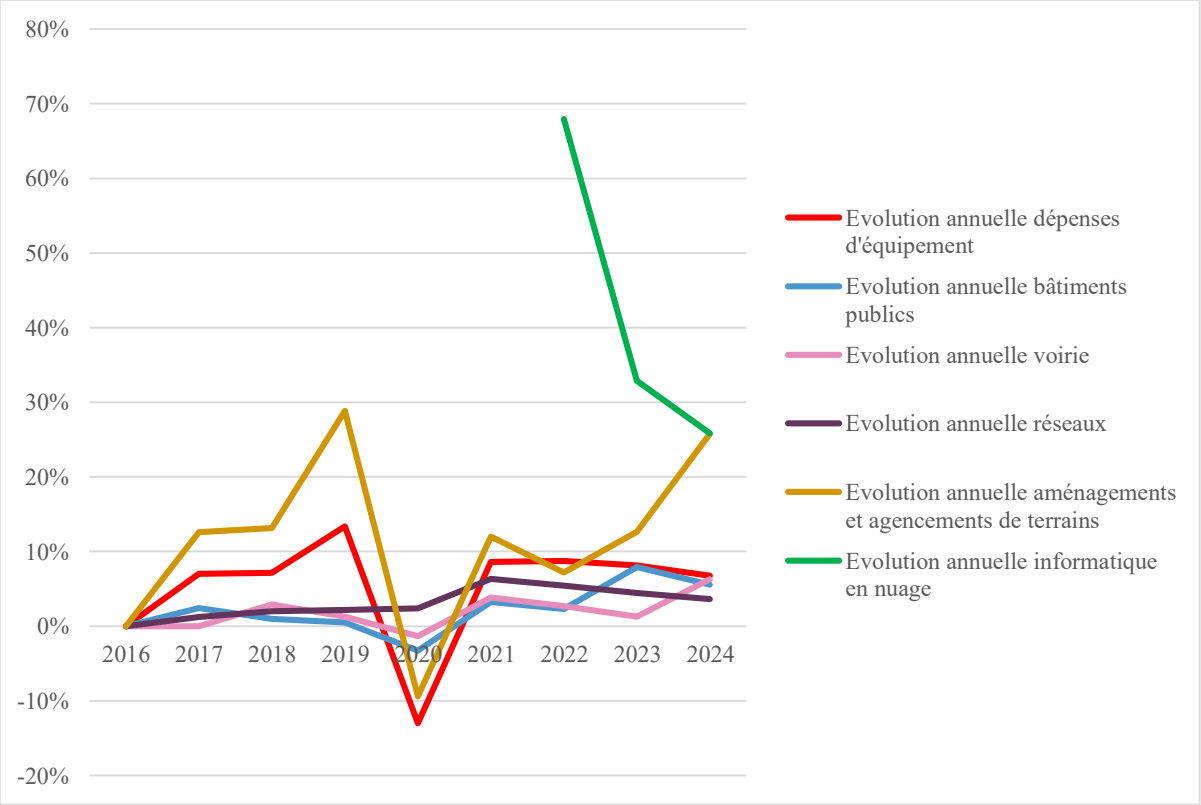
À l'inverse, les dépenses d'aménagement et d'agencement de terrains, éligibles pour celles antérieures à 2021, puis inéligibles pour celles de 2021 à 2023 et de nouveau intégrées au périmètre d'éligibilité pour celles des années 2024 et suivantes, ont fortement augmenté en 2021 et 2023 et encore plus fortement en 2024.

Enfin, les dépenses relatives aux droits d'utilisation informatique en nuage enregistrent une progression annuelle importante depuis leur éligibilité, mais en baisse entre 2022 et 2024. Un compte *ad hoc* n'ayant été créé qu'en 2021, année à partir de laquelle elles sont devenues éligibles, leur évolution antérieure ne peut être analysée.

Au final, les dépenses précitées, qu'elles soient ou non éligibles au FCTVA, enregistrent des variations parallèles à celles des dépenses d'équipement prises dans leur ensemble.

Les décisions d'investissement des collectivités sont intrinsèquement liées aux cycles électoraux, à la conjoncture économique et à l'évolution de leurs recettes. Dans un contexte où l'investissement public local est influencé par des facteurs macroéconomiques (taux d'intérêt et inflation) et des décisions propres de gestion, appréhender l'effet spécifique du FCTVA est un exercice complexe aux résultats incertains.

**Graphique n° 4 : évolution annuelle des dépenses d'investissement et de fonctionnement devenues récemment éligibles ou inéligibles au FCTVA (en %)**




*Source : Cour des comptes à partir de données de la DGFIP*

### 1.4.2 Une influence plus avérée sur les modalités de financement que sur le niveau de l'investissement

En 2025, le FCTVA représentait 25,3 % des recettes réelles d'investissement et 14 % de l'agrégat formé par l'épargne nette des remboursements d'emprunts et des recettes réelles d'investissement (autofinancement propre) des collectivités territoriales et de leurs groupements (hors syndicats). Depuis 2016, cette proportion est relativement stable, comprise entre 21,6 % et 25,3 %. Parallèlement, sur la même période, le FCTVA a représenté entre 11 % et 14 % environ de l'autofinancement.

Sans le FCTVA, le besoin de financement des collectivités et de leurs groupements (hors syndicats) aurait été plus élevé de près de 32 % en moyenne par an. Pour conserver un même niveau de dépenses d'investissement, les entités locales auraient dû recourir plus fortement à des prélèvements sur leur fonds de roulement ou à la souscription d'emprunts.

**Tableau n° 5 : le FCTVA dans le financement des collectivités territoriales et de leurs groupements (hors syndicats) (en Md€)**

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***ÉPARGNE NETTE*** | **17,6** | **18,8** | **20,2** | **23,3** | **19,1** | **25,6** | **26,2** | **22,8** | **20,7** | **23,0** |
| ***RECETTES RÉELLES D'INVESTISSEMENT*** | **19,6** | **20,8** | **22,4** | **24,0** | **23,6** | **24,8** | **25,7** | **27,5** | **28,8** | **28,5** |
| *Dont FCTVA* | 4,8 | 4,6 | 5,0 | 5,3 | 5,7 | 5,9 | 5,7 | 5,9 | 6,5 | 7,2 |
| *Dont subventions d'équipement reçues* | 8,6 | 9,1 | 10,2 | 11,4 | 11,8 | 12,6 | 13,4 | 15,4 | 16,7 | 15,9 |
| *Dont autres recettes* | 6,1 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 6,2 | 6,3 | 6,6 | 6,2 | 5,6 | 5,5 |
| ***AUTOFINANCEMENT PROPRE*** | **37,2** | **39,6** | **42,6** | **47,3** | **42,7** | **50,4** | **51,9** | **50,3** | **49,4** | **51,5** |
| ***DÉPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT*** | **50,7** | **54,4** | **57,0** | **64,5** | **59,9** | **63,6** | **67,9** | **72,5** | **77,4** | **79,1** |
| *Dont dépenses d'équipement* | 36,9 | 39,5 | 42,3 | 48,0 | 41,7 | 45,3 | 49,3 | 53,2 | 56,8 | 59,1 |
| ***BESOIN DE FINANCEMENT*** | **13,5** | **14,7** | **14,4** | **17,2** | **17,2** | **13,2** | **16,0** | **22,2** | **28,0** | **27,6** |
| *Emprunts souscrits* | 15,7 | 15,6 | 15,6 | 16,4 | 19,8 | 18,1 | 18,8 | 18,2 | 23,8 | 26,0 |
| *Variation du fonds de roulement* | 2,2 | 0,8 | 1,2 | -0,8 | 2,6 | 4,9 | 2,8 | -4,0 | -4,2 | -1,6 |
| *Part de FCTVA dans les recettes réelles d'investissement* | 24,7% | 22,2% | 22,2% | 22,0% | 24,1% | 23,8% | 22,1% | 21,6% | 22,5% | 25,3% |
| *Part du FCTVA dans l'autofinancement* | 13,0% | 11,6% | 11,7% | 11,2% | 13,3% | 11,7% | 10,9% | 11,8% | 13,1% | 14,0% |
| *Besoin de financement sans FCTVA* | 18,3 | 19,3 | 19,4 | 22,5 | 22,9 | 19,1 | 21,7 | 28,1 | 34,5 | 34,8 |
| *Augmentation du besoin de financement sans FCTVA* | 35,9% | 31,3% | 34,4% | 30,7% | 33,1% | 44,9% | 35,4% | 26,7% | 23,2% | 26,1% |

*Source : Cour des comptes à partir de données de la DGFIP*

L'hypothèse peut être posée qu'en l'absence du FCTVA, les collectivités et leurs groupements auraient renoncé à certains investissements, mais pas à la hauteur du montant du FCTVA, et qu'elles auraient davantage puisé dans leur fonds de roulement ou recouru plus fortement à l'emprunt pour financer leurs investissements maintenus.

Le FCTVA apparaît ainsi plus comme un facteur d'amélioration de la soutenabilité financière des investissements des collectivités que de déclenchement de projets d'investissement.

## *CONCLUSION INTERMÉDIAIRE*

*Créé en 1978 sous la forme d'une dotation budgétaire, le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) a été transformé en 1983 en un prélèvement sur les recettes de l'État. La loi de finances annuelle en prévoit le montant estimatif. Entre 2019 et 2025, le FCTVA est passé de 5,9 Md€ à 8,1 Md€ (+ 2,2 Md€ soit + 36,6 %) en raison de la hausse de l'investissement public local, pour laquelle les dotations de l'État ont pu jouer un effet de levier, et, dans une moindre mesure, de l'extension du périmètre des dépenses éligibles.*

*Le FCTVA a pour objectif originel de soutenir l'investissement public local, en remboursant aux collectivités la TVA qu'elles supportent sur leurs dépenses d'équipement. Il est le seul soutien de l'État à l'investissement public local libre d'emploi et prévisible pour les collectivités.*

*Si le FCTVA reste lié à la TVA par son objet et sa dénomination, la compensation qu'il opère est devenue partielle. En effet, le taux appliqué est décorrélé des taux effectifs de TVA sous l'effet de l'application d'une réfaction au titre de la contribution de la France au budget de l'Union européenne. Par ailleurs, le taux forfaitaire de prise en charge est appliqué de manière homogène à l'ensemble des collectivités territoriales et leurs groupements, alors que la TVA n'est pas applicable ou donne lieu à un taux réduit dans les départements d'outre-mer ; les collectivités de ces départements bénéficient ainsi d'une subvention implicite de l'État au financement de leurs dépenses d'équipement.*

*À l'objectif originel de soutien à l'investissement public local, sont venus s'ajouter deux autres objectifs, d'accélération de la croissance au moment de la récession économique déclenchée par la crise des* subprimes *et d'incitation au développement des intercommunalités quand la participation à celles-ci avait un caractère encore facultatif pour les communes. Ces objectifs conduisent à faire coexister trois régimes distincts de versement des fonds. À côté du régime de droit commun comportant un versement en année N+2 suivant la dépense effectuée, des régimes dérogatoires permettent un versement en N+1, voire en N pour certaines collectivités. Alors que les motifs à l'origine de ces régimes dérogatoires ont disparu depuis quinze ans, ils ont été pérennisés sans que leur efficacité ait été évaluée. À l'exception des communes nouvelles, la loi de finances pour 2026 a cependant substitué un régime en année N+1 au régime en année N pour les collectivités qui en bénéficiaient.*

*L'impact du FCTVA sur l'investissement public local est difficile à apprécier. Les comparaisons entre les dépenses d'équipement continûment éligibles et celles d'équipement ou de fonctionnement devenues éligibles ou inéligibles au fil de réformes ponctuelles ne permettent pas d'établir un lien direct et robuste entre l'éligibilité au FCTVA et le montant des dépenses réalisées. Les variations observées de ces dépenses suivent globalement la tendance générale de l'investissement public local, influencée par les cycles électoraux, la conjoncture économique et l'évolution des recettes des collectivités, ainsi que les contraintes propres à chacune d'elles.*

*Le FCTVA représente une part significative et stable des recettes réelles d'investissement et de l'agrégat formé par l'épargne nette des remboursements d'emprunt et les recettes réelles d'investissement des collectivités territoriales et de leurs groupements. Il contribue de manière structurelle à l'autofinancement de leurs dépenses d'équipement, en en réduisant le coût net. Si le FCTVA n'existait pas, il est probable que les collectivités et leurs groupements auraient renoncé à certains investissements, pas nécessairement à la hauteur du montant du FCTVA, et auraient davantage puisé dans leur fonds de roulement ou recouru plus fortement à l'emprunt pour financer leurs investissements maintenus.*

*Le FCTVA peut ainsi apparaître plus comme un facteur d'amélioration de la soutenabilité financière des investissements des collectivités et de leurs groupements, que comme un levier de déclenchement de projets d'investissement.*

---

# 2 UN PROCESSUS DE GESTION ENCORE LOURD ET INSUFFISAMMENT SECURISÉ

Le versement du FCTVA aux collectivités a été automatisé par étapes à partir de 2021 et jusqu'en 2023. Cette automatisation se traduit par le versement du FCTVA au titre des seules dépenses imputées par les collectivités sur une liste limitative de comptes éligibles. Ce versement doit toutefois respecter les six critères juridiques d'attribution du FCTVA, qui n'ont pas évolué (cf. 1. *supra*).

La fiabilité des imputations comptables des collectivités est donc une condition déterminante, quoique non exclusive, du versement à bon droit du FCTVA.

Afin d'assurer son versement à bon droit, le paiement du FCTVA intervient à la suite de contrôles réalisés par les préfectures et les directions départementales des finances publiques (DDFiP) et en leur sein, les services de gestion comptable.

## 2.1 Un bilan mitigé de l'automatisation du versement du FCTVA en raison de son caractère inabouti

L'automatisation du versement du FCTVA devait bénéficier :

- aux collectivités, par la simplification de leurs démarches, la réduction des délais de versement à celles-ci et la disparition du non recours au dispositif par une partie d'entre elles ;
- à l'État, par la réduction des coûts de traitement des demandes des collectivités par ses services ;
- à la bonne application des règles fixées par le législateur, par une réduction des risques d'erreur dans l'attribution des fonds grâce à une fiabilité accrue des données.

L'examen de la mise en œuvre de ce dispositif fait apparaître un bilan nuancé, sinon mitigé, en raison principalement du caractère incomplet du processus de gestion dématérialisée pour les collectivités comme pour les services de l'État.

### 2.1.1 Une automatisation favorable dans une certaine mesure aux collectivités

Le FCTVA est versé aux collectivités et à leurs groupements plus rapidement qu'avant la réforme. En outre, le non-recours au FCTVA par les entités de petite taille a diminué pour ne plus revêtir qu'un caractère résiduel. En revanche, l'automatisation s'est accompagnée d'une simplification partielle des démarches des collectivités.

#### 2.1.1.1 Des versements infra-annuels plus rapides

L'automatisation du FCTVA, et plus particulièrement le calcul automatisé de sa liquidation[31], a nécessité la conception d'une nouvelle application destinée aux services préfectoraux et à l'administration centrale : ALiCE (Automatisation de la Liquidation des Concours de l'État).

L'automatisation a permis à la DGCL de fixer en amont un calendrier national de versement, qui rend le rythme d'attribution du FCTVA plus homogène à l'échelle nationale et plus prévisible pour les collectivités. Ce calendrier est suivi par les préfectures pour piloter leurs campagnes de contrôle et lisser ainsi la charge des agents (cf. *infra*), afin de réduire les délais d'attribution par rapport à ceux qui prévalaient sous le régime antérieur, entièrement déclaratif.

**Schéma n° 2 : calendrier de versement du FCTVA**

| | | Année N | | | | Année N +1 | | | | Année N +2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1er trimestre | 2e trimestre | 3e trimestre | 4e trimestre | 1er trimestre | 2e trimestre | 3e trimestre | 4e trimestre | 1er trimestre | 2e trimestre | 3e trimestre | 4e trimestre |
| régime N | réalisation de la dépense | Janvier et février | Mars à mai | Juin à août | Septembre à décembre | | | | | | | | |
| | transmission états déclaratifs | 15-mars | 15-juin | 15-sept. | 15-nov. | jusqu'au 31/03 | | | | | | | |
| | paiement | | avril | juillet | octobre et décembre | mars | mai-juin | | | | | | |
| régime N+1 | réalisation de la dépense | Du 1er janvier au 31 décembre N (JC) | | | | | | | | | | | |
| | transmission états déclaratifs | | | | | jusqu'au 31/03 | | | | | | | |
| | paiement | | | | | | Mai à juin ; Septembre | | | | | | |
| régime N+2 | réalisation de la dépense | Du 1er janvier au 31 décembre N (JC) | | | | | | | | | | | |
| | transmission états déclaratifs | | | | | | | à partir du 30/09 | jusqu'au 31/12 | | | | |
| | paiement | | | | | | | | | janvier à mars | | | |

*Source : DGCL*

Grâce à l'envoi automatisé des dépenses prises en charge par le FCTVA (transmission mensuelle des mandats de l'application Hélios de la DGFiP vers ALiCE) et au pilotage national du calendrier de versement, les attributions de FCTVA sont pour l'essentiel perçues par les collectivités et groupements bénéficiaires l'année où elles leur sont dues, selon le régime dont ils relèvent. Des attributions résiduelles après l'année leur sont versées lorsque les dépenses sont finalement validées à la suite de la réception tardive de pièces justificatives[32].

[31] Avant la réforme, la liquidation du FCTVA suivait un processus déclaratif par les collectivités et leurs groupements, suivi d'un contrôle des dépenses éligibles par les préfectures.

[32] Bilan de la mise en œuvre de l'article 251 de la loi n°2020-1721 de finances pour 2021 portant instauration d'un traitement automatisé visant à déterminer les attributions de FCTVA.

Les bilans établis par la DGFiP et la DGCL attestent que l'automatisation a accéléré significativement le rythme infra-annuel de versement du FCTVA. Les préfectures et les DDFiP rencontrées par la Cour dans le cadre de son enquête le confirment également. Les versements de FCTVA sont désormais réalisés à J+1 après transmission à l'application CHORUS des flux de l'application ALiCE relatifs aux montants liquidés (après ou sans contrôle).

Au 31 octobre 2022, le montant total attribué s'élevait ainsi à 5,7 Md€, soit 88 % de l'attribution annuelle (estimée à 6,5 Mds€ en LFI 2022), contre 4,6 Md€ en 2021, représentant 69 % de l'attribution totale de FCTVA, qui s'est élevée à 6,7 Md€.

Cette accélération des paiements se constate également pour les bénéficiaires du régime N+2 en 2023, malgré l'extension jusqu'au mois d'avril des versements du fait des ralentissements techniques de l'application. Fin avril 2023, près de 21 700 bénéficiaires du régime N+2 avaient bénéficié de leurs attributions de FCTVA sur les dépenses 2021, soit 1,1 Md€, et 9 % seulement des dépenses restaient à traiter.

Le FCTVA est ainsi attribué de manière plus régulière et rapide en régime automatisé.

#### 2.1.1.2 Une réduction des situations de non recours au FCTVA

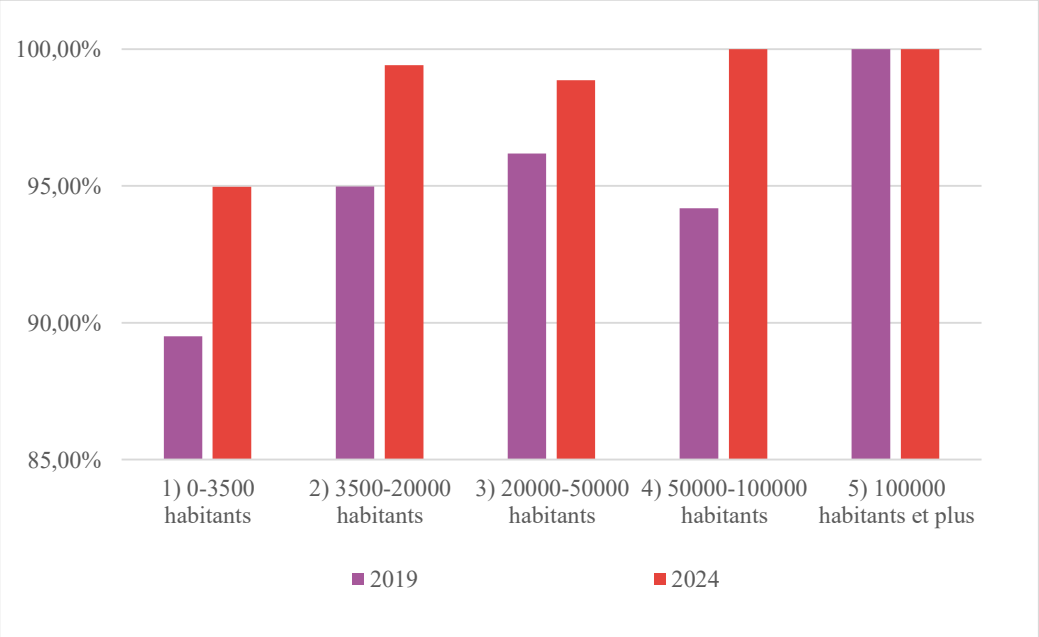
À l'échelle d'une collectivité prise individuellement, il ne saurait être considéré que si elle perçoit du FCTVA depuis l'automatisation alors qu'elle n'en percevait pas l'année précédant celle-ci, il s'agit là nécessairement d'une conséquence de l'automatisation. L'absence de recette de FCTVA au cours d'un ou de plusieurs exercices antérieurs à la réforme peut aussi résulter de l'absence de réalisation de dépenses d'équipement éligibles à ce concours de l'État.

Selon la DGCL, près de 3 000 entités locales n'ayant enregistré aucune recette de FCTVA pour les exercices 2019 et 2020, dont plus de 900 communes de petite taille, 1 700 centres communaux d'action sociale (CCAS) et 200 caisses des écoles, ont perçu des fonds du FCTVA à la suite de l'automatisation. Cela représente un montant total moyen annuel de près de 22 M€.

Sur la période 2019-2024, on constate qu'un nombre croissant de communes bénéficient du FCTVA depuis l'automatisation : 95,4 % des communes en ont perçu en 2024 contre 90 % en 2019[33]. Dans le détail, les communes de moins de 3 500 habitants, visées en priorité par l'objectif de baisse du non-recours, étaient en 2024 près de 95 % à percevoir du FCTVA contre 89,5 % en 2019, soit une hausse de près de six points. Le taux de non recours des communes de petite taille a ainsi été nettement réduit, tout en demeurant plus élevé que celui des communes de 3 500 habitants et plus, pour lesquelles il est nul ou presque.

[33] À partir des données issues des requêtes de la Cour. Afin de mener une comparaison à périmètre constant, seule la section d'investissement a été retenue.

**Graphique n° 5 : pourcentage de communes percevant du FCTVA par strate démographique en 2019 et en 2024**




*Source : Cour des comptes*

### 2.1.1.3 Une simplification à relativiser : une dématérialisation incomplète pour les collectivités

Si les associations d'élus reconnaissent que la réforme a apporté une simplification pour les collectivités, elles considèrent que l'automatisation du FCTVA n'est pas allée à son terme. Pour France urbaine et Intercommunalités de France, les objectifs de simplification et d'amélioration du processus d'attribution n'ont « *pas été encore pleinement atteints* », la dématérialisation partielle des formalités nécessitant le maintien d'agents administratifs.

La dématérialisation de la procédure s'est accompagnée du maintien d'états déclaratifs qui concernent environ 2 % des dépenses. Il s'agit de trois états déclaratifs (2A, 2B et 2C) pour certaines dépenses identifiées en amont de la réforme et d'un état 1 qui renseigne les mandats n'ayant pu être transmis par l'application Hélios.

La loi prévoit des exceptions à l'automatisation de dépenses éligibles, mais qui ne relèvent pas du périmètre comptable du dispositif automatisé[34]. Ainsi, l'état déclaratif 2A permet d'intégrer des travaux concernant des biens dont le bénéficiaire n'a pas la propriété, comme la construction ou l'extension d'établissements d'enseignement supérieur confiées par l'État[35], les dépenses d'investissement pour la lutte contre les risques naturels, ou encore les

[34] Article L. 1615-1 du CGCT « *Toutefois, cette procédure de traitement automatisé ne s'applique ni aux dépenses d'investissement mentionnées aux quatrième, neuvième et avant-dernier alinéas de l'article L. 1615-2 et aux subventions mentionnées au dernier alinéa du même article L. 1615-2, ni aux dépenses mentionnées au III de l'article L. 1615-6 du présent code, ni à celles mentionnées à l'article L. 211-7 du code de l'éducation. Pour ces dépenses, les attributions du fonds résultent d'une procédure déclarative* ».

[35] Article L. 211-7 du code de l'éducation.

dépenses portant sur des immeubles du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral ou sur le domaine public fluvial de l'État[36].

Par ailleurs, les dépenses non grevées de TVA ou entrant dans le champ du droit à déduction de la TVA n'ayant pu être déduites de l'assiette de manière automatisée, doivent être renseignées dans un état déclaratif 2B afin d'en être retirées. En effet, certaines situations complexes ne peuvent être traitées par l'automatisation (acquisition intracommunautaire ou importation etc.), ce qui rend nécessaire leur régularisation au moyen de cet état déclaratif. Cependant, il n'est pas certain que l'ensemble des collectivités les renseignent systématiquement[37].

Enfin, l'état 2C concerne les cas de versement de FCTVA, en raison d'un changement de situation d'assujettissement ou de cession d'un bien par le bénéficiaire.

Les collectivités ne comprennent pas l'intérêt de fournir des états déclaratifs dans un système en principe automatisé. Surtout, elles peuvent éprouver des difficultés pour les compléter. L'état 2B, qui retrace les dépenses à déduire, peut manquer de fiabilité, celle-ci dépendant entièrement de la bonne volonté des collectivités[38] et de la compétence de leurs agents.

La Cour a constaté lors de ses déplacements que les préfectures demandaient que ces états soient systématiquement remplis (avec la mention « néant » si aucun cas ne concerne la collectivité), signés par l'autorité territoriale, et envoyés par voie postale à la préfecture afin de permettre à celle-ci d'engager le traitement des mandats reçus via ALiCE (condition impérative de début de contrôle). Dans sa réponse au relevé d'observations provisoires de la Cour, la DGCL indique les cas dans lesquels des états déclaratifs n'ont pas à être remplis, ce qui laisse à penser qu'ils n'ont pas à être systématiquement envoyés. La première modalité est lourde, mais plus de nature à assurer le versement à bon droit du FCTVA que celle suggérée par la réponse de la DGCL Une clarification apparaît nécessaire.

Les états déclaratifs papier adressés par les collectivités et leurs groupements aux préfectures marquent une limite importante à la simplification et à la dématérialisation attendues de l'automatisation. La DGCL envisage de dématérialiser les états déclaratifs grâce à la création d'un espace dédié relié à ALiCE permettant de les télécharger pour éviter les envois sous format papier. En l'état des règles de prise en charge en vigueur, une évolution de cette nature apparaît nécessaire afin d'alléger et de fluidifier le processus de gestion du FCTVA.

### 2.1.2 Des gains d'efficience limités pour les services de l'État

#### 2.1.2.1 Des procédures légèrement simplifiées pour les DDFiP

L'automatisation du FCTVA a légèrement simplifié les missions des DDFiP.

[36] Article L. 1615-2 du CGCT.
[37] DDFiP de l'Ain.
[38] Préfecture de l'Ain.

En amont, elle a conduit à supprimer le visa, par le comptable, des états déclaratifs de demande de FCTVA, établis par les collectivités et leurs groupements. Ce visa attestait la vérification de l'effectivité du paiement des mandats à l'origine de la demande de FCTVA.

À l'autre bout des opérations réalisées par les DDFiP, l'automatisation a également allégé les tâches de la division des opérations comptables et recettes de l'État en simplifiant le contrôle des versements. À réception du flux en provenance d'ALiCE, CHORUS verse automatiquement le FCTVA au comptable assignataire de la collectivité via la procédure d'avis de règlement (ADR). Le comptable encaisse la recette et demande l'émission du ou des titres de recettes à la collectivité[39].

#### 2.1.2.2 Une dématérialisation inaboutie pour les préfectures

Au cours des contrôles qu'ils effectuent, l'absence d'accès direct aux pièces justificatives de la dépense (factures notamment) complique la tâche des agents des préfectures. L'application ALiCE ne fournit que les libellés des mandats et ne donne pas accès aux pièces qui sont pourtant transmises par les collectivités à leur comptable *via* Hélios.

Lorsque les libellés des mandats sont imprécis ou qu'ils suscitent un doute sur l'éligibilité des dépenses, les préfectures font une extraction des mandats sous contrôle afin de poser des questions aux collectivités et leur demander des pièces complémentaires. Les collectivités sont surprises par ces demandes, car elles estiment avoir déjà fourni les pièces à l'appui de leurs mandats. Les associations d'élus regrettent le maintien de cette « *lourdeur administrative* »[40], qui n'a pas permis la réalisation des gains attendus en effectifs[41].

La DGCL souhaite que les services préfectoraux bénéficient d'une dématérialisation des pièces justificatives et indique envisager la possibilité qu'elles soient déposées sur un espace dédié. Il serait plus simple et plus efficace d'habiliter des agents des préfectures à accéder à Hélios, où les bénéficiaires du FCTVA téléchargent déjà ces pièces. Cela permettrait une vérification immédiate et donc plus systématique, sans avoir besoin d'interroger la collectivité.

Une fois le dossier contrôlé, l'instructeur génère automatiquement sur ALiCE un arrêté d'attribution, ensuite validé par l'autorité habilitée. Malgré l'automatisation, l'arrêté doit toujours être signé sur papier. L'absence de signature électronique ne permet pas de notifier les arrêtés et les courriers de notification directement téléchargés de l'application. Chaque année, les 80 000 arrêtés préfectoraux et courriers de notification des attributions doivent ainsi être imprimés pour être signés, puis scannés pour être notifiés et enfin être adressés aux bénéficiaires par courrier (par la voie d'un envoi recommandé avec accusé de réception). Il s'agit d'une limite importante à la dématérialisation qui, de surcroît, a un coût. Selon la DGCL, une évolution en cours d'ALiCE permettrait le déploiement progressif en 2026 de la signature électronique des

[39] Si elle ne l'a ou les a pas déjà émis à réception de l'arrêté de notification transmis par la préfecture.

[40] L'Association des maires de France (AMF) relève que « *l'absence d'accès des préfectures aux pièces justificatives déposées dans Hélios constitue une source de lourdeur administrative reconnue, tant pour les services instructeurs que pour les collectivités bénéficiaires, qui s'étonnent légitimement de devoir répondre à des demandes de pièces complémentaires qu'elles ont pourtant déjà transmises à leur comptable public* ».

[41] France urbaine estime que « *les économies potentiellement très conséquentes de charge administrative ne sont pas au rendez-vous* ».

arrêtés préfectoraux dans l'application et le dépôt automatisé des pièces justificatives des dépenses sur une plateforme en ligne accessible aux collectivités.

Enfin, beaucoup de préfectures transmettent encore par courrier les arrêtés et les états de versement annexés à la DDFiP en vue du paiement du FCTVA. Elles procèdent ainsi pour toutes les dotations financées par des prélèvements de recettes afin que la DDFiP soit en possession des états de répartition originaux. Des envois par courriel suffiraient pourtant.

#### 2.1.2.3 Une diminution des effectifs des préfectures moindre qu'anticipé

La mission de l'IGF de revue des dépenses de l'État de 2016[42] avait identifié 136,3 ETP chargés de la gestion du FCTVA au sein des préfectures. En cas d'automatisation totale du fonds, elle anticipait une suppression complète des emplois correspondants.

Or, les tâches d'instruction des déclarations de FCTVA n'ont été que partiellement supprimées. Comme il a été indiqué, le processus d'attribution du FCTVA est incomplètement dématérialisé.

Il ressort des réponses obtenues par la Cour que l'automatisation a permis une réduction des effectifs en charge du FCTVA dans un tiers des préfectures (33 des 96 répondants), à hauteur de 26 ETP au total.

Cette diminution peut s'expliquer par une meilleure organisation du travail des services préfectoraux. Les dépenses étant injectées chaque mois dans ALiCE, la programmation des contrôles s'en trouve mieux répartie dans l'année. De plus, les demandes de FCTVA n'étant plus reçues sous format papier, le contrôle de l'éligibilité ne s'opère plus manuellement, et l'application ALiCE offre des options de filtrage des dépenses permettant un traitement en masse.

Bien que très inférieure à celle anticipée par l'IGF, la portée de la réduction des effectifs permise par l'automatisation ne doit pas être sous-estimée. Alors que le FCTVA a augmenté de 22,6 % entre 2019 et 2025, passant de 5,3 Md€ à 8,1 Md€[43], les effectifs en charge de son contrôle ont été réduits de 182,6 ETP à 156,5 ETP, soit - 14,3 %. Les moyens humains peuvent paraître limités au regard des enjeux financiers que le FCTVA représente pour l'État. Ils restent indispensables pour contrôler l'éligibilité des dépenses, réaliser le traitement manuel pour les régimes dérogatoires, garantir la notification des attributions[44] et assurer le lien de proximité avec les collectivités, qui saisissent les préfectures de multiples demandes (éligibilité et imputation comptable de dépenses, questions plus complexes portant sur des projets d'aménagement futurs ou le mécanisme de la livraison à soi-même, demande des pièces justificatives et traitement de recours sur les attributions).

[42] Revue de dépenses 2016 – La gestion du fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) – IGF – 15 avril 2016.
[43] Il faut ajouter à ce montant les 500 M€ de dépenses rejetées traitées par les agents.
[44] Prévue par l'article R. 1615-7 du code général des collectivités territoriales.

Par ailleurs, du fait de l'élargissement de l'assiette des dépenses éligibles en fonctionnement, les agents des préfectures leur consacrent un temps plus que proportionnel à leur montant. Ces dépenses sont en effet à l'origine des erreurs d'imputation les plus fréquentes. Cela peut notamment s'expliquer par le fait que le contrôle hiérarchisé de la dépense effectué par les comptables locaux (voir 2.2. *infra*) vise en priorité les dépenses d'investissement. Ainsi, parmi les préfectures rencontrées par la Cour, plus de 60 % des mandats rejetés se rapportent à des dépenses de fonctionnement, alors qu'elles ne représentent que 5 % des montants de FCTVA versés. Le temps consacré à contrôler des mandats de faible montant pourrait être plus efficacement consacré à celui des dépenses d'investissement.

## 2.2 Un versement à bon droit du FCTVA insuffisamment garanti par les contrôles mis en œuvre

Quatre types de contrôles contribuent directement ou indirectement au versement à bon droit du FCTVA :

- le contrôle de l'imputation des dépenses par les comptables publics : ce contrôle, qui n'est pas spécifiquement orienté sur le FCTVA, détermine l'assiette des dépenses transmises à l'application ALiCE. Avant l'automatisation du versement du FCTVA, la totalité des attributions étaient réalisées à partir du contrôle d'états déclaratifs adressés aux préfectures par chaque bénéficiaire. Avec l'automatisation des versements en fonction d'une assiette de comptes éligibles[45], la correcte imputation des mandats prend une importance majeure. En principe, un mandat imputé sur un compte éligible doit engendrer un versement de FCTVA. Ainsi, le contrôle effectué par les comptables publics devient essentiel ;
- le paramétrage par les comptables publics des référentiels des budgets locaux et des bénéficiaires du FCTVA en fonction de leur assujettissement ou non à la TVA : il fixe le périmètre des opérations transmises à l'application ALiCE, afin que ces opérations ne soient pas exclues à tort d'une liquidation automatisée du FCTVA ou, qu'à l'inverse, elles fassent l'objet à tort d'une telle liquidation (si les opérations sont assujetties à la TVA, récupérable par la voie fiscale) ;
- le contrôle par les services préfectoraux de l'éligibilité des mandats à une prise en charge par le FCTVA au regard des six critères juridiques précités : il aboutit au calcul du montant de FCTVA à attribuer ;
- le contrôle de conformité par les comptables publics de l'ordre de paiement avec les pièces justificatives : il permet le versement du FCTVA.

[45] Arrêté du 30 décembre 2020 fixant la liste des comptes éligibles à la procédure de traitement automatisé relative à l'attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée à l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales.

**Tableau n° 6 : les étapes du contrôle du FCTVA**

| *Étape* | Action | | Acteur |
|---|---|---|---|
| *Détermination de l'assiette* | Contrôle de l'imputation des dépenses | | Comptables publics |
| *Périmètre des opérations* | Paramétrage du régime d'assujettissement à la TVA pour prévenir une exclusion injustifiée du FCTVA ou un versement du FCTVA malgré un assujettissement à la TVA | | Comptables publics |
| *Calcul du montant à verser* | Contrôle de l'éligibilité des mandats à une prise en charge par le FCTVA | Contrôle automatisé de l'éligibilité des comptes transmis (ALiCE) | Services préfectoraux |
| | | Fiabilisation du référentiel des bénéficiaires et des régimes applicables | Services préfectoraux |
| | | Contrôle hiérarchisé ou exhaustif des dépenses | Services préfectoraux |
| *Versement* | Contrôle de conformité de l'ordre de paiement avec les pièces justificatives | | Comptables publics |

*Source : Cour des comptes*

### 2.2.1 Un rôle circonscrit des DDFiP en amont et en aval de la liquidation du FCTVA

Les contrôles effectués par les comptables publics ne sont pas spécifiquement orientés vers le FCTVA. Ils jouent néanmoins un rôle essentiel dans la procédure d'attribution de ce dernier, en amont de la liquidation effectuée par les préfectures puis, en aval, à la suite de la liquidation, pour assurer le versement du FCTVA.

#### 2.2.1.1 En amont de la liquidation, le contrôle de l'imputation comptable des dépenses dans le cadre du contrôle hiérarchisé de la dépense

Conformément à l'article 19 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP), les comptables sont tenus d'exercer les contrôles suivants en matière de dépenses :

- la qualité de l'ordonnateur ;
- l'exacte imputation des dépenses ;
- la disponibilité des crédits ;
- la validité de la dette (à savoir, la certification du service fait, l'exactitude de la liquidation, la production des pièces justificatives et l'application des règles de prescription et déchéance) ;
- le caractère libératoire du paiement.

L'exacte imputation comptable des dépenses est l'un des points de contrôle classique du comptable public en dehors de toute considération relative à l'éligibilité d'une dépense au FCTVA. Néanmoins, le contrôle du comptable a pris une importance particulière à la suite de l'automatisation du versement sur le fondement des dépenses enregistrées sur certains comptes.

Compte tenu du nombre de mandats à contrôler, les vérifications opérées par les comptables publics portent sur des échantillons d'opérations, dans le cadre du contrôle hiérarchisé de la dépense (CHD), prévu par le décret GBCP susmentionné et son arrêté d'application du 25 juillet 2013 relatif au contrôle hiérarchisé de la dépense, qui ont fait du contrôle sélectif le mode de contrôle de droit commun pour les comptables publics.

Le CHD a pour objet de cibler les contrôles en fonction des types de dépenses et des enjeux qui s'y rapportent et de les proportionner aux risques et aux masses financières en cause : les contrôles sont renforcés sur les dépenses présentant les risques plus importants et allégés sur les autres dépenses.

Le nouveau régime de la responsabilité des gestionnaires publics (RGP) a entrainé une adaptation et une simplification du CHD[46]. Ainsi, depuis les plans de CHD 2024, une méthodologie a été instaurée par la DGFiP pour l'ensemble des budgets. Le volume des contrôles varie en fonction des critères suivants :

- tous les marchés d'investissement dont le montant dépasse 25 000 € hors taxes restent dans le référentiel obligatoire du CHD et font donc l'objet d'un contrôle exhaustif ;
- les marchés d'investissement dont le montant est inférieur à 25 000 € hors taxes et l'ensemble des marchés de fonctionnement relèvent du référentiel indicatif du CHD, qui applique aux lignes de mandat de chaque entité un taux de sondage de 2 %. Ce taux peut varier en fonction de leur taux d'erreurs patrimoniales significatives (TEPS) observé l'année précédente[47].

Ainsi, contrairement aux dépenses d'investissement dont la plupart sont contrôlées, celles relevant de la section de fonctionnement sont peu vérifiées par les comptables publics. Il en résulte que pour certains mandats, relatifs essentiellement à des dépenses de fonctionnement mais aussi, dans une moindre mesure, à des dépenses d'investissement, les contrôles prévus par le GBCP, dont celui de l'exacte imputation comptable, ne sont réalisés que de manière ponctuelle. Dans ces conditions, des dépenses enregistrées par erreur sur des comptes éligibles peuvent basculer automatiquement d'Hélios dans ALiCE pour traitement par les préfectures (cf. annexe n°4).

**Le rôle d'Hélios dans la réalisation des contrôles des DDFiP**

Le plan de contrôle est intégré à l'application Hélios, qui sélectionne automatiquement les mandats à contrôler en fonction du plan. Le service de gestion comptable (SGC) peut décider d'aller plus loin que les recommandations de la DGFiP[48]. Les plans de contrôle sont valables cinq ans, mais adaptés d'une année sur l'autre.

[46] Note de la Directrice générale des finances publiques en date du 8 septembre 2023 à destination des directeurs régionaux et départementaux des finances publiques, portant sur l'adaptation du contrôle hiérarchisé de la dépense dans le secteur public local et hospitalier.

[47] Le taux de sondage est de 2 % pour les catégories de dépenses dont les TEPS observés l'année précédente pour une collectivité donnée se situent entre 0 % et 4 %, mais de 20 % lorsque les TEPS sont compris entre 4 % et 9 %. Le contrôle doit être exhaustif si le taux d'erreur dépasse 9 %, ce qui est rarement le cas.

[48] C'est le cas du SGC de Poitiers qui a fait le choix de viser les marchés de travaux en investissement de manière exhaustive. C'est ainsi la nature de la dépense qui détermine le contrôle et non son montant.

Au-delà du plan de contrôle CHD, l'application comporte des contrôles automatisés qui alertent le comptable sur la présence d'anomalies potentielles qu'il doit alors confirmer ou infirmer avant la mise éventuelle en paiement.

En complément d'Hélios, il existe, au niveau des SGC, un contrôle de supervision, contemporain ou *a posteriori*, de 1er niveau, exercé par l'encadrement sur les opérations de ses agents. Dans un second temps, le contrôle de corroboration, de 2ème niveau, doit s'assurer de l'effectivité et de la qualité des contrôles exercés au 1er niveau. La corroboration consiste à fiabiliser les constats réalisés par l'encadrement dans le cadre de l'exercice de ses contrôles de supervision.

Avec les liquidations erronées et les pièces justificatives insuffisantes, les erreurs d'imputation figurent parmi les motifs de rejet[49] les plus courants.

Certains comptes sont identifiés comme « à risque » dans la mesure où ils donnent lieu à des rejets impliquant une masse budgétaire importante : compte 2138 « Autres constructions », dans lequel les collectivités enregistrent parfois des dépenses ne correspondant pas à des constructions, compte 2315 « Installations, matériel et outillages techniques », compte 2313 « immobilisations en cours – constructions », ou encore 21751 « réseaux de voirie ».

#### 2.2.1.2 En amont, le contrôle du paramétrage des budgets locaux en fonction de leur assujettissement ou non à la TVA

Les comptables publics vérifient le correct paramétrage des budgets locaux et services assujettis à la TVA dans l'application Hélios, qui conditionne la transmission des données vers ALiCE.

Un paramétrage erroné aurait pour conséquence d'exclure les budgets concernés de la liquidation automatisée du FCTVA ou, à l'inverse, de transmettre des dépenses non éligibles au FCTVA car réalisées dans le cadre d'une activité assujettie à la TVA[50]. Le paramétrage du régime d'assujettissement à la TVA est donc essentiel afin d'éviter une double récupération par la collectivité de la TVA supportée, par la voie fiscale et par celle du FCTVA.

Il est possible d'enregistrer dans Hélios l'intégralité de certains budgets comme étant assujettis à la TVA et donc exclus du FCTVA ou une partie seulement d'un budget avec des codes services permettant de distinguer les activités soumises à la TVA de celles non assujetties.

[49] Chaque rejet de mandat dans l'application Hélios nécessite le choix d'un motif parmi la nomenclature des motifs suivants : erreur d'imputation budgétaire et comptable, mandat non établi au nom du véritable créancier, récupération d'une avance non effectuée, liquidation erronée, absence totale ou invalidité des pièces justificatives, insuffisance des pièces justificatives, incompétence du donneur d'ordre, domiciliation bancaire absente ou erronée, insuffisance de crédits budgétaires, double paiement, absence de certification du service fait et du caractère exécutoire, prescription ou déchéance, autre motif.

[50] Une évolution applicative intervenue en 2022 dans Hélios empêche de paramétrer avec de la TVA le budget des collectivités éligibles de droit au FCTVA, ce qui permet d'éviter des paramétrages de TVA erronés.

Ainsi, la DDFiP transmet chaque année aux services préfectoraux la liste des budgets pour lesquels des opérations assujetties à la TVA sont intervenues au cours de l'exercice précédent[51]. Elle adresse en complément la liste actualisée des paramétrages TVA, ainsi que le détail des codes et libellés services TVA de l'ensemble des budgets gérés par les postes comptables.

#### 2.2.1.3 En aval de la liquidation, le contrôle de conformité de l'ordre de paiement

En fin de processus, les DDFiP assurent le paiement du FCTVA. Les flux d'ALiCE sont alors intégrés dans CHORUS et un versement automatisé est effectué vers les services de gestion comptable (SGC), qui doivent vérifier que les titres sont émis pour les bons montants dans les bonnes sections (investissement ou fonctionnement).

Pour autant, des risques d'erreurs persistent à ce niveau. En effet, ALiCE différencie les montants des attributions entre les sections d'investissement et de fonctionnement dans les arrêtés, mais pas dans le flux vers CHORUS. Afin de prévenir des erreurs dans la tenue des comptes des collectivités et de leurs groupements, les services des préfectures doivent donc indiquer à leurs ordonnateurs comment se décomposent les versements qui leur sont faits sur leurs comptes au Trésor. Une inscription erronée en section de fonctionnement pourrait conduire l'ordonnateur à contrevenir à la règle de vote en équilibre des sections du budget : en enregistrant le FCTVA en section de fonctionnement, il pourrait en effet dégager un excédent de fonctionnement en exécution, ensuite affecté en recette de fonctionnement de l'exercice suivant.

### 2.2.2 Un contrôle de la liquidation du FCTVA par les préfectures variable d'un département à l'autre

Contrairement aux DDFiP, les préfectures doivent effectuer des contrôles portant spécifiquement sur l'application des règles relatives au FCTVA. Elles ne peuvent se contenter de valider les mandats parvenus dans ALiCE en présumant de leur correcte imputation. De même, s'agissant des paramétrages TVA, si certaines catégories d'établissements sont inéligibles au FCTVA en raison de l'assujettissement de l'ensemble de leurs activités à la TVA (la TVA est récupérée par la voie fiscale), alors automatiquement filtrées dans ALiCE, les activités non assujetties d'autres établissements peuvent être éligibles à une prise en charge par le FCTVA. Cette circonstance appelle un contrôle par les services préfectoraux du référentiel

[51] Article 135 ZD du Livre des Procédures Fiscales (LPF) : « *Les agents de l'administration fiscale transmettent chaque année aux agents des services préfectoraux appelés à instruire les demandes d'attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée l'information relative à la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales, des groupements et des établissements établis dans le ressort territorial de la préfecture, à raison des activités qu'ils exercent.*
*Les agents de la direction générale des finances publiques transmettent aux agents des services préfectoraux mentionnés au premier alinéa les informations nécessaires à l'appréciation de ces demandes* ».

des activités assujetties ou non à la TVA[52] en raison d'éventuelles erreurs de filtrage pour des entités dont seule une partie des activités est éligible au FCTVA[53].

#### 2.2.2.1 Des instructions nationales fixant des objectifs de contrôle par échantillonnage

En complément des contrôles réalisés par le comptable public, les services préfectoraux réalisent des contrôles sur l'éligibilité des dépenses par échantillon, dans le cadre d'une stratégie nationale fondée, comme pour les DDFiP, sur une analyse des risques.

La DGCL a défini quatre axes pour la réalisation de contrôles par les préfectures :

- maximiser leur portée budgétaire, pour concentrer le contrôle sur les dépenses à fort enjeu financier, en sélectionnant un échantillon de mandats représentant 10 % à 15 % des dépenses reçues ;
- matérialiser les procédures de contrôle auprès des bénéficiaires en exigeant la transmission des états déclaratifs et en sollicitant des pièces justificatives, dans un objectif dissuasif à l'égard de fraudes éventuelles ;
- préserver le caractère automatisé des attributions en ne sollicitant des pièces que sur un échantillon de dépenses ;
- identifier des pratiques non conformes et mener une action ciblée sur ces cas.

En amont du contrôle de l'éligibilité des dépenses, les services préfectoraux doivent effectuer un contrôle de cohérence du paramétrage TVA des bénéficiaires sur la base de la transmission annuelle par l'administration fiscale de l'information relative à la qualité d'assujetti à la TVA des bénéficiaires[54] (cf. *supra*).

Selon la DGCL, « *compte tenu du volume de dépenses à contrôler*[55]*, un contrôle systématique des dépenses éligibles transmises vers ALiCE n'est ni souhaitable, ni envisageable* »[56]. Outre qu'une telle pratique serait « *contraire à l'esprit de la réforme* », l'application « *ne permet pas de réaliser un contrôle exhaustif* ». C'est pourquoi la DGCL demande aux préfectures de paramétrer des échantillons en fonction de seuils de montants de dépenses, qui varient selon les catégories de bénéficiaires.

La mise en œuvre de l'automatisation à partir de 2021 a conduit à abaisser substantiellement les seuils fixés en 2020 afin de cibler davantage de mandats. En effet, les seuils précédemment définis conduisaient à identifier un échantillon restreint de dépenses, ce qui signifie qu'une partie des bénéficiaires n'était pas ciblée ou l'était peu. En outre, ils

[52] Article L. 1615-2 du CGCT.
[53] Quand seule une activité d'une collectivité ou d'un établissement public local est assujettie à la TVA avec récupération par la voie fiscale, elle est identifiée par un code service dans Hélios afin que les dépenses liées à cette activité précise ne basculent pas dans ALiCE.
[54] Les budgets primitifs et comptes administratifs comportent une annexe « liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budgets annexes ».
[55] L'application ALiCE reçoit chaque année près de 5 millions d'écritures comptables saisies dans Hélios (réponse DGCL octobre 2025).
[56] Instruction de la DGCL du 12 novembre 2024 relative aux contrôles réalisés dans le cadre du traitement des attributions automatisées de FCTVA, p.8.

entraînaient un sous-contrôle des collectivités de grande taille par rapport aux autres, alors que les premières sont à l'origine d'un montant de FCTVA plus élevé.

À compter de l'automatisation des versements du FCTVA, les préfectures ont été invitées à paramétrer un plan de contrôle[57] dans ALiCE, couvrant environ 10 % du nombre de mandats réceptionnés et tenant compte des situations locales.

**Tableau n° 7 : seuils (en euros) préconisés par la DGCL avant et après l'automatisation pour les plans de contrôles préfectoraux et projections de mandats couverts (en pourcentage)**

| | Seuil (en €) | | Mandats ciblés (en %) | |
|---|---|---|---|---|
| Catégorie | 2020 | Depuis 2021 | 2020 | Depuis 2021 |
| Communes de moins de 500 hab | 10 000 | 7 500 | *9%* | *11%* |
| Communes de 500 à 3500 hab | 10 000 | 10 000 | *11%* | *11%* |
| Communes de 3500 à 10 000 hab | 20 000 | 12 500 | *6%* | *10%* |
| Communes de 10 000 à 100 000 hab | 50 000 | 15 000 | *3%* | *11%* |
| Communes de plus de 100 000 hab | 80 000 | 17 500 | *1%* | *9%* |
| Départements | 80 000 | 30 000 | *4%* | *9%* |
| Régions | 80 000 | 30 000 | *4%* | *10%* |
| Syndicats | 20 000 | 25 000 | *12%* | *10%* |
| CC CA EPT | 50 000 | 20 000 | *3%* | *9%* |
| CU Métropoles CTU | 80 000 | 30 000 | *4%* | *10%* |
| Autres | 10 000 | 15 000 | *11%* | *8%* |

*Source : DGCL*

L'instruction de la DCGL du 12 novembre 2024 formalise les seuils et fixe les objectifs de contrôle en précisant que l'échantillon doit être établi de façon à couvrir 10 % du nombre de mandats et 50 % au moins du volume financier.

Deux autres critères doivent également guider l'élaboration des plans de contrôle préfectoraux : comptes à risque (en raison de l'observation de mauvaises imputations récurrentes) et bénéficiaires à risque (ayant des pratiques d'imputation non conformes ou dont certaines activités sont assujetties à la TVA).

De plus, la DGCL invite les services préfectoraux à compléter le paramétrage des seuils par la détermination de mots-clés permettant de faire ressortir les dépenses à risque en raison de leur nature (dépenses d'entretien récurrentes des locaux par exemple, non éligibles). L'impact de cette pratique est toutefois limité par le manque de précision des libellés des mandats renseignés par les collectivités et par la multiplicité des libellés possibles pour un même type de dépense.

La DGCL demande aussi aux services préfectoraux d'attacher une importance particulière à la détection et au suivi des anomalies et des comportements non conformes. Ainsi, les bénéficiaires identifiés doivent être listés en début d'exercice pour faire l'objet d'un contrôle approfondi. En cas de variations anormales du montant des dépenses transmises par un bénéficiaire, une fonctionnalité de l'application permet d'orienter les dossiers automatiquement vers le contrôle.

[57] Réponse à la Cour.

**Les étapes du contrôle du FCTVA par les services préfectoraux[58]**

- paramétrage du plan de contrôle dans ALiCE : détermination d'un seuil et modulation de celui-ci afin de contrôler environ 10 % des mandats reçus. Ce travail de « tâtonnement » doit être effectué pour chaque catégorie de collectivités ; un plan de contrôle par mot-clé peut être ajouté ;
- contrôle des mandats ciblés par le plan (rangés dans l'onglet « à contrôler ») et non ciblés (onglet « à traiter »), auxquels peut être appliqué le module de recherche par mot-clé ;
- extraction de la liste des mandats en contrôle pour transmission aux bénéficiaires : sélection des dépenses pour lesquelles des pièces justificatives sont demandées ;
- réception des pièces justificatives et attribution du FCTVA : en fonction des retours et des explications, l'agent peut valider les mandats - ou les rejeter - et générer l'arrêté d'attribution.

#### 2.2.2.2 Des pratiques de contrôle et des taux de rejet hétérogènes d'une préfecture à l'autre

##### 2.2.2.2.1 Des contrôles exhaustifs ou sur échantillons

Les préfectures disposent de marges de manœuvre pour adapter les orientations nationales en fonction des réalités locales (types de collectivités, volumes de mandats traités) et définir leurs organisations et méthodes.

Certaines préfectures s'en tiennent aux instructions nationales et élaborent un plan de contrôle ciblé, tandis que d'autres maintiennent un contrôle exhaustif. L'enquête nationale effectuée par la Cour auprès des préfectures de départements[59] fait apparaître qu'une majorité d'entre elles est dans le premier cas (60 %, correspondant à 59 % du montant de FCTVA attribué en 2024), et une forte minorité dans le second (40 %, soit 41 % du montant attribué).

Les préfectures effectuant des contrôles sur échantillons suivent les recommandations de la DGCL pour paramétrer leur plan de contrôle. La méthode de « tâtonnement » proposée actuellement pour atteindre 10 % du nombre de mandats est assez rudimentaire (cf. encadré ci-dessus). La DGCL prévoit qu'une évolution d'ALiCE intègre un outil de simulation des effets du plan de contrôle (tous critères confondus) afin de faciliter l'atteinte de la cible des 10 %[60]. Une fois le plan de contrôle paramétré dans ALiCE, l'application fait ressortir automatiquement les dépenses concernées dans un onglet « à contrôler ». Les agents ne vérifient que celui-ci. L'onglet « à traiter » recense les mandats non ciblés dans le plan de contrôle : ils sont réputés éligibles et validés le plus souvent sans contrôle.

Les préfectures à contrôle exhaustif[61] procèdent à une vérification de tous les mandats si elles n'ont pas paramétré de plan de contrôle. Si elles l'ont fait, elles vérifient l'onglet « à traiter » en plus de celui « à contrôler » : les mandats font ainsi l'objet d'un balayage rapide. L'agent rejette les mandats dont l'imputation est manifestement erronée et place en contrôle ceux pour lesquels il a un doute. Ensuite, l'agent réalise une analyse plus poussée des différentes lignes de dépenses en contrôlant l'imputation comptable, le libellé indiqué ainsi que la

[58] Fiche annexée à l'instruction du 12 novembre 2024 de la DGCL.
[59] 96 préfectures ont répondu.
[60] En attente de planification par la direction de la transformation numérique du ministère de l'intérieur.
[61] Description de la situation observée par la Cour à la préfecture du Val-de-Marne.

cohérence avec le montant de la dépense indiquée (y compris les dépenses inférieures à 500 €). Une extraction des dépenses en contrôle est effectuée afin de demander des pièces justificatives et poser à la collectivité concernée toute question jugée utile à la validation de la dépense.

Que le contrôle soit exhaustif ou non, une fois les pièces justificatives reçues (factures, tableaux à renseigner, etc.), les agents peuvent finaliser le contrôle, et le soumettre à la validation de leur supérieur hiérarchique pour que l'arrêté d'attribution soit édité par ALiCE.

Sans mener un contrôle exhaustif, certaines préfectures dépassent le seul suivi du plan de contrôle et vérifient des mandats « à traiter ». En effet, le plan peut être jugé peu performant et sa mise en œuvre complexe[62]. Certains services préfectoraux ont estimé que le paramétrage des critères dans l'application (sélection de comptes, de mots-clés, de collectivités, de seuils de dépenses) pouvait entrainer des omissions. La fiabilité des dépenses sélectionnées ne paraissant pas garantie, ils procèdent à une sélection manuelle complémentaire.

Par ailleurs, des dysfonctionnements de l'application ALiCE ont pu être observés, notamment des périodes de blocage lors de mises à jour ou en cas de forte utilisation.

#### 2.2.2.2.2 Des moyens humains variables selon les préfectures

Outre la méthode employée, les préfectures décident des moyens humains affectés à la liquidation du FCTVA. Une courte majorité d'entre elles mobilisent un emploi exprimé en équivalent temps plein ou ETP (50 sur les 96 préfectures ayant répondu au contrôle de la Cour) et près d'un tiers entre un et deux agents (29). Seuls 16 départements ont recours à plus de deux ETP. La moyenne nationale s'élève à 1,6.

Pour les 96 préfectures répondantes, le nombre total d'ETP en charge du FCTVA s'élève à 156,5 (soit 20 de plus que ce qui avait été estimé par l'IGF en 2016[63]).

La répartition des agents entre les préfectures n'est pas corrélée au nombre ou au montant du FCTVA qu'elles liquident. Leur nombre varie selon les préfectures et ne croît pas avec leur activité, comme le montre le nombre réduit de départements (sept au total) qui se situent dans la moyenne nationale de 29 000 mandats traités par agent (avec des écarts considérables entre la Creuse - 6 500 mandats par ETP – et le Rhône – 137 500). Il en va de même du point de vue du volume financier : un nombre minoritaire de départements (douze) se situent dans la moyenne nationale de 47,6 M€ par agent (les écarts allant de 6 M€ par ETP dans la Creuse à 375 M€ à Paris).

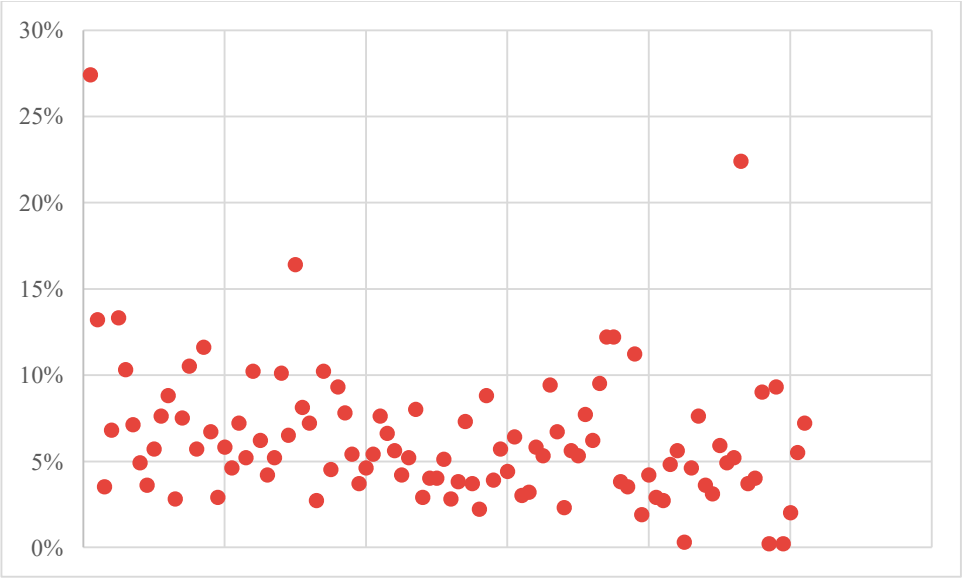
Les préfectures à contrôle exhaustif mobilisent un peu plus d'agents que les autres (45 % affectent plus d'un ETP contre 36 % pour les autres).

[62] Dans la Vienne par exemple, le plan de contrôle ne fonctionnait pas, certains critères (seuil de dépense, catégorie de bénéficiaire) ayant vraisemblablement été mal enregistrés par les services préfectoraux.
[63] Revue de dépenses 2016 – La gestion du fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) – IGF – 15 avril 2016.

#### 2.2.2.2.3 Des taux de rejet hétérogènes

L'hétérogénéité du contrôle du FCTVA - exhaustif ou sur échantillons - a pour corollaire celle des taux de rejet, qui s'étageaient en 2024 entre 0,2 % - 0,3 % (Guyane, Vienne) et 27,4 % (Ain), pour une moyenne nationale de 7,4 %. Près de neuf préfectures de département sur dix connaissaient un taux de rejet compris entre 2 % et 10 %. Cette disparité des taux de rejet s'accompagnait de forts écarts de montants rejetés (de 0,4 M€ à 15,8 M€ selon les départements).

**Graphique n° 6 : taux de rejets de FCTVA par préfecture départementale (2024)**




*Source : Cour des comptes, d'après les données de la DGCL*

Les disparités de taux de rejet ne semblent s'expliquer que marginalement par l'application d'un plan de contrôle ciblé ou d'une vérification exhaustive. 23 % des préfectures déclarant effectuer un contrôle exhaustif ont un taux de rejet supérieur à 10 %, contre seulement 12 % pour les autres. Quant aux préfectures qui rejettent peu (moins de 5 %), elles sont 34 % à appliquer un contrôle exhaustif et près de 40 % pour les autres.

Le taux de rejet est légèrement corrélé au nombre d'ETP mobilisés, qui est de 1,76 dans les préfectures se situant au-dessus de la moyenne des rejets contre 1,55 dans celles se situant en deçà.

Ces disparités de périmètres de contrôle s'accompagnent de différences d'interprétation entre les préfectures quant à l'éligibilité des dépenses. Lorsqu'ils rejettent une dépense[64], les agents doivent motiver leur décision : les motifs de rejet sont renseignés dans ALiCE à partir d'une liste qui peut être complétée manuellement. Là encore les pratiques diffèrent entre

[64] Certains cas complexes nécessitent une analyse poussée. S'ils ne parviennent pas à trouver de réponse au niveau de la préfecture, les agents peuvent solliciter la DGCL. Un seul agent de cette direction étant chargé de l'animation du réseau des préfectures, le délai de réponse peut être long. L'outil "démarches simplifiées", mis en place en août 2025 par la DGCL, doit faciliter le travail des agents des préfectures et garde une traçabilité des échanges.

préfectures. Certains agents ne remplissent pas systématiquement les motifs quand d'autres sont précis et ajoutent même des cas de rejet (cf. annexe n°5).

Les différences de pratiques de contrôle ont des conséquences marquées sur les dépenses de fonctionnement. Celles-ci sont moins contrôlées par les comptables publics en raison des règles de leur CHD (cf. 2.2.1. *supra*). Or, les collectivités ont tendance à imputer des achats de fournitures ou de prestations ou des contrats de maintenance et de nettoyage non éligibles sur des comptes éligibles de classe 6[65]. Le périmètre du contrôle pouvant différer d'une préfecture à une autre, les risques de versements indus varient également.

#### 2.2.2.3 Des contrôles des préfectures dont la réalisation rencontre des difficultés récurrentes

Malgré l'automatisation et un versement du fonds conditionné par l'éligibilité de certains comptes, les préfectures rencontrent des difficultés récurrentes pour réaliser des contrôles (cf. annexe n°6).

Tout d'abord, les six critères juridiques d'éligibilité[66] conservent leur validité. Il en résulte que, en sus du contrôle de l'imputation comptable que les préfectures réalisent en analysant le libellé de l'opération, elles doivent notamment vérifier de surcroît que la collectivité est effectivement propriétaire du bien objet de la dépense et que la dépense est effectivement grevée de TVA.

Le maintien des états déclaratifs a notamment pour objet de permettre la réalisation de ces contrôles (cf. *infra*). Ainsi les états 2B sont obligatoires pour recenser les dépenses non grevées de TVA et les dépenses relatives à des biens cédés.

Dans les préfectures rencontrées par la Cour, seuls les départements transmettent systématiquement les états déclaratifs, alors que les autres collectivités sont minoritaires à le faire. Dans ce contexte, la pratique des préfectures diffère entre celles qui n'émettent pas d'arrêté de versement en l'absence de cette pièce et celles qui ne réclament pas les états déclaratifs qui n'ont pas été spontanément transmis. Ce second cas de figure favorise les versements indus de FCTVA.

Quand les travaux portent sur des bâtiments, en dehors de cas évidents (écoles, mairies), les préfectures ne peuvent s'assurer de leur propriété sans consulter le cadastre ou interroger la collectivité. Si elles ne le font pas, le risque de versement indu s'accroît.

Par ailleurs, certaines dépenses ne sont pas grevées de TVA : il s'agit pour l'essentiel de l'achat d'œuvres d'art, de cheptel, de toutes les dépenses réalisées par des micro-entrepreneurs dont le chiffre d'affaires est inférieur à un certain seuil et qui facturent hors TVA. Certaines préfectures tiennent un répertoire régulièrement mis à jour de l'ensemble des micro-entrepreneurs apparaissant de manière récurrente dans les factures et vérifient de manière exhaustive l'ensemble des factures qu'ils émettent. Dans une importante montée de version

[65] Exemple du compte 615221 « bâtiments publics » pour des vérifications d'extincteurs qui correspondent à des contrats de maintenance et non à une intervention ponctuelle ; de même pour la lutte contre les nuisibles.
[66] Voir encadré p. 29-30 *supra*.

d'ALiCE entamée fin novembre 2025, la DGCL prévoit d'étendre le champ d'application des plans de contrôle au ciblage des fournisseurs non assujettis à la TVA[67].

Toutefois, la principale difficulté provient des libellés de mandats imprécis, qui ne permettent pas de s'assurer que la dépense est correctement imputée et nécessitent alors de demander la facture à la collectivité, bien que celle-ci ait déjà été transmise au comptable public.

Il conviendrait que des agents des préfectures soient habilités à consulter sur Hélios les pièces jointes aux mandats afin de leur permettre, sans demande supplémentaire aux collectivités[68], de vérifier que les factures sont effectivement grevées de TVA et que l'imputation comptable est cohérente avec le libellé du mandat. Cette possibilité de consultation aurait le double avantage de permettre des contrôles plus rapides et plus nombreux et de limiter les indus.

La DGFIP y est défavorable au motif que l'arrêté du 3 août 2005 portant création de l'outil Hélios, ne prévoit pas d'habilitation pour le préfet, celui-ci n'étant ni ordonnateur ni comptable public ; elle considère qu'une telle habilitation n'est « *pas justifiée* » et renvoie à l'avis préalable n° 2004-084 du 4 novembre 2004 de la CNIL à l'arrêté précité, qui indique que *« la communication de données personnelles à une autorité […] doit rester l'exception dans la mesure où elle doit être spécialement autorisée par un texte législatif ».*

La Cour recommande de modifier l'arrêté, en consultant le cas échéant la CNIL, afin de permettre l'habilitation ponctuelle et encadrée des agents des services préfectoraux en charge du FCTVA, en fonction d'une finalité de liquidation à bon droit du FCTVA par ces mêmes services. En outre, il conviendrait que la DGFiP programme des développements informatiques portant création d'un profil dédié aux préfectures, qui restreigne l'accès de leurs agents habilités aux seules données concernant le FCTVA, conformément aux dispositions du règlement général sur la protection des données (RGPD).

### 2.2.3 Une supervision des activités de contrôle à renforcer

#### 2.2.3.1 L'absence de données statistiques relatives aux vérifications effectuées par les directions départementales des finances publiques

Dans chaque DDFiP, une direction des collectivités locales (ou du secteur public local) a pour mission de piloter le réseau des SGC du département.

À ce titre, elle veille à la réalisation des contrôles du plan départemental du contrôle interne (PDCI), qui détermine chaque année les contrôles internes à réaliser pour couvrir les risques les plus importants identifiés et répondre aux fragilités constatées l'année précédente. Le PDCI intègre des contrôles nationaux obligatoires du plan national de contrôle interne (PNCI) et des contrôles d'initiative locale. Il doit adapter et simplifier la méthodologie du contrôle hiérarchisé de la dépense (CHD) afin de concentrer les contrôles du comptable sur les

[67] Évolution en attente de planification par la direction de la transformation numérique du ministère de l'intérieur.
[68] L'AMF souscrit à cette recommandation, en suggérant que l'habilitation soit *« accompagnée d'un protocole national d'utilisation, précisant les conditions d'accès et les limites du contrôle, afin de garantir une homogénéité de pratiques sur l'ensemble du territoire et de prévenir tout sur-contrôle non justifié par l'enjeu financier* ».

risques et les enjeux financiers et de dégager des marges de manœuvre pour déployer une stratégie de contrôle la mieux adaptée à la diversité des situations locales.

Or, l'application Hélios ne fournit aucune donnée statistique sur les erreurs d'imputation les plus fréquentes au niveau départemental. Au niveau de chaque SGC pris individuellement, il est certes possible de réaliser une restitution sur l'exécution des dépenses d'une entité pour l'exercice clos. Ces bilans retracent pour chaque collectivité le nombre de lignes de mandats, le délai de paiement, ainsi que l'exécution du CHD. Cet outil permet de connaître le taux de sélection (lignes de mandats visées par rapport à l'ensemble de celles qui ont été reçues dans Hélios) et le taux de couverture (montant visé rapporté au total mandaté). S'il permet à chaque SGC de vérifier la bonne réalisation des objectifs généraux du plan de contrôle[69] et de connaître les catégories de dépenses à l'origine des erreurs (essentiellement sur les « marchés complexes »), Hélios ne fait toutefois pas ressortir les comptes sur lesquels les erreurs sont intervenues. Au niveau des DDFiP, il n'a donc qu'une utilité marginale pour adapter le plan de contrôle et est fastidieux d'utilisation car il nécessite une analyse par collectivité.

Les services des DDFiP n'effectuent pas de contrôles du FCTVA. Toutefois, les imputations de dépenses donnant lieu à versement de FCTVA ont été contrôlées à deux reprises par les comptables publics : en application du PNCI de 2023 et à la suite de l'intégration d'une proposition de thème de contrôle aux PDCI en 2025.

Ainsi, la DGFiP a réalisé, en 2023, un contrôle ayant pour objectif de vérifier l'adéquation du compte d'imputation d'une dépense avec son objet. Il s'agissait d'identifier les dépenses imputées à tort sur un compte éligible au FCTVA. Le bilan du PNCI fait état d'un faible taux d'anomalie[70]. Il relève que les principales sources d'anomalies sont l'inexpérience des agents des services de gestion comptable nouvellement affectés et leur méconnaissance des évolutions du périmètre des comptes éligibles au FCTVA. Ceci n'est pas surprenant car les agents des SGC n'ont pas pour mission de mener de vérification particulière des comptes sur lesquels sont imputées des dépenses éligibles au FCTVA[71].

Les anomalies résultent de mauvaises imputations n'ayant pu être repérées du fait de pièces justificatives peu explicites (libellés, informations lacunaires quant au contexte de la dépense, etc.)[72]. En outre, le CHD implique l'absence de vérification exhaustive de mandats, dont certains peuvent être imputés à tort sur des comptes éligibles au fonds. Souvent, les enjeux financiers sont faibles, une part significative des anomalies relevées concernant des mandats échappant au CHD, précisément en raison de la faiblesse de leur montant (inférieur aux seuils).

La DGFIP indique que ce contrôle de supervision *a posteriori* de la bonne imputation des dépenses éligibles au FCTVA a vocation à être reconduit « *périodiquement* ». Elle n'en précise pas pour autant la récurrence souhaitable. En tout état de cause, aucun n'a été programmé depuis celui de 2023.

---

[69] Exemple d'un SGC de la Vienne : le taux de sélection de sélection moyen ressort à 16 % (des lignes de mandats) et le taux de couverture à 76,7 % (des montants de mandats).

[70] Sur les 17 921 mandats vérifiés, 647 étaient en anomalie, soit un taux d'anomalie de 3,6 %. Le taux de conformité s'établissait donc à 96,4 %.

[71] Observation faite par la Cour à l'occasion de chacun de ses déplacements.

[72] Ainsi, pour les prestations informatiques, la distinction entre le compte 6512 « Droits d'utilisation – Informatique en nuage » (éligible au FCTVA) et le compte 6518 « Autres » (inéligible au FCTVA) est assez difficile à effectuer sans lecture approfondie du contrat.

Même si les comptables publics n'ont pas pour mission première de contrôler le FCTVA, il convient que leur hiérarchie leur rappelle les directives en matière d'imputation des dépenses susceptibles d'être éligibles au FCTVA (guide des imputations comptables et liste des comptes éligibles au FCTVA), afin que les comptables portent une attention particulière à l'imputation des mandats sur des comptes éligibles.

Une fois le paramétrage et le contrôle général de premier niveau effectués, les données d'Hélios sont transmises dans ALiCE pour que les services préfectoraux effectuent le contrôle proprement dit de l'éligibilité des dépenses au FCTVA. En dehors de cette complémentarité, les échanges sont assez rares entre les DDFiP et les préfectures[73].

#### 2.2.3.2 Un cadrage et un outillage statistique des contrôles à renforcer par la DGCL

Le travail des agents en charge du FCTVA est soumis à un « contrôle de supervision » par leurs responsables hiérarchiques en vue d'homogénéiser les pratiques et de faire respecter les orientations nationales de la DGCL[74]. Une nouvelle version d'ALiCE doit leur permettre de disposer d'un tableau de bord relatif aux contrôles en cours et à ceux réalisés[75].

Par ailleurs, la DGCL prévoit des campagnes de bilan de contrôle, afin que les préfectures rendent compte de leurs taux de rejet. Or, celles-ci sont dépourvues des outils nécessaires. L'application ALiCE est certes dotée d'un onglet « statistique », mais il ne peut être utilisé en l'état[76]. Les préfectures n'ont aucun moyen, une fois les contrôles effectués, de calculer par exemple leurs taux de contrôle[77].

Afin de répondre à la demande de la Cour de répertorier le nombre de préfectures ayant paramétré des plans de contrôle dans l'application ALiCE, la DGCL a procédé à une extraction faisant ressortir 80 % des départements[78]. Une dizaine de préfectures semblent avoir mal paramétré les plans, car le nombre de mandats ressortant au contrôle est négligeable (inférieur à 100, soit moins de 1 %). Le nombre de mandats rejetés étant nettement supérieur, on peut en déduire que le contrôle réellement effectué dépasse fortement la sélection effectuée par ALiCE. Un peu plus de la moitié des préfectures sont dans ce cas à des degrés divers : elles ne se limitent pas à leur plan de contrôle ou effectuent un contrôle exhaustif.

---

[73] La complémentarité la plus aboutie a pu être observée dans le Val-de-Marne avec la circulaire relative au FCTVA à destination des collectivités, co-signée et établie de concert par la DDFiP et la préfecture, à partir d'une mutualisation de leurs points d'attention respectifs et des difficultés remontées des collectivités.

[74] Instruction de la DGCL du 12 novembre 2024 relative aux contrôles réalisés dans le cadre du traitement des attributions automatisées de FCTVA, p.14.

[75] Le déploiement d'un tableau de bord pour les préfectures, offrant une vision globale sur le traitement du FCTVA (nombre de dossiers en attente, nombre d'actes à traiter, prochains paiements, etc..), les paiements effectués et la couverture des plans de contrôle (nombre de bénéficiaires contrôlés par régime, nombre de dépenses et volume financier contrôlé), est en attente de planification par la direction de la transformation numérique du ministère.

[76] Selon la DGCL, une évolution serait à l'étude pour répondre à cette demande récurrente des préfectures.

[77] Lorsque les mandats sont traités, ils apparaissent comme validés ou rejetés, mais aucun historique sur leur origine (« à contrôler », « à traiter ») n'est actuellement disponible dans ALiCE. Il faudrait procéder à des extractions avant de commencer le traitement (à l'arrivée des mandats dans ALiCE), ce qui serait fastidieux.

[78] Près d'une vingtaine de préfectures n'a pas paramétré de plan de contrôle dans ALiCE (17 en 2024 et 18 en 2025), sachant qu'une quarantaine a répondu qu'elles procédaient à un contrôle exhaustif (questionnaire).

À partir de cette extraction, on peut estimer un taux de couverture de 22 % des mandats (0,94 million sur les 4,22 millions de mandats traités par les préfectures ayant paramétré des plans de contrôle) pour 47 % du volume financier (3,37 Md€ sur 7,26 Md€), ce qui est un peu en deçà des orientations nationales définies par l'instruction de novembre 2024 (un contrôle de 50 % du volume financier). Il est cependant impossible de disposer d'une donnée nationale regroupant l'ensemble des départements. Il faudrait pour cela que toutes les préfectures paramètrent un plan de contrôle ou que l'application garde la mémoire des mandats contrôlés après leur validation ou leur rejet[79].

Si les données extraites par la DGCL ne permettent pas de disposer d'une vision complète et fiable du nombre de mandats et du volume financier contrôlés, elles font apparaître *a contrario* que les préfectures n'ayant pas paramétré de plan de contrôle rejettent davantage que les autres. En effet, les 18 préfectures effectuant réellement un contrôle exhaustif ont un taux moyen de rejet de 7,9 %, contre 5,7 % pour les autres. Elles traitent 12,9 % du nombre total de mandats totaux sur l'ensemble du territoire, mais sont à l'origine de 17,1 % du nombre de rejets. En outre, le nombre de mandats traités par les agents de ces préfectures est sensiblement inférieur à la moyenne (25 000 contre 29 000), ce qui pourrait traduire une vérification plus poussée.

Sans contraindre les préfectures à mener un contrôle exhaustif, il conviendrait que la DGCL harmonise les méthodes et les moyens affectés aux contrôles afin de tendre vers un taux de rejet national avoisinant les 10 %. En 2024, les préfectures ont rejeté 6,46 % des montants de FCTVA, ce qui a conduit à l'absence de versement d'environ 522 M€ de FCTVA. Sans fixer formellement un taux de rejet minimal par préfecture, puisque ce dernier dépend des résultats de l'instruction, augmenter le nombre de contrôles dans les préfectures qui n'ont pas mis en œuvre un contrôle exhaustif permettrait d'élever le taux de rejet moyen au niveau national. À titre d'hypothèse, un taux de rejet de 10 % dans tous les départements susciterait le rejet d'environ 800 M€ de FCTVA. Des contrôles renforcés pourraient ainsi permettre à l'État d'effectuer une « économie » d'environ 280 M€ à règlementation constante.

Actuellement, seuls 15 départements dépassent le taux de rejet précité de 10 %. Ils mobilisent ensemble 23 ETP pour un montant total de FCTVA de 938 M€, soit un montant d'environ 40 M€ traités par agent. Les 88 autres départements se situent en-deçà de 10 % de rejets, et traitent 6,5 Md€ avec 132 ETP, soit environ 46 M€ chacun.

Dans ce contexte, il convient de souligner que l'outil ALiCE n'est pas doté d'une fonction statistique performante de sorte que :

- les préfectures ne semblent pas avoir la possibilité, *ex post*, de vérifier le nombre de mandats contrôlés dans la mesure où, une fois le statut mis à jour (de « à contrôler » à « à traiter »), l'outil ne garde pas de trace des contrôles réalisés ;
- les données transmises par la DGCL sont parfois incohérentes avec de manière régulière un nombre de mandats rejetés supérieur à celui des mandats contrôlés.

[79] La DGCL prévoit une historisation des modifications du plan de contrôle afin de garder une trace des mandats après leur traitement. Actuellement, les mandats contrôlés viennent se fondre, une fois validés, dans ceux qui ont été « traités » sans contrôle, ce qui ne permet aucune traçabilité de ces deux flux de nature différente.

Il importe de développer la fonction statistique d'ALiCE pour faciliter le suivi des contrôles par les préfectures elles-mêmes, de même que la supervision par la DGCL des contrôles effectués par les préfectures, aujourd'hui quasiment inexistante.

Les associations d'élus[80] considèrent que l'objectif de réduction de l'inégalité entre collectivités face à la variabilité des contrôles n'a pas été atteint, et sont donc favorables à l'amélioration des outils des préfectures (ALiCE, et habilitation à Hélios) et de la supervision nationale afin de « *garantir des pratiques et des contrôles homogènes sur tout le territoire national* ».

*

Dans un rapport (non publié) sur les concours financiers de l'État en soutien à l'investissement local (juillet 2021), la Cour avait recommandé de compléter le processus de contrôle interne du FCTVA et de formaliser un dispositif spécifique de contrôle qualité des imputations comptables sur les comptes éligibles. Or, peu d'évolutions sont intervenues sur ces deux points essentiels. Dans le cadre de la présente enquête, la Cour formule trois recommandations visant à faciliter la réalisation par les préfectures de leurs contrôles sur le FCTVA, à améliorer le suivi de leurs contrôles par les préfectures et à développer la supervision par la DGCL des activités de contrôle des préfectures.

**Recommandation n°1.** (Direction générale des finances publiques) : au cours de l'année 2027, ouvrir l'application Hélios en consultation aux agents des préfectures qui contrôlent la liquidation du FCTVA, afin de faciliter la réalisation des contrôles et, grâce aux gains d'efficience ainsi dégagés, d'en accroître le nombre.

**Recommandation n°2.** (Direction générale des collectivités locales) : développer d'ici la fin de l'année 2026 la fonction statistique de l'application ALiCE afin d'améliorer le suivi de leurs contrôles par les préfectures et de permettre à la DGCL de s'assurer des contrôles effectués par ces dernières.

**Recommandation n°3.** (Direction générale des collectivités locales) : réaliser d'ici la fin de l'année 2026 des contrôles visant à vérifier la bonne application par les préfectures des directives nationales.

[80] AMF, France urbaine et Intercommunalités de France.

## *CONCLUSION INTERMÉDIAIRE*

*La gestion du FCTVA a été automatisée entre 2021 et 2023. Une dépense correctement imputée sur un compte éligible emporte en principe désormais versement du FCTVA. Toutefois, elle doit continuer à respecter les six critères juridiques cumulatifs de l'éligibilité des dépenses au FCTVA, qui n'ont pas été modifiés et s'imposent aux imputations comptables.*

*L'automatisation a été globalement favorable aux collectivités en diminuant les délais de versement infra annuel et les non-recours. Pour autant, cette réforme reste inachevée dans la mesure où les collectivités doivent continuer à produire des états déclaratifs non seulement pour les opérations les plus complexes, mais aussi pour les dépenses imputées sur un compte éligible se rapportant à un bien cédé par la collectivité ou ayant changé de situation d'assujettissement à la TVA.*

*Compte tenu de la permanence des six critères d'éligibilité des dépenses au FCTVA, l'automatisation n'a pas engendré de modifications majeures dans la nature des contrôles effectués par les préfectures. Seul l'outil ALiCE marque une avancée notable bien que largement perfectible pour suivre les contrôles effectués et paramétrer des plans de contrôle. L'absence de dématérialisation de l'ensemble de la procédure, et notamment la persistance de l'envoi, par courrier, des arrêtés de notification aux collectivités, a également un coût qu'une dématérialisation totale serait de nature à supprimer.*

*Comme auparavant, le contrôle de la liquidation du FCTVA versé aux collectivités et à leurs groupements repose sur les services préfectoraux, chargés de vérifier l'éligibilité des dépenses déclarées par les collectivités, avec un appui méthodologique de la direction générale des collectivités locales (DGCL). Ces contrôles sont effectués dans l'application ALiCE, à partir de plans de contrôle paramétrés localement, selon des seuils financiers et des critères de risque définis au niveau national puis adaptés par les préfectures.*

*Les modalités de contrôle sont hétérogènes entre les préfectures. Si une majorité d'entre elles a paramétré un plan de contrôle, les extractions réalisées par la DGCL à la demande de la Cour font apparaître que certains plans sont mal configurés, ce qui conduit à une faible sélection automatique des mandats. À l'inverse, plusieurs préfectures procèdent à des contrôles plus étendus, voire exhaustifs, indépendamment du paramétrage initial. Cette diversité de pratiques se traduit par des écarts significatifs dans les nombres et les montants de mandats effectivement contrôlés et rejetés, sans que les données disponibles ne permettent d'en dresser une synthèse nationale fiable.*

*Les informations issues de l'application ALiCE ne fournissent en effet qu'une vision partielle des contrôles. Elles ne retracent pas l'ensemble des mandats examinés après validation ou rejet, ni les contrôles réalisés en dehors des plans paramétrés. En l'absence d'une traçabilité complète, il est difficile d'appréhender de manière fiable le taux de couverture réel des contrôles à l'échelle nationale. Les données disponibles suggèrent que le taux de couverture financière est légèrement inférieur à celui qu'a fixé l'instruction nationale de novembre 2024 (au moins 50 % du montant des mandats transmis) et que les départements pratiquant des contrôles plus approfondis enregistrent des taux de rejet sensiblement plus élevés.*

*En 2024, les préfectures ont rejeté environ 6,5 % des montants de FCTVA demandés, représentant plus de 500 M€ au total. Les préfectures ayant mis en œuvre des contrôles plus exhaustifs présentent un taux de rejet proche de 8 %, ce qui révèle l'existence d'erreurs ou de pratiques non conformes non détectées dans les préfectures aux contrôles plus limités. Ces constats mettent en lumière une marge significative d'amélioration de l'efficacité des contrôles, à réglementation constante, sous réserve d'une harmonisation des méthodes et des moyens.*

*Ainsi, le contrôle du FCTVA repose sur des dispositifs fragmentés, insuffisamment outillés et inégalement mis en œuvre selon les territoires. L'absence de pilotage national consolidé et de données exhaustives limite la capacité de la DGCL à sécuriser le dispositif et à garantir une application homogène des règles d'éligibilité sur l'ensemble du territoire.*

*En définitive, le versement à bon droit du FCTVA est imparfaitement assuré. Il importe de l'améliorer.*

*Dans cet objectif, la Cour formule trois recommandations :*

- *Ouvrir l'application Hélios en consultation aux agents des préfectures qui contrôlent la liquidation du FCTVA, afin de faciliter la réalisation des contrôles et, grâce aux gains d'efficience ainsi dégagés, d'en accroître le nombre (direction générale des finances publiques) ;*
- *Développer la fonction statistique d'ALiCE afin d'améliorer le suivi de leurs contrôles par les préfectures et de permettre à la direction générale des collectivités locales de s'assurer des contrôles effectués par ces dernières (direction générale des collectivités locales) ;*
- *Réaliser des contrôles visant à s'assurer de la correcte application des directives nationales de contrôle par les préfectures (direction générale des collectivités locales).*

---

# 3 DES TRANSFORMATIONS À ENGAGER

Le FCTVA (8,1 Md€ en 2025) est l'un des principaux concours financiers de l'État aux collectivités territoriales et à leurs groupements.

Son montant a fortement progressé au cours de la période récente (+ 36,6 % entre 2019 et 2025), sous l'effet de la hausse de leurs dépenses d'équipement.

L'effet incitatif du FCTVA, tant sur la décision d'investissement que sur le niveau des dépenses d'équipement, est difficilement mesurable. De surcroît, il s'agit d'un instrument de financement sans effet péréquateur entre les collectivités.

Si l'automatisation de son versement intervenue entre 2021 et 2023 permet à des entités locales en plus grand nombre de le percevoir dans des délais plus rapides, le FCTVA reste un dispositif complexe, comportant des coûts de gestion notables pour l'État et les collectivités et donnant lieu à des versements indus dont le montant pourrait approcher 1 Md€.

Dans ce contexte, les lois financières pour 2025 et 2026 ont défini une contribution des collectivités au redressement des finances publiques. Sans se prononcer en opportunité sur son montant souhaitable, la Cour a estimé nécessaire la reconduction en 2026 et pour les années suivantes d'une contribution pluriannuelle prévisible, transparente et équitable[81].

À ce titre, le projet de loi de finances pour 2025 prévoyait des mesures de diminution des dépenses du FCTVA, non retenues lors de l'examen parlementaire[82]. En loi de finances pour 2026, a été retenu[83] un report de l'année N à l'année N+1 de la prise en charge des dépenses d'équipement des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des établissements publics territoriaux, ainsi que des métropoles et des communautés urbaines qui se substituent à des communautés d'agglomération.

D'autres mesures pourraient être envisagées. Elles doivent cependant répondre aux trois critères précités de prévisibilité, de transparence et d'équité, et limiter les effets potentiels d'une diminution du FCTVA sur l'investissement public local et, ce faisant, le potentiel de croissance économique.

La Cour expose deux voies d'évolution :

- deux mesures de « périmètre » visant à recentrer le FCTVA en retirant les dépenses de fonctionnement du champ d'éligibilité et en revenant à des versements en année N+2 suivant celle de la dépense pour l'ensemble des collectivités bénéficiaires ;
- des évolutions plus structurelles permettant de faciliter la gestion du fonds, de mieux maîtriser la dynamique de ses dépenses ou d'orienter de l'État à l'investissement local.

---

[81] Cour des comptes, *Les finances publiques locales : résultats 2025 et perspectives 2026,* juillet 2026.

[82] Suppression de la prise en charge par le fonds de dépenses de fonctionnement et baisse du taux de compensation de 16,404 % à 14,850 %. Selon l'évaluation préalable annexée au projet de loi de finances initiale pour 2025, ces deux mesures devaient engendrer une économie prévisionnelle de 258 M€ par rapport au montant du FCTVA prévu par la loi de finances initiale pour 2024 (6,8 Md€ contre 7,1 Md€ dans la loi de finances initiale pour 2024). Par rapport à l'évolution prévisionnelle du montant du fonds à législation inchangée (soit 7,6 Md€), l'économie atteignait 0,8 Md€ selon la direction du budget et la DGCL.

[83] A en revanche été de nouveau écartée la suppression de la prise en charge par le fonds de dépenses de fonctionnement.

## 3.1 Recentrer le FCTVA pour mieux le prévoir et le verser à bon droit

Les modalités de gestion actuelles du FCTVA soulèvent deux difficultés majeures. L'intégration de certaines dépenses de fonctionnement dans le périmètre des dépenses éligibles suscite des difficultés de réalisation des contrôles, de nombreux rejets et de probables versements d'indus définitifs. Par ailleurs, la coexistence de plusieurs régimes de versement est source de complexité pour l'établissement de la prévision budgétaire et concourt à expliquer les écarts constatés entre les montants inscrits en lois de finances et les montants exécutés. Un recentrage du FCTVA permettrait d'atténuer ces deux difficultés.

### 3.1.1 Revenir à un régime unique de versement en année N+2 : un enjeu de fiabilité des prévisions

L'exécution du fonds présente de manière récurrente des dépassements par rapport à la prévision de la loi de finances annuelle. La difficulté à prévoir le niveau de l'investissement public local pour les versements relatifs à des dépenses engagées en année N ou N-1 contribue à expliquer ces écarts. Revenir pour toutes les dépenses à un versement du FCTVA deux années après celle de la réalisation de la dépense éligible à une prise en charge, régime de versement de droit commun aujourd'hui minoritaire dans le total des montants versés, ferait disparaître pour l'essentiel les aléas de prévision.

#### 3.1.1.1 Un modèle de prévision élaboré mais dont les limites affectent la précision des projections

La DGCL prévoit le montant annuel du FCTVA à partir des données enregistrées dans l'outil ALiCE.

Elle constate les dépenses éligibles pour les versements intervenant en N+2 (connues de manière fiable à partir des comptes clos), projette des données à des fins d'exhaustivité pour les versements intervenant en N+1 et estime l'évolution attendue des dépenses éligibles par catégorie de collectivités[84] selon la moyenne des années comparables au cours des deux derniers cycles électoraux[85] pour les versements intervenant en année N.

À ces estimations des dépenses éligibles, la DGCL applique un taux de rejet des demandes par les préfectures. Les rejets étant disparates en fonction des catégories d'entités locales (19 % de rejets en 2023 pour les syndicats contre 4,4 % pour les départements), un taux différencié est appliqué aux assiettes brutes de dépenses en fonction de la catégorie d'entité.

[84] En distinguant par catégorie suivante : 1/les communes, 2/les communautés de communes, communautés d'agglomération, établissements publics territoriaux et communes nouvelles, 3/ les métropoles, communautés urbaines et collectivités territoriales uniques et 4/ les syndicats.

[85] Exemple : le taux d'évolution des dépenses d'investissement projeté de la strate communale entre 2025 et 2026 correspond à la moyenne d'évolution au cours des deux années précédant les élections municipales – soit l'évolution de 2013 à 2014 et celle de 2019 à 2020.

Par ailleurs, la DGCL tient compte d'éléments atypiques, tels que les retards de versement (versements en année N+1 pour des dépenses tardives de collectivités relevant du régime N) ou les versements anticipés, pour estimer la dépense d'une année.

Le montant prévu par le projet de loi de finances annuel résulte d'itérations entre la direction du budget (DB) et la DGCL. Les écarts entre les prévisions de ces deux directions paraissent peu significatifs. Ils peuvent s'expliquer par deux facteurs principaux : les données de dépenses éligibles, compte tenu d'une mise à jour plus fréquente des extractions d'ALiCE par la DGCL que les réestimations de la direction du budget et la prise en compte, par cette dernière, des éléments atypiques mentionnés *supra*. Il en résulte que les montants inscrits dans le projet de loi de finances sont généralement similaires à ceux prévus par la DGCL. Selon les indications données à la Cour, c'est notamment le cas en 2025.

**Tableau n° 8 : écarts entre les montants de FCTVA prévus par les projets de loi de finances et ceux prévus par la DGCL (en millions d'euros)**

| *Montant* | 2019 | 2020 | 2021 | 2022[86] | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Projet de loi de finances (1)* | 5 649 | 6 000 | 6 546 | 6 500 | 6 700 | 7 104 | 6 846 |
| *Prévision initiale DGCL (2)* | 5 649 | 6 000 | 6 546 | 6 673 | 6 750 | 7 064 | 6 846 |
| ***Écart (1) – (2)*** | **0** | **0** | **0** | **-173** | **-50** | **+40** | **0** |

*Source : Cour des comptes*

Les prévisions d'investissement public local établies par la direction générale du Trésor (DGT) ne sont pas utilisées pour fonder les prévisions du FCTVA, essentiellement pour des raisons de périmètre :

- les prévisions établies par la DGT au titre de travaux internes ou du plan budgétaire et structurel à moyen terme (PSMT) portent de manière indistincte sur l'ensemble des collectivités et de leurs groupements. Sans différenciation par catégorie de collectivités et de groupements, elles ne sont pas exploitables pour établir les prévisions du FCTVA compte tenu des différents régimes annuels de versement ;
- l'assiette des dépenses éligibles au FCTVA ne coïncide pas avec l'assiette des dépenses d'investissement des administrations publiques locales (APUL) : certains comptes de la section d'investissement sont exclus de l'assiette de prise en charge et plusieurs comptes de fonctionnement sont *a contrario* éligibles ;
- les prévisions sont établies en comptabilité nationale et non en comptabilité budgétaire.

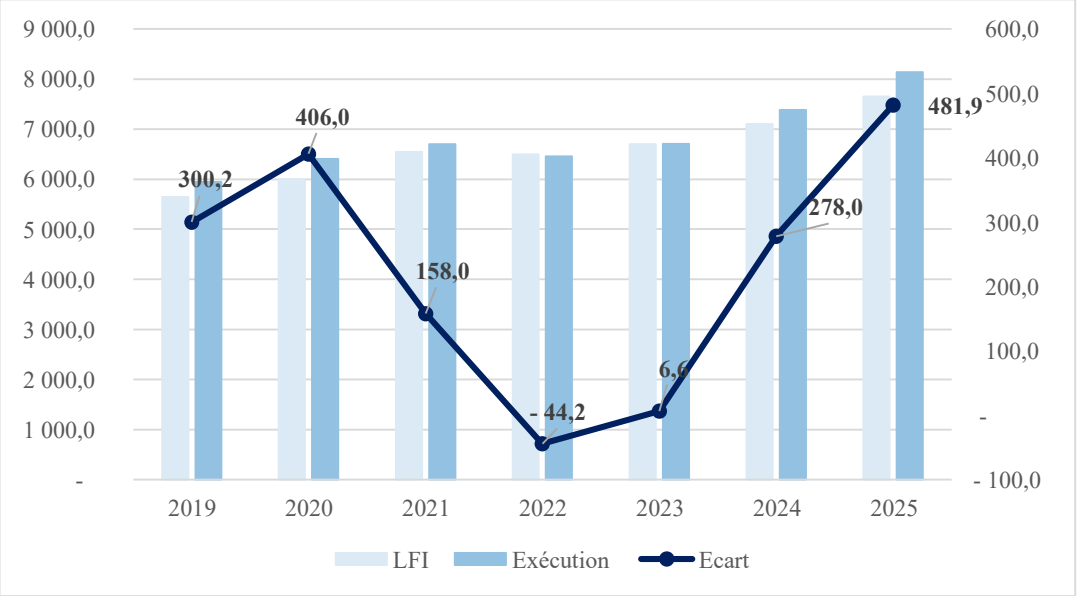
[86] Pour 2022, l'écart correspond à une divergence d'estimation entre la DGCL et la direction du budget concernant l'effet de l'automatisation et des mesures d'assiette sur l'exercice.

Des prévisions sont établies concomitamment par la DGCL et la direction du budget, sans intervention à ce stade de la DGT. Les montants calculés par chaque direction sont discutés lors des conférences de budgétisation du projet de loi de finances en mai et en amont, lors d'échanges préparatoires. Les prévisions d'évolution de l'investissement public local et de l'inflation établies par la DGT peuvent cependant influencer l'estimation du montant du FCTVA. En outre, la direction du budget s'assure que la trajectoire budgétaire retenue pour le FCTVA est cohérente avec la prévision d'évolution de l'investissement public local de la DGT.

#### 3.1.1.2 Une fiabilité prise en défaut au cours de la période récente

Entre 2019 et 2025, les prévisions du FCTVA en lois de finances initiale ont été régulièrement dépassées. Au cours des six dernières années, 1,6 Md€ de FCTVA ont ainsi été versés au-delà des montants prévus.

**Graphique n° 7 : écarts entre la prévision et l'exécution du FCTVA entre 2019 et 2025 (en M€)**




*Source : Cour des comptes*

Les résultats constatés en 2022 et 2023, proches de la prévision initiale, s'expliquent essentiellement par un ralentissement de l'investissement public local en 2020 et 2021 dans le contexte de crise sanitaire. À l'exception de ces deux années, l'exécution du FCTVA a dépassé les prévisions pour des montants annuels compris entre 158 M€ en 2021 et 482 M€ en 2025.

**Un écart majeur entre le FCTVA exécuté et celui prévu pour 2025, des interrogations de la Cour restées sans réponse**

L'importance de l'écart entre le montant exécuté en 2025 et le montant prévu par la loi de finances initiale pour 2025, proche de 0,5 Md€, appelle l'attention.

Le montant du FCTVA était en effet sous-estimé dans le projet de loi de finances pour 2025 adopté par le Parlement. En amont de la conférence technique de février 2025[87], la DGCL a communiqué à la direction du budget une première estimation corrigée de l'atterrissage 2025 du FCTVA, évaluée à 8,1 Md€. Cette estimation a, par la suite, été affinée lors de la conférence de budgétisation de juin 2025 à 8,2 Md€. La correction a été apportée dans la loi de finances de fin de gestion du 8 décembre 2025.

Afin d'analyser l'écart croissant entre le montant exécuté et le montant prévu, la Cour a demandé à la DGCL et à la direction du budget le détail, par année, de réalisation des dépenses d'équipement des collectivités (année N en cours, année précédente N-1 et année ante-pénultième N-2), du montant du FCTVA prévu par les lois de finances pour 2024 et pour 2025 et celui du FCTVA exécuté pour ces mêmes années.

La DGCL et la direction du budget n'ont pas transmis ces éléments à la Cour.

La Cour n'a donc pu apprécier la source des écarts par rapport à la prévision initiale, non plus que la cohérence de cette prévision avec les dépenses d'équipement des collectivités constatées pour l'année 2023 et celles prévues pour 2024 et 2025.

Depuis 2025, la DGCL a entamé un travail de refonte du modèle de prévision afin d'en améliorer la fiabilité.

Pour une part, les écarts entre les montants exécutés et les montants prévus par la loi de finances initiale traduisent les difficultés intrinsèques à la prévision budgétaire, s'agissant des versements intervenant en année N au titre des dépenses réalisées en années N et N-1. En effet, la prévision budgétaire du FCTVA se heurte à un obstacle calendaire : son principal déterminant, à savoir les dépenses d'investissement de l'année N-1, soit près de 80 % du montant des dépenses à la suite de la disparition du régime de versement en année N, sauf pour les communes nouvelles, n'est connu qu'à la fin du second semestre : or sa budgétisation intervient à la fin du premier semestre. Ces données partielles et provisoires créent un aléa important pour la détermination du tendanciel de dépenses.

S'ajoutent des difficultés techniques qui limitent l'accès à des données complètes en temps réel :

- l'outil ALiCE ne dispose ni des fonctionnalités, ni d'une performance suffisante pour permettre l'export immédiat des données utiles et agrégées au niveau national[88] ;
- la DGCL ne peut pas consulter les données d'exécution détenues par la DGFiP dans l'outil Hélios pour les dépenses des collectivités territoriales et de leurs groupements, et dans Chorus pour leurs comptes. Elle ne peut donc pas rapprocher les comptabilités nationale ou locales et les dépenses pour lesquelles une prise en charge par le FCTVA est demandée dans ALiCE.

[87] Pour mémoire, la loi de finances pour 2025 a été adoptée le 5 février 2025 par l'Assemblée nationale.

[88] Pour pallier cet inconvénient, la DGCL a besoin de l'appui de la DTNUM pour accéder aux données contenues dans la base de données et aux retraitements algorithmiques. Cette modalité rend l'exercice de prévision moins régulier et donc moins fiable.

Par ailleurs, un risque non mesurable de hausse soudaine du FCTVA doit être souligné. Le compte 2031 (frais d'études) comporte un solde élevé dans la balance comptable 2024 (plus de 8 Md€ au niveau national). Ce solde concerne notamment des opérations anciennes non régularisées, c'est-à-dire non transférées sur le compte d'immobilisation *ad hoc*. Si une proportion importante d'opérations anciennes venait à être régularisée, le montant du FCTVA pourrait s'en trouver fortement accru de manière non anticipée. Le compte 2031 n'est pas intégré à la prévision annuelle du fonds.

#### 3.1.1.3 Un versement en N+2 qui garantirait la fiabilité de la prévision budgétaire

Comme il a été indiqué, la loi de finances pour 2026 a partiellement modifié le calendrier des versements du FCTVA, pour ce qui concerne les communautés de communes, les communautés d'agglomération et les établissements publics territoriaux, ainsi que les métropoles et les communautés urbaines qui se substituent à des communautés d'agglomération, qui basculent de l'année N de réalisation de la dépense à l'année N+1 à compter de 2026. Cette mesure demeure cependant insuffisante pour fiabiliser la prévision budgétaire relative à l'ensemble des collectivités et groupements bénéficiaires.

Le retour à un versement unique en année N+2 suivant l'année N de réalisation de la dépense d'équipement permettrait de faire disparaître tout aléa de prévision, sous réserve de la stabilité des taux de rejet des mandats de paiement par les préfectures. En outre, la trésorerie de toutes les collectivités territoriales et de leurs groupements bénéficierait dans les mêmes délais des prises en charge par le FCTVA. Par ailleurs, la gestion du fonds par les préfectures s'en trouverait simplifiée. Enfin, l'État pourrait différer la réalisation de 6 Md€ de dépenses à sa charge.

Les associations d'élus sont opposées à un alignement des versements sur l'année N+2, en arguant que ce report pèserait sur la trésorerie des collectivités et provoquerait une diminution de l'investissement public local.

À cet égard, le décalage d'un an (d'un régime de versement en N à un régime de versement en N+1) prévu par la loi de finances pour 2026 pour les communautés de communes, les communautés d'agglomération et les établissements publics territoriaux, ainsi que les métropoles et les communautés urbaines qui se substituent à des communautés d'agglomération pourrait faire l'objet d'un bilan permettant d'apprécier l'impact de cette mesure sur le niveau d'investissement des collectivités concernées.

Afin d'éviter une, voire deux années « blanches », sans versement pour les collectivités qui relèvent actuellement des régimes N+1 (collectivités et groupements qui se sont engagés dans le plan de relance de 2009 ainsi que la Métropole du Grand Paris, la Métropole de Lyon, la collectivité de Corse, les collectivités territoriales de Guyane et Martinique, les régions issues d'un regroupement et, par hypothèse[89], les communes membres d'un EPCI qui décideraient de mutualiser dans le cadre de ce dernier le versement de la DGF) et N (communes nouvelles), le réalignement des versements sur l'année N+2 pourrait être opéré de manière progressive sur plusieurs exercices. Dans l'éventualité d'un lissage sur trois ans, l'État pourrait bénéficier, toutes choses égales par ailleurs, d'une moindre dépense annuelle de l'ordre de 2 Md€.

[89] Dans les faits, ce n'est le cas d'aucune commune.

**Recommandation n°4.** (Direction générale des collectivités locales, direction du budget) : dans le cadre du projet de loi de finances pour 2027 ou, à défaut, du projet de loi de finances pour 2028, une fois appréciés les effets du report de versement en année N+1 pour certaines entités prévu par la loi de finances pour 2026, supprimer les deux régimes dérogatoires en année N et N+1 et mettre en place un versement du FCTVA en année N+2, régime de droit commun, pour l'ensemble des collectivités et groupements bénéficiaires, assorti le cas échéant d'un dispositif de lissage des effets de cette évolution.

### 3.1.2 Faire porter les prises en charge du FCTVA sur les seules dépenses d'équipement : un enjeu de versement à bon droit

Comme le proposaient les projets de loi de finances pour 2025 et pour 2026, un recentrage des dépenses éligibles au FCTVA sur les seules dépenses d'équipement pourrait être envisagé sans peser sur l'investissement public local et, ce faisant, sur le potentiel de croissance.

Ce recentrage conduirait à concentrer le FCTVA sur son objectif premier de soutien à l'investissement public local. Il permettrait d'alléger les contrôles des préfectures, d'assurer une homogénéité accrue dans l'application des règles d'éligibilité des dépenses à une prise en charge par le FCTVA et de limiter les risques de versement indu de ce dernier.

Les contrôles des préfectures sur les demandes de FCTVA relatives à des dépenses de fonctionnement sont chronophages et engendrent de fréquents rejets (voir *supra* 2.1).

Cette situation s'explique par les nombreuses erreurs d'imputation, volontaires ou non, sur les comptes comptables éligibles à une prise en charge par le FCTVA. Elle fait apparaître une contradiction entre le principe binaire de l'automatisation (exacte imputation de la dépense égale éligibilité à une prise en charge par le FCTVA) et la fréquente inscription à tort de dépenses de fonctionnement sur des comptes éligibles[90], qui appelle des vérifications de détail non prévues dans le cadre du projet d'automatisation.

À titre d'exemple, les dépenses de déneigement et de balayage des voiries (cf. annexe n°2 de la circulaire du 26 février 2002 relative aux règles d'imputation des dépenses du secteur public local) sont considérées comme des dépenses de maintien des conditions normales de circulation. Elles sont donc à distinguer des dépenses d'entretien et de réparation et ne sont pas éligibles ; elles doivent être imputées sur le compte 611 en cas de recours à un prestataire extérieur ou sur le compte 60633 en cas d'achat de matériels à cette fin par la collectivité. Pour leur part, les dépenses de nettoyage de locaux relèvent de l'utilisation normale des locaux et doivent être enregistrées sur le compte 6283 « frais de nettoyage des locaux », non éligible. De même, les dépenses d'achat de matériels ou de fourniture concourant à la réalisation de travaux d'entretien sont inéligibles et doivent être imputées sur les subdivisions du compte 606 « achats non stockés ». Enfin, les dépenses relatives aux contrats de maintenance et d'entretien (chauffage, climatisation…) doivent être imputées sur le compte 6156 « Maintenance ».

[90] Bâtiments publics, voiries, réseaux, droit d'utilisation-informatique en nuage.

Pour autant, les dépenses précitées sont de manière quasi-systématique enregistrées par les collectivités territoriales et leurs groupements sur les trois comptes de classe 6 éligibles (bâtiments publics, voiries et réseaux). En cas de contrôle, les préfectures les rejettent. Toutefois, les contrôles n'ayant pas un caractère systématique, une part indéterminée de ces dépenses peut néanmoins être validée et bénéficier à tort du FCTVA.

Dans un sens opposé, les dépenses de curage et de nettoyage des réseaux sont éligibles, mais sont régulièrement rejetées par les préfectures qui estiment qu'elles correspondent à des prestations de nettoyage courant et non d'entretien des réseaux.

Par ailleurs, des doutes permanents persistent sur l'éligibilité et le compte à utiliser pour certaines dépenses. Il s'agit notamment des dépenses afférentes aux opérations de dératisation et de désinsectisation.

Enfin, une difficulté particulière concerne les dépenses d'informatique en nuage. L'arrêté du 17 décembre 2020 pris en application de l'article L. 1615-1 du CGCT précise la définition des dépenses de fourniture de prestations de solutions relevant de l'informatique en nuage éligibles au FCTVA : sont éligibles les dépenses d'hébergement de site internet et les licences logicielles de gestion d'infrastructure ; ne le sont pas les contrats de maintenance et les changements d'anti-virus, les licences logicielles métier et les certificats, abonnements et renouvellements de droits. Or, les libellés des dépenses informatiques dans ALiCE, voire sur les factures, et la technicité du domaine empêchent les préfectures de mener une analyse fiable de l'éligibilité des dépenses concernées. Dans le doute, il en résulte un grand nombre de rejets par les agents préfectoraux. Pour autant, il est probable que certaines dépenses sont validées, alors même qu'elles sont inéligibles.

En définitive, les dépenses de fonctionnement mobilisent une part importante des ressources humaines des préfectures affectées à la liquidation du FCTVA, occasionnent de nombreux rejets de leur part et, sans que le phénomène puisse être quantifié, sont souvent validées alors qu'elles ne sont pas éligibles au FCTVA. Par ailleurs, l'interprétation et les décisions des agents préfectoraux varient d'un département à l'autre. À moyens administratifs constants des préfectures, le retrait des dépenses de fonctionnement du périmètre d'éligibilité au FCTVA permettrait d'accroître les contrôles sur les seules dépenses d'équipement et, ainsi, de limiter le volume des indus non détectés sur la principale catégorie de dépenses éligibles.

Un retrait des dépenses de fonctionnement du périmètre d'éligibilité au FCTVA permettrait à l'État de réaliser une économie potentielle annuelle d'environ 370 M€ (données 2024).

Opposées à un recentrage du FCTVA sur les seules dépenses d'équipement, les associations d'élus soulignent que l'intégration de certaines dépenses de fonctionnement au périmètre d'éligibilité du FCTVA contribue à l'entretien du patrimoine des collectivités et, partant, à limiter les investissements plus lourds de rénovation. Il n'en demeure pas moins que le contrôle de ces dépenses est particulièrement complexe en raison de fréquentes erreurs d'imputation comptable par les collectivités entre différents comptes de charges (classe 6). À défaut d'une amélioration notable de la fiabilité de l'enregistrement comptable des dépenses de fonctionnement et d'une augmentation des moyens humains consacrés par les préfectures à leur contrôle, le retrait de ces dépenses du périmètre d'éligibilité au FCTVA est une solution efficace pour prévenir le versement d'indus non détectés par les contrôles et donc définitifs.

Un recentrage du FCTVA sur les seules dépenses d'équipement pourrait s'accompagner d'un report de dépenses aujourd'hui imputées en dépenses de fonctionnement éligibles vers des dépenses d'équipement demeurant éligibles (changements de pratiques d'imputation comptable de certaines dépenses ; réalisation de travaux de plus grande ampleur conduisant à transformer de l'entretien, qui relève du fonctionnement, en gros entretien, relevant de l'investissement). De ce fait, l'économie effective réalisée par l'État et la perte de recettes concomitante pour les collectivités pourrait s'inscrire en deçà du montant de FCTVA versé au titre des dépenses de fonctionnement (environ 370 M€).

Toutefois, libérées des tâches de contrôle des dépenses de fonctionnement, les préfectures pourraient renforcer les contrôles portant sur l'éligibilité des dépenses d'équipement au FCTVA, soit plus de 8 Md€ en 2025. Ces contrôles accrus pourraient engendrer des rejets plus nombreux et élevés, permettant de réduire les versements indus du FCTVA au titre de la prise en charge de dépenses d'équipement et de compenser le possible report d'une partie des dépenses de fonctionnement ayant cessé d'être éligibles sur des comptes de classe 2 éligibles.

**Recommandation n°5.** (Direction générale des collectivités locales, direction du budget) : dans le cadre du projet de loi de finances pour 2027, retirer l'intégralité des dépenses de fonctionnement du périmètre d'éligibilité du FCTVA.

## 3.2 Des voies d'évolution envisageables pour faciliter la gestion, maîtriser la dynamique du FCTVA et réorienter le soutien de l'État à l'investissement public local

Même si les propositions précédentes de recentrage du FCTVA sur les seules dépenses d'équipement deux ans après leur réalisation étaient mises en œuvre, le versement à bon droit du FCTVA demeurerait insuffisamment assuré. En outre, avec cette mesure, le FCTVA ne contribuerait que de manière ponctuelle, par le réalignement de son calendrier de versement sur l'année N+2, à l'effort de redressement des finances publiques.

Aussi, plusieurs scénarios d'évolution du FCTVA sont ici envisagés au-delà de ces deux évolutions précédemment évoquées. Chacun présente des avantages et des inconvénients en termes de simplicité de gestion, de maîtrise des dépenses de l'État et d'acceptabilité par les élus des collectivités. Ils sont décrits dans le présent rapport comme des pistes de réflexion et d'évolution possible mais nécessiteront, plus encore que le recentrage du FCTVA sur les seules dépenses d'équipement deux ans après leur réalisation, des discussions entre le gouvernement et les associations d'élus, qui craignent que toute modification du FCTVA ne se traduise par une réduction du soutien financier de l'État à l'investissement public local.

Parmi les scénarios d'évolution envisageables, deux apparaissent peu réalistes au regard de leurs conséquences sur les collectivités : une intégration du FCTVA au sein de la DGF ou la transformation du FCTVA d'un concours évaluatif à une enveloppe financière fermée. Deux autres scénarios, le cas échéant combinables entre eux, apparaissent plus pertinents au regard de leurs avantages notables en termes de simplification de gestion et d'orientation du soutien de l'État à l'investissement public local : le maintien du FCTVA sous la forme d'un

prélèvement sur recettes évaluatif mais sans lien avec la TVA et sans notion de comptes éligibles et une rebudgétisation partielle du FCTVA.

### 3.2.1 Deux scénarios d'évolution peu réalistes à écarter

#### 3.2.1.1 L'intégration éventuelle des montants consacrés au FCTVA à la DGF : une évolution tributaire d'une réforme d'ampleur de la DGF, des effets aléatoires sur le niveau des investissements

Une première voie d'évolution consisterait à intégrer à la dotation globale de fonctionnement (DGF), recette de la section de fonctionnement, le montant du concours financier procuré par l'État aux collectivités territoriales et à leurs groupements par le FCTVA.

Par cette mesure, l'État ne soutiendrait plus directement l'investissement public local, mais viendrait accroître l'épargne des collectivités et, ce faisant, leur capacité d'autofinancement.

Les collectivités pourraient maintenir leur niveau d'investissement sans recours accru à l'emprunt, voire accroître ce niveau en recourant plus fortement à l'emprunt, la hausse de l'épargne de la section de fonctionnement permise par celle de la DGF étant susceptible d'améliorer leurs conditions d'emprunt.

Toutefois, une partie des collectivités consacreraient la hausse de la DGF permise par l'intégration du montant du FCTVA à l'augmentation de leur épargne, mais d'autres au financement de dépenses de fonctionnement supplémentaires. Dans ces conditions, une intégration à la DGF de l'effort financier consacré par l'État au FCTVA pourrait déboucher sur une hausse globale des dépenses de fonctionnement, plutôt que sur le maintien, toutes choses égales par ailleurs, des dépenses d'investissement des collectivités et de leurs groupements.

En outre, une intégration des montants du FCTVA au sein de la DGF appellerait une réforme préalable de cette dernière. Comme l'a souligné la Cour[91], la DGF est particulièrement complexe. Elle comprend 18 composantes qui répondent à quatre finalités différentes : compenser les anciennes recettes du versement représentatif de la taxe sur les salaires d'avant 1979 et, par-delà ce dernier, de la taxe locale sur les ventes d'avant 1966, compenser d'anciens allègements de la taxe professionnelle, compenser des transferts de compétences et redistribuer des ressources en faveur de collectivités défavorisées. Ainsi, la DGF juxtapose des dotations forfaitaires et de compensation semi-figées, car calculées en fonction de données historiques, et des dotations de péréquation, fondées au contraire sur des données contemporaines reflétant la situation actuelle des collectivités.

Dans ce contexte, augmenter la DGF de 8 Md€ sans réforme d'ensemble de cette dotation et sans mécanisme contraignant pour orienter cette ressource nouvelle sur l'épargne et non sur des dépenses de fonctionnement risquerait d'une part d'accroître les inégalités ou d'en créer de nouvelles et, d'autre part, de réduire l'investissement public local.

[91] Cour des comptes, *La dotation globale de fonctionnement*, septembre 2024.

#### 3.2.1.2 La transformation du fonds en une enveloppe financière fermée : une maîtrise budgétaire renforcée pour l'État, mais une moindre prévisibilité pour les collectivités

Une autre voie d'évolution envisageable pourrait consister à maintenir le FCTVA sous la forme d'un prélèvement sur recettes, mais à en fixer dans la loi de finances annuelle non plus un montant évaluatif, mais un montant fixe.

À règles inchangées d'éligibilité des dépenses (maintien des six critères juridiques et d'une liste limitative de comptes éligibles), le remplacement d'une enveloppe financière ouverte par une enveloppe fermée, comme c'est déjà le cas de la plupart des prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités (comme la DGF), permettrait de maîtriser parfaitement l'évolution des dépenses du fonds en assurant une exécution conforme au montant prévu par la loi de finances annuelle.

Avec une enveloppe financière fermée, le taux de remboursement fluctuerait d'une année à l'autre en fonction du niveau des dépenses éligibles. Une année d'augmentation des dépenses éligibles aurait pour corollaire une baisse du taux du FCTVA, tandis qu'une année de diminution des dépenses éligibles s'accompagnerait d'une hausse.

Cette transformation de la nature de l'enveloppe financière du FCTVA permettrait de stabiliser le montant du FCTVA, indépendamment des fluctuations liées aux cycles d'investissement des différentes catégories de collectivités, et d'intégrer le FCTVA à l'enveloppe normée[92], strictement plafonnée, des concours de l'État aux collectivités. Le FCTVA en est aujourd'hui exclu en raison de son caractère évaluatif.

Le FCTVA conserverait son caractère libre d'emploi et sa facilité d'utilisation par les collectivités territoriales et leurs groupements.

Toutefois, les collectivités perdraient en visibilité et en prévisibilité sur les ressources à venir liées à leurs dépenses d'équipement passées, le taux de prise en charge ayant un caractère fluctuant. Pour cette raison, l'ensemble des associations d'élus ont fait part d'une ferme opposition à toute évolution de cette nature.

### 3.2.2 Deux scénarios d'évolution à privilégier

#### 3.2.2.1 Le maintien d'un prélèvement sur recettes évaluatif sans lien avec la TVA : une simplification significative de gestion

Cette voie d'évolution consisterait à déterminer un taux de remboursement à partir de l'ensemble des dépenses d'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements, en supprimant les critères d'éligibilité actuels. Elle viserait à faciliter et à réduire le coût de la gestion du FCTVA. Elle rendrait inutiles l'ensemble des contrôles que devraient continuer à

[92] Cette enveloppe prévue par les lois de programmation des finances publiques intègre à ce jour les seuls prélèvements sur recettes, hors FCTVA, ainsi que les crédits de la mission budgétaire « Relations avec les collectivités territoriales », soit un tiers environ des transferts financiers de l'État aux collectivités territoriales et à leurs groupements.

effectuer les préfectures, même si les dépenses prises en charge par le FCTVA étaient recentrées sur les seules dépenses d'équipement des collectivités.

En revanche, les contrôles réalisés par les DDFiP sur l'exacte imputation comptable, qui relèvent des obligations des comptables publics définies par l'article 19 du décret relatif à la gestion budgétaire et comptable publique du 7 novembre 2012, devraient être maintenus dans la mesure où ils ont pour objet d'éviter la comptabilisation en dépenses d'équipement - toutes éligibles dans ce scénario d'évolution - de dépenses de fonctionnement par nature.

Le taux du FCTVA est aujourd'hui partiellement décorrélé du taux normal de la TVA. Malgré cette décorrélation, le lien maintenu entre le FCTVA et la TVA nécessite une vérification par les services préfectoraux de l'éligibilité des dépenses par la voie de contrôles (factures non grevées de TVA, immobilisations en cours qui sont éligibles alors que l'investissement peut ne pas l'être s'il concerne un immeuble de rapport pour lequel la TVA est récupérable par la voie fiscale…).

Dès lors, le FCTVA pourrait être totalement décorrélé de la TVA et consister en un remboursement partiel, à un taux fixe à déterminer, de l'ensemble des dépenses d'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements. Dans cette hypothèse, cinq des six critères juridiques d'éligibilité, notamment ceux de propriété du bien et de non assujettissement à la TVA, seraient supprimés ; le premier critère, relatif à la personne demandant une prise en charge par le FCTVA, devrait en revanche être maintenu. Il n'y aurait plus non plus de critères de comptes éligibles : toute dépense imputée en classe 2 serait prise en charge.

À enveloppe constante d'environ 8 Md€ au regard de dépenses totales d'équipement de 67,9 Md€ en 2025 (sur un champ presque complet incluant les communes, les EPCI, les départements, les régions, les syndicats, ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours), le taux du FCTVA pourrait s'établir approximativement à 11,5 %.

Cette évolution permettrait à l'État et aux collectivités territoriales et à leurs groupements de réduire leurs coûts de gestion. Le versement du FCTVA serait entièrement automatisé : il serait de droit et calculé à partir des données comptables du dernier exercice clos relatives aux dépenses d'équipement. Sous réserve de la détection par les services de la DGFiP de la comptabilisation erronée de dépenses de fonctionnement en dépenses d'investissement, les collectivités disposeraient ainsi d'une visibilité parfaite sur la partie de leurs recettes réelles d'investissement correspondant à l'actuel FCTVA.

Atténué par le retrait de dépenses de fonctionnement du périmètre d'éligibilité (voir *supra*), le risque de versement injustifié du FCTVA disparaîtrait entièrement, le risque de report injustifié de dépenses de fonctionnement vers les dépenses d'équipement étant par ailleurs prévenu par le maintien des contrôles de la DGFiP sur l'imputation des dépenses.

Néanmoins, cette participation de l'État à un taux forfaitaire au financement de l'ensemble des dépenses d'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements ferait disparaître la possibilité - dans les faits inutilisée - d'orienter le soutien de l'État vers certains types de dépenses d'équipement plutôt que d'autres, comme le permet aujourd'hui l'existence d'une liste limitative de comptes éligibles.

Par ailleurs, les associations d'élus soulignent le risque d'un taux évolutif d'une année à l'autre, ce qui fragiliserait la prévisibilité de leurs recettes. Ce risque perçu par les collectivités existe toutefois d'ores et déjà dans la configuration actuelle du fonds. À cet égard, le projet de loi de finances pour 2025 proposait d'abaisser le taux de compensation de 16,404 % à 14,850 % ; cette mesure a cependant été écartée lors de la discussion parlementaire.

Délier le FCTVA de la TVA n'apporterait aucune évolution à cet égard. Comme aujourd'hui, il appartiendrait au législateur d'apprécier si le niveau de l'effort financier consacré par l'État au soutien à l'investissement public local à travers une prise en charge indifférenciée des dépenses d'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements est compatible avec la trajectoire d'ensemble des finances publiques et, le cas échéant, d'en déduire une réduction du niveau de cet effort. Cette réduction du taux du FCTVA n'ouvrirait pas nécessairement une période d'instabilité : le taux en vigueur en 2026 n'a pas été modifié depuis 2016.

#### 3.2.2.2 Une rebudgétisation partielle qui réduirait la portée de la liberté d'emploi du FCTVA au profit des priorités d'investissement définies par l'État

Cette dernière voie d'évolution consisterait en une réduction du taux de prise en charge des dépenses d'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements par le FCTVA et une augmentation concomitante des dotations de l'État à l'investissement public local.

Cette rebudgétisation partielle induirait une réduction des concours financiers de l'État libres d'emploi pour les collectivités territoriales et leurs groupements et une moindre prévisibilité des soutiens financiers de l'État à l'investissement, les crédits budgétaires étant dépourvus de garantie d'évolution pluriannuelle et soumis à la régulation budgétaire annuelle en cours d'exécution (gels, annulations de crédits).

En revanche, l'État orienterait davantage son soutien financier à l'investissement public local sur des priorités qu'il a définies, alors que le FCTVA subventionne n'importe quel type de dépenses d'équipement. La Cour[93] a déjà recommandé de réduire le FCTVA et d'accroître de manière concomitante la part des dotations d'investissement affectée au financement des investissements liés à la transition écologique.

**La priorité donnée à l'environnement et à la transition écologique dans l'emploi des dotations d'investissement de l'État**

L'instruction du 28 février 2025 relative aux règles d'emploi des dotations de soutien à l'investissement des collectivités prévoit que les projets financés sélectionnés par les préfets devront prioritairement être axés sur l'accélération et la territorialisation de la transition écologique. Les financements de l'État doivent contribuer à développer la prise en compte à l'adaptation au changement climatique et plus particulièrement dans la prévention des risques avec un accent mis sur la prévention des inondations, sur le renforcement de la protection des bâtiments contre les cyclones en outre-mer, sur le recyclage foncier (friches). Enfin, les soutiens devront continuer à porter sur les projets de rénovation énergétique des bâtiments publics locaux.

À cette fin, depuis 2024, les dotations d'investissement font l'objet de cibles de « verdissement » suivies dans un indicateur des projets et rapports annuels de performances. En 2025, 35 % des crédits de la DSIL, 25 % des crédits de la DETR et 30 % des crédits de la DSID devaient être consacrés à des projets concourant à la transition écologique. Ces pourcentages marquent une progression de cinq points par rapport à l'année 2024.

[93] Cour des comptes, *Les finances publiques locales*, fascicule 2, octobre 2024.

En outre, une rebudgétisation partielle du FCTVA permettrait de mieux prendre en compte la richesse relative des collectivités et de leurs groupements dans le principe comme dans le niveau du soutien accordé par l'État, alors que le FCTVA ne tient pas compte de la capacité hétérogène des collectivités et de leurs groupements à financer leurs dépenses d'investissement. Disposant de ressources plus importantes, les collectivités favorisées ont des capacités financières leur permettant d'investir davantage, et récupèrent ainsi des recettes de FCTVA plus élevées que celles des entités moins à même d'investir.

**L'absence d'effet péréquateur du FCTVA**

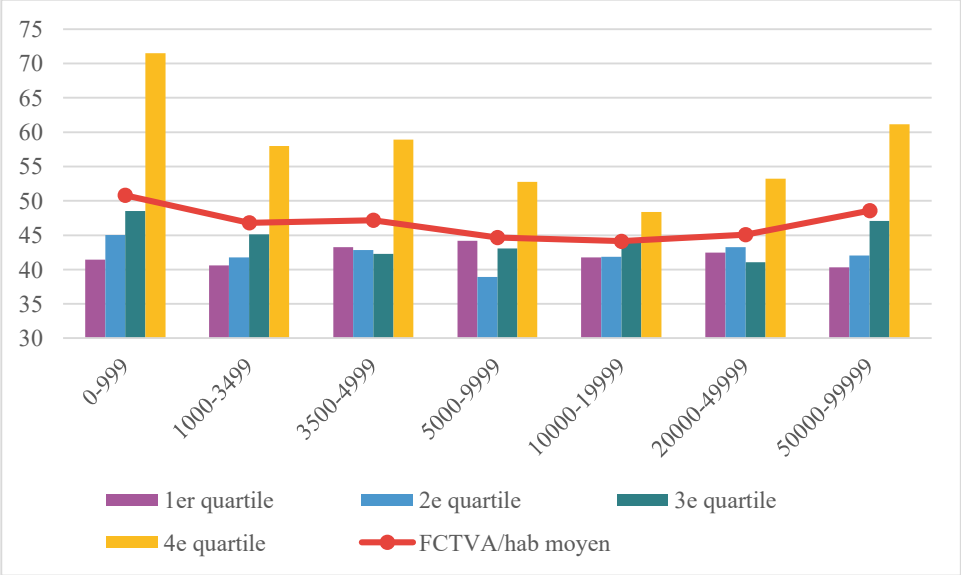
En 2024, le montant de FCTVA perçu par habitant était de 7,2 € en moyenne pour les régions. La région la moins dotée percevait 5 € et la plus dotée un peu moins de 9 €[94].

Pour les départements, le montant moyen de FCTVA s'est élevé à 19 € par habitant[95]. Les écarts entre départements s'échelonnent entre la moitié (pour deux départements[96]) et le double du montant moyen (pour trois départements peu peuplés[97]). Pour la plupart des départements, le montant par habitant s'échelonne entre 15 € et 23 € par habitant.

Pour l'ensemble des communes de métropole[98], le montant moyen de FCTVA s'est élevé en 2024 à 44,8 € par habitant. Si ce montant est assez homogène entre les différentes strates démographiques de communes, de fortes disparités se manifestent au sein de chacune d'elles. En effet, pour chaque strate (sauf les grandes villes), les communes appartenant aux trois premiers quartiles de potentiel financier perçoivent des montants de FCTVA par habitant inférieurs à leur moyenne de strate, alors que celles du 4ème quartile bénéficient de montants plus élevés.

[94] Respectivement Provence-Alpes-Côte-d'Azur et Auvergne-Rhône-Alpes.
[95] Hors Outre-mer.
[96] Loire, Finistère.
[97] Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Lozère.
[98] Afin de faciliter les comparaisons, les 34 816 communes de métropole au 1er janvier 2024 ont été classées par strates de population et distinguées des 131 communes des cinq départements et régions d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et La Réunion), dont les caractéristiques socio-économiques diffèrent de celles de métropole. Une analyse propre leur a été appliquée (cf. encadré *infra*).

**Graphique n° 8 : comparaison du montant de FCTVA par habitant selon le quartile de potentiel financier dont relève la commune (2024)**

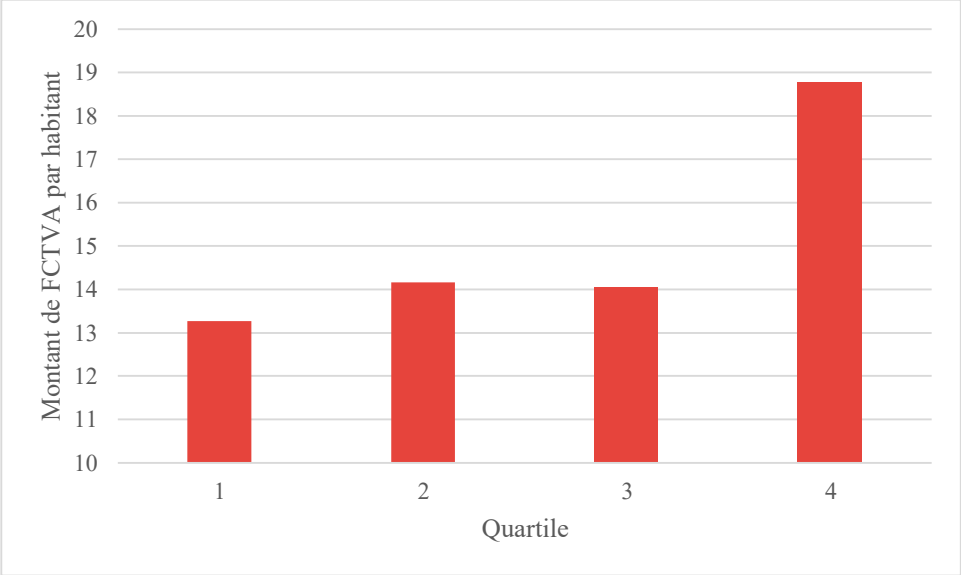



*Source : Cour des comptes, d'après les données de la DGCL*
*Note de lecture : Parmi les communes de moins de 1 000 habitants, celles appartenant aux trois premiers quartiles de potentiel financier perçoivent des montants de FCTVA par habitant inférieurs à la moyenne de leur strate (50,8 €), alors que celles du 4ème quartile (les plus riches) bénéficient en moyenne de 71,5 € par habitant.*

La différence est donc marquée au bénéfice des communes les plus aisées, qui disposent de capacités d'investissement plus importantes. L'écart de montant moyen est élevé entre les quartiles 1 et 4, les communes faisant partie des trois premiers (les moins favorisées) bénéficiant de montants de FCTVA par habitant souvent inférieurs à leurs moyennes de strate (dans 28 % des cas), alors que celles faisant partie du quatrième quartile se situent plus souvent au-dessus de la moyenne (dans 34 % des cas).

Parmi les communautés de communes, celles appartenant au quatrième quartile de potentiel financier perçoivent en moyenne davantage de FCTVA que les autres (près de 19 € par habitant, contre 13 € pour le premier quartile et 14 € pour les deux autres). Ainsi, 35 % des communautés de communes percevant un FCTVA par habitant supérieur à la moyenne (15,2 €) font partie du quatrième quartile, contre seulement 19 % pour le premier.

**Graphique n° 9 : comparaison du montant de FCTVA par habitant selon le quartile de la communauté de communes (2024)**




*Source : Cour des comptes, d'après les données de la DGCL*

De même, les communautés d'agglomération appartenant au quatrième quartile perçoivent en moyenne 19,2 € par habitant contre seulement 13,9 € pour celles du premier quartile.

Compte tenu du nombre réduit de communautés urbaines et de métropoles, il n'est pas possible de dégager de corrélations entre le montant de FCTVA perçu et le niveau de potentiel financier.

**Une comparaison des départements et régions d'Outre-mer avec l'hexagone qui doit tenir compte des différences de régime de TVA**

En moyenne, les communes d'outre-mer perçoivent sensiblement le même montant de FCTVA par habitant que celles de métropole (43,2 € contre 44,8 €), alors que les taux de TVA applicables sont nuls (Guyane et Mayotte) ou réduits (8,5 % en Guadeloupe, à la Martinique et à La Réunion).

Contrairement aux communes de métropole, il n'existe pas d'homogénéité de montants de FCTVA par habitant perçus par les communes d'outre-mer entre les strates auxquelles elles appartiennent. Cela tient au nombre plus réduit de communes, qui rend les moyennes moins significatives. Les valeurs évoluent entre 34 € (communes de 20 000 à 50 000 habitants) et 183 € par habitant (communes de moins de 1 000 habitants).

Dans ce dernier cas, la différence est nette avec les petites communes de métropole, mais la comparaison est biaisée par leur nombre réduit. Pour les autres strates, à l'exception des communes de 5 000 à 10 000 habitants, pour lesquelles l'écart est important avec la métropole (+ 22 € par habitant pour les communes d'outre-mer), les différences sont faibles (entre 8 et 11 € par habitant) ou très faibles (entre 0 et 5 €).

Plutôt que de créer une nouvelle dotation, qui engendrerait des tâches supplémentaires de préparation et d'instruction de dossiers pour les collectivités et les préfectures, avec des redondances si la dotation nouvelle était cumulable avec les autres dotations de l'État, il conviendrait de privilégier un redéploiement partiel du montant du FCTVA vers les dotations en vigueur. Le taux moyen de subventionnement par l'État des projets qu'il choisit de soutenir pourrait s'en trouver accru.

Ce redéploiement aurait cependant une limite concernant les régions qui ne bénéficient pas de dotation d'investissement comme les communes, les EPCI ou les départements. Il conviendrait, dès lors, de créer une dotation spécifique pour cette catégorie de collectivités ou d'abonder plus fortement la part du « fonds vert » qui leur est attribuée.

Par ailleurs, les premières années de cette rebudgétisation partielle permettraient, pour le budget de l'État, une économie en crédits de paiement, le décaissement de ces derniers étant décalé de plusieurs années par rapport à l'engagement de la dépense, alors que le FCTVA est versé pour des montants identiques en autorisations d'engagement et en crédits de paiement.

La combinaison du maintien d'un prélèvement sur recettes évaluatif sans lien avec la TVA et couvrant l'ensemble des dépenses d'équipement mais pour un montant total revu à la baisse et d'une rebudgétisation partielle à hauteur de la diminution du montant du prélèvement sur recettes présenterait plusieurs avantages. Premièrement, elle simplifierait grandement les modalités de gestion du FCTVA et permettrait une automatisation totale engendrant des gains de gestion dans les services des préfectures. Tout en maintenant, à travers le FCTVA, un soutien financier de l'État à l'ensemble des dépenses d'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements, elle permettrait d'orienter une part accrue des concours de l'État à l'investissement public local vers les priorités nationales qu'il a définies, en particulier la transition écologique entendue au sens large, dont l'adaptation au changement climatique. Enfin, l'évolution des concours en question serait mieux maîtrisée, une part accrue de ces derniers prenant la forme de dotations budgétaires pilotables.

**Tableau n° 9 : synthèse des voies envisageables d'évolution du FCTVA**

| | Voies d'évolution | Avantages | Inconvénients | Impact budgétaire prévisionnel |
|---|---|---|---|---|
| *Recommandation n° 4* | Versement exclusivement en N+2 | * fiabilité de la prévision budgétaire<br>* égalité de traitement de toutes les collectivités<br>* gestion simplifiée pour les préfectures | * interruption totale du versement de FCTVA l'année de la bascule d'un régime à un autre, qui pourrait toutefois être atténuée par un lissage sur plusieurs années des effets de la réforme | * pour le budget de l'État, le passage de N+1 à N+2 conduirait à différer près de 6 Md€ de dépenses. Le montant annuel de ce report de dépenses s'élèverait à 2 Md€ dans l'hypothèse d'un lissage sur trois années des effets de cette mesure |
| *Recommandation n° 5* | Retrait des dépenses de fonctionnement du périmètre d'éligibilité | * recentrage du FCTVA sur son objectif premier et initial de soutien à l'investissement public local<br>* disparition d'un facteur d'absence de versement à bon droit du FCTVA<br>* report des tâches de contrôle des préfectures sur les dépenses d'équipement, à plus fort enjeu | * report possible de certaines dépenses de fonctionnement sur des dépenses d'investissement éligibles, ce qui amoindrirait l'économie attendue de cette suppression pour le budget de l'État | * pour le budget de l'État, économie annuelle de 370 M€, nonobstant un possible déport de certaines dépenses de fonctionnement sur des comptes éligibles de dépenses d'investissement (pour gros entretien par exemple) |
| *Scénario 1* | Intégration à la DGF | * amélioration potentielle de l'épargne brute des collectivités grâce à l'augmentation de leurs recettes de fonctionnement<br>* suppression de tous les contrôles<br>* aucune formalité pour les collectivités ni pièces à fournir<br>* liberté d'emploi pour les collectivités | * décorrélation avec l'investissement public local<br>* risque de hausse des dépenses de fonctionnement des collectivités et non de leur épargne et de leur capacité d'autofinancement pour investir<br>* absence de lisibilité de la répartition de la hausse de DGF à moins d'une refonte globale de cette dotation<br>* répartition des montants de l'ex-FCTVA sur la DGF des communes, des intercommunalités, des départements et des régions, Or, les régions perçoivent depuis 2018 une fraction de TVA en remplacement de leur ancienne DGF | * pour le budget de l'État, impact à la hausse ou à la baisse en fonction de l'abondement de la DGF. Ce montant pourrait être modulé chaque année en loi de finances (article fixant le montant et la répartition de la DGF) |
| *Scénario 2* | Maintien d'un prélèvement sur recettes en lien avec la TVA, mais dans le cadre d'une enveloppe financière fermée avec variation annuelle du taux de compensation | * maîtrise budgétaire de l'enveloppe prédéfinie indépendamment de l'évolution des dépenses d'équipement éligibles | * absence de prévisibilité pour les collectivités puisque le taux varierait chaque année en fonction du montant des dépenses d'équipement éligibles<br>* nécessité de calculer annuellement un taux de compensation | * pour le budget de l'État, impact à la hausse ou à la baisse en fonction du niveau de l'enveloppe définie, cette dernière pouvant d'ailleurs évoluer d'une année sur l'autre (vote en partie une des projets de lois de finances) |

| | Voies d'évolution | Avantages | Inconvénients | Impact budgétaire prévisionnel |
|---|---|---|---|---|
| *Scénario 3* | Maintien d'un prélèvement sur les recettes de l'État, mais sans lien avec la TVA avec des versements calculés à partir d'un taux fixe sur l'ensemble des dépenses d'équipement réalisées par les collectivités en N-2 | * suppression de tous les contrôles des préfectures (plus de critères juridiques d'éligibilité, ni plus de comptes éligibles)<br>* calcul et versement simplifiés à partir des données comptables des collectivités<br>* prévisibilité de la ressource pour les collectivités<br>* aucune formalité pour les collectivités ni pièces à fournir | * redéploiement du soutien financier de l'État en direction des opérations d'investissement assujetties à la TVA, dont la justification économique serait inégalement assurée | * pour le budget de l'État, impact tributaire du taux de compensation fixé. Pour maintenir un prélèvement sur les recettes de l'État de l'ordre de 8 Md€, le taux de prise en charge devrait être fixé à 11,5 % environ de l'ensemble des dépenses d'équipement |
| *Scénario 4* | Rebudgétisation partielle avec un abondement des dotations budgétaires d'investissement en vigueur | * fléchage des soutiens à l'investissement sur les priorités définies par l'État<br>* possibilité de tenir compte du niveau de richesse des collectivités dans les critères d'attribution, en donnant à ces derniers un caractère péréquateur<br>* maîtrise budgétaire accrue indépendamment de l'évolution des dépenses d'équipement (possibilités nouvelles de régulation budgétaire infra-annuelle)<br>* pas d'instruction supplémentaire pour les préfectures : les dossiers sélectionnés dans le cadre des dotations existantes seraient financés à hauteur d'un pourcentage plus élevé<br>* pas de temps supplémentaire pour les collectivités afin de préparer les dossiers à déposer | * de manière symétrique, moindre autonomie des collectivités dans l'emploi des fonds consacrés par l'État au soutien à l'investissement public local<br>* à moins d'ouvrir plus largement le fonds vert aux régions, il conviendrait de créer une dotation nouvelle pour les régions qui ne bénéficient pas de dotations d'investissement au même titre que le « bloc communal » ou les départements | * pour le budget de l'État, impact budgétaire à la hausse ou à la baisse en fonction du niveau de la dotation créée |

*Source : Cour des comptes*

## *CONCLUSION INTERMÉDIAIRE*

*L'automatisation du versement du FCTVA n'est pas allée à son terme, ce qui engendre des coûts de gestion non négligeables pour les collectivités et pour l'État, sans pour autant garantir le versement à bon droit de ce concours financier de l'État aux collectivités, faute de contrôles suffisants au regard de l'acuité du risque de versement d'indus.*

*En outre, les prévisions budgétaires du FCTVA manquent de fiabilité, comme en témoigne l'important dépassement en exécution par rapport à la prévision de la loi de finances pour 2025 (près de 0,5 Md€). La coexistence de trois régimes distincts de versement en fonction, selon les collectivités et leurs groupements, de l'année au cours de laquelle a été réalisée la dépense éligible à une prise en charge par le fonds fait obstacle à une fiabilité accrue.*

*La loi de finances pour 2026 a prévu le report de l'année N à l'année N+1 de la prise en charge des dépenses d'équipement des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des établissements publics territoriaux, ainsi que des métropoles et des communautés urbaines qui se substituent à des communautés d'agglomération. Désormais, seules les communes nouvelles bénéficient encore du régime de versement en année N+1.*

*La mesure précitée, dont le montant est estimé à 735 M€, n'épuise cependant pas les voies possibles d'évolution du FCTVA.*

*Deux réformes apparaissent indispensables pour faciliter la gestion du fonds, limiter les versements d'indus et fiabiliser la prévision budgétaire : l'alignement des versements sur l'année N+2 suivant celle de la réalisation de la dépense, qui correspond au régime de droit commun et le recentrage du FCTVA sur les seules dépenses d'équipement. Le retrait des dépenses de fonctionnement du périmètre d'éligibilité pourrait permettre à l'État de réaliser une économie annuelle proche de 0,4 Md€. L'alignement du calendrier de versement du FCTVA sur le droit commun en année N+2 permettrait quant à lui à l'État de reporter dans le temps près de 6,0 Md€ de dépenses à sa charge, soit 2,0 Md€ par an dans l'éventualité d'un lissage de cette mesure sur trois ans.*

*Au-delà, la Cour a examiné plusieurs scénarios d'évolution. Ils présentent chacun des avantages et inconvénients et nécessiteront des choix politiques pour réformer en profondeur le fonds tout en garantissant une visibilité aux collectivités.*

*Deux scénarios apparaissent peu pertinents.*

*Un premier scénario consisterait à supprimer le FCTVA et à abonder en contrepartie la DGF pour un montant équivalent. Il nécessiterait toutefois une réforme d'ensemble de la DGF sans pour autant que soit garantie l'atteinte de son objectif d'augmentation de l'épargne brute des collectivités, l'abondement des recettes de fonctionnement des collectivités pouvant tout aussi bien être consacré à une augmentation de leurs dépenses de fonctionnement.*

*Un deuxième scénario consisterait à conserver le statut et les critères d'éligibilité en vigueur du FCTVA, tout en le transformant d'une enveloppe financière évaluative en une enveloppe financière fermée dont la loi de finances fixerait le montant exact afin d'en maîtriser l'évolution. Le taux de prise en charge des dépenses d'équipement par le FCTVA varierait ainsi en fonction des dépenses d'équipement réalisées par les collectivités. Ces dernières seraient toutefois privées de la visibilité nécessaire à la programmation de leurs investissements, ce qui pourrait en affecter le niveau.*

*Deux autres scénarios d'évolution devraient en revanche être privilégiés.*

*Dans l'un de ces deux derniers scénarios, le FCTVA serait conservé sous la forme d'un prélèvement sur les recettes de l'État à caractère évaluatif. En revanche, il ne serait plus lié à la TVA. L'État verserait les fonds aux collectivités, sans critère d'éligibilité de leurs dépenses d'équipement, en fonction d'un pourcentage fixe appliqué à l'ensemble de ces dépenses comptabilisées en année N-2. Cette évolution maintiendrait le caractère libre d'emploi pour les collectivités de cet instrument de soutien de l'État au financement de l'investissement public local, tout en permettant une véritable automatisation de sa gestion.*

*Dans un autre scénario, le FCTVA serait partiellement rebudgétisé. Le taux de prise en charge des dépenses d'équipement éligibles au FCTVA diminuerait tandis qu'augmenterait le montant des dotations de l'État à l'investissement public local. Cette évolution déjà recommandée par la Cour réduirait la prévisibilité comme la liberté d'emploi par les collectivités des concours financiers de l'État au financement de leurs dépenses d'équipement. En revanche, elle permettrait de flécher plus étroitement le soutien financier de l'État à l'investissement public local sur les priorités qu'il a fixées, notamment la transition écologique, et de tenir plus fortement compte de la richesse relative des collectivités pour son attribution, alors que le FCTVA n'a pas de caractère péréquateur.*

*Une combinaison des deux derniers scénarios permettrait d'en cumuler les avantages.*

---

# Liste des abréviations

AE ..... Autorisation d'engagement
ALiCE ..... Automatisation de la liquidation des concours de l'État
CHD ..... Contrôle hiérarchisé de la dépense
CP..... Crédit de paiement
DB ..... Direction du budget
DDFiP ..... Direction départementale des finances publiques
DETR ..... Dotation d'équipement des territoires ruraux
DGCL..... Direction générale des collectivités locales
DGE ..... Dotation globale d'équipement
DGF..... Dotation générale de fonctionnement
DGFiP ..... Direction générale des finances publiques
DGT ..... Direction générale du Trésor
DMTO..... Droits de mutation à titre onéreux
DNP..... Dotation nationale de péréquation
DSID ..... Dotation de soutien à l'investissement départemental
DSIL..... Dotation de soutien à l'investissement local
DSR..... Dotation de solidarité rurale
DSU..... Dotation de solidarité urbaine
ETP..... Équivalent temps plein
FCTVA..... Fonds de compensation pour la TVA
GBCP ..... Gestion budgétaire et comptable publique
HT ..... Hors taxes
LFI..... Loi de finances initiale
PDCI..... Plan départemental du contrôle interne
PLF..... Projet de loi de finances
PNCI..... Plan national du contrôle interne
PSR..... Prélèvement sur recettes
RGP..... Responsabilité des gestionnaires publics
SGC..... Service de gestion comptable
TEPS ..... Taux d'erreurs patrimoniales significatives
TSCA ..... Taxe spéciale sur les conventions d'assurance
TVA ..... Taxe sur la valeur ajoutée

# ANNEXES

Annexe n° 1. liste des comptes éligibles au FCTVA ..... 85
Annexe n° 2. l'attribution du FCTVA via l'application ALiCE et ses interconnexions avec quatre applications de la DGFiP ..... 91
Annexe n° 3. analyse des rejets ..... 92
Annexe n° 4. synthèse des difficultés rencontrées par les préfectures dans la gestion du FCVTA ..... 94

## Annexe n° 1. liste des comptes éligibles au FCTVA[99]

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES

167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières

1675 Dettes afférentes aux marchés publics de travaux et aux marchés de partenariat

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

202 Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme

204 Subventions d'équipement versées

2041 Subventions d'équipement aux organismes publics

20411 État

204114 Voirie

204115 Monuments historiques

2043 Subventions aux établissements scolaires publics pour leurs dépenses d'équipement

20431 Biens mobiliers, matériel et études

20432 Bâtiments et installations

20433 Projets d'infrastructures d'intérêt national

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

212 Agencements et aménagements de terrains

2121 Plantations d'arbres et d'arbustes

2128 Autres agencements et aménagements

213 Constructions

2131 Bâtiments publics

21311 Bâtiments administratifs

21312 Bâtiments scolaires

21313 Bâtiments sociaux et médico-sociaux

21314 Bâtiments culturels et sportifs

21315 Centres d'incendie et de secours

21316 Équipements du cimetière

[99] Plan de comptes M57 développé.

21318 Autres bâtiments publics

2135 Installations générales, agencements, aménagements des constructions

21351 Bâtiments publics

2138 Autres constructions

215 Installations, matériel et outillage techniques

2151 Réseaux de voirie

2152 Installations de voirie

2153 Réseaux divers

21531 Réseaux d'adduction d'eau

21532 Réseaux d'assainissement

21533 Réseaux câblés

21534 Réseaux d'électrification

21535 Réseaux de transmission

21536 Réseaux d'alerte

21538 Autres réseaux

2154 Voies navigables

2156 Matériel et outillage d'incendie et de défense civile

21561 Matériel roulant

21568 Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile

2157 Matériel et outillage technique

21571 Matériel ferroviaire

21572 Matériel technique scolaire

21573 Matériel et outillage de voirie

215731 Matériel roulant

215738 Autre matériel et outillage de voirie

21574 Installations, matériel et outillage techniques des caisses des écoles

215741 Installations, matériel et outillage des cantines scolaires

215742 Installations, matériel et outillage des colonies de vacances

21578 Autre matériel technique

2158 Autres installations, matériel et outillage techniques

216 Biens historiques et culturels

2161 Biens historiques et culturels immobiliers

21611 Biens sous-jacents

21612 Dépenses ultérieures immobilisées

2162 Biens historiques et culturels mobiliers

21621 Biens sous-jacents

21622 Dépenses ultérieures immobilisées

217 Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition

2172 Agencements et aménagements de terrains

21721 Plantations d'arbres et arbustes

21728 Autres agencements et aménagements

2173 Constructions

21731 Bâtiments publics

217311 Bâtiments administratifs

217312 Bâtiments scolaires

217313 Bâtiments sociaux et médico-sociaux

217314 Bâtiments culturels et sportifs

217315 Centres d'incendie et de secours

217318 Autres bâtiments publics

21735 Installations générales, agencements, aménagements des constructions

21738 Autres constructions

2175 Installations, matériel et outillage techniques

21751 Réseaux de voirie

21752 Installations de voirie

21753 Réseaux divers

217531 Réseaux d'adduction d'eau

217532 Réseaux d'assainissement

217533 Réseaux câblés

217534 Réseaux d'électrification

217535 Réseaux de transmission

217536 Réseaux d'alerte

217538 Autres réseaux

21754 Voies navigables

21756 Matériel et outillage d'incendie et de défense civile

217561 Matériel roulant

217568 Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile

21757 Matériel et outillage techniques

217571 Matériel ferroviaire

217572 Matériel technique scolaire

217573 Matériel et outillage de voirie

2175731 Matériel roulant

2175738 Autre matériel et outillage de voirie

217578 Autre matériel technique

21758 Autres installations, matériel et outillage techniques

2176 Biens historiques et culturels

21761 Biens historiques et culturels immobiliers

217611 Biens sous-jacents

217612 Dépenses ultérieures immobilisées

21762 Biens historiques et culturels mobiliers

217621 Biens sous-jacents

217622 Dépenses ultérieures immobilisées

2178 Autres immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition

21782 Matériel de transport

217821 Matériel de transport ferroviaire

217828 Autres matériels de transport

21783 Matériel informatique

217831 Matériel informatique scolaire

217838 Autre matériel informatique

21784 Matériel de bureau et mobilier

217841 Matériel de bureau et mobilier scolaires

217848 Autres matériels de bureau et mobiliers

21785 Matériel de téléphonie

21786 Cheptel

21788 Autres

218 Autres immobilisations corporelles

2181 Installations générales, agencements et aménagements divers

2182 Matériel de transport

21821 Matériel de transport ferroviaire

21828 Autres matériels de transport

2183 Matériel informatique

21831 Matériel informatique scolaire

21838 Autre matériel informatique

2184 Matériel de bureau et mobilier

21841 Matériel de bureau et mobilier scolaires

21848 Autres matériels de bureau et mobiliers

2185 Matériel de téléphonie

2186 Cheptel

2188 Autres

23 IMMOBILISATIONS EN COURS

231 Immobilisations corporelles en cours

2312 Agencements et aménagements de terrains

2313 Constructions

2315 Installations, matériel et outillage techniques

2316 Restauration des biens historiques et culturels

2317 Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition

2318 Autres immobilisations corporelles

235 Part investissement – marchés de partenariat

236 Avances versées aux E.P.L.E. sur immobilisations

61 SERVICES EXTÉRIEURS

615 Entretien et réparations

6152 Entretien et réparations sur biens immobiliers

61522 Bâtiments

615221 Bâtiments publics

61523 Voies et réseaux

615231 Voiries

615232 Réseaux

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

658 Charges diverses de gestion courante

6581 Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, logiciels, droits et

valeurs similaires

65811 Droits d’utilisation – informatique en nuage

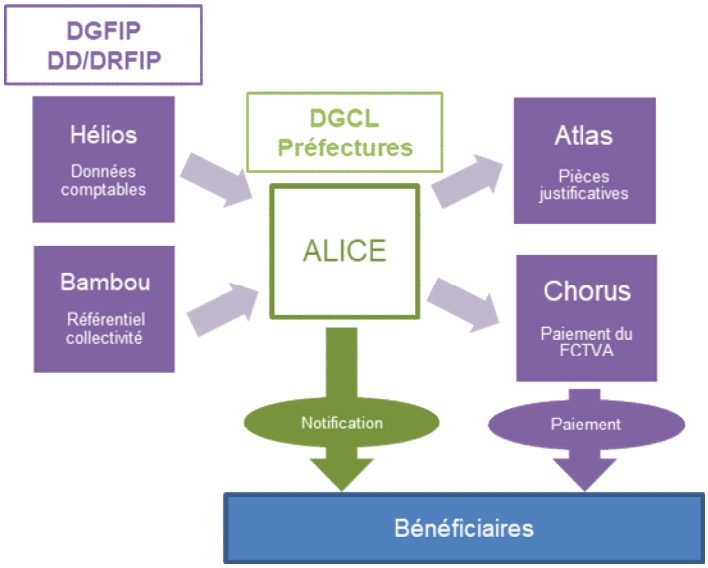
## Annexe n° 2. l'attribution du FCTVA via l'application ALiCE et ses interconnexions avec quatre applications de la DGFiP

Chaque mois, la DGFiP transmet les données correspondant aux dépenses enregistrées sur les comptes éligibles et le référentiel des budgets locaux à l'application ALiCE développée par la direction générale des collectivités locales (DGCL). L'instruction et les contrôles sont effectués par les préfectures sur cette application, qui permet de générer les arrêtés d'attribution et les notifications.

Une fois les contrôles finalisés, ALiCE permet d'adresser une fois par mois les ordres de paiement à l'application CHORUS ainsi que les pièces justificatives de la dépense dans l'application ATLAS de la DGFiP.

La mise en place d'ALiCE en fin d'année 2020 a nécessité de sécuriser des liens inter-applicatifs avec les applications BAMBOU (référentiel des budgets locaux de la DGFiP) et Hélios (tenue des comptes des collectivités de la DGFiP), ainsi qu'avec les applications ATLAS (pièces justificatives de la dépense) et CHORUS (paiement du FCTVA).

**Schéma n° 3 : processus de gestion du FCTVA**




*Source : DGFiP*

## Annexe n° 3. analyse des rejets

Dans le cadre de son enquête, la Cour a effectué des déplacements dans les préfectures de cinq départements : les Bouches-du-Rhône, le Val-de-Marne, le Pas-de-Calais, la Vienne et l'Ain. Ils lui ont permis d'effectuer des contrôles sur place de dossiers, portant notamment sur les vérifications effectuées par les services des préfectures.

### Des rejets concernant pour une grande part la section de fonctionnement

Sur la base d'un échantillon de 16 444 mandats rejetés provenant de cinq préfectures, 62,5 % des rejets concernaient la section de fonctionnement et 37,5 % la section d'investissement.

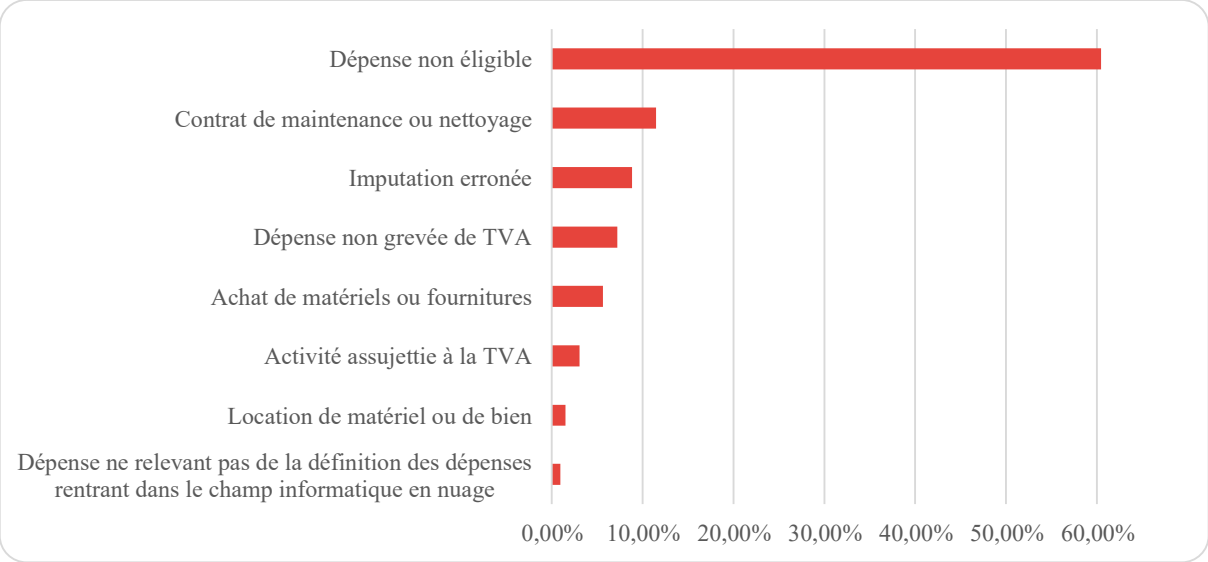
En termes de montant, le rapport s'inverse : 17,9 % du montant de FCTVA rejeté concernait la section de fonctionnement, contre 82,1 % la section d'investissement (échantillon de 12 629 mandats rejetés provenant de deux préfectures).

### Des rejets plus particulièrement concentrés sur certains motifs

Sur les cinq préfectures rencontrées, trois d'entre elles renseignent précisément le motif pour chaque mandat rejeté.

L'analyse de 3 815 mandats rejetés par ces trois préfectures permet d'établir une hiérarchie des principaux motifs de rejet.

**Graphique n° 10 : principaux motifs de rejet de FCTVA**




*Source : Cour des comptes, à partir de l'analyse de dossiers transmis par les préfectures de l'Ain, du Pas-de-Calais et de la Vienne*

Le principal motif de rejet, sections de fonctionnement et d'investissement confondues, est celui de « dépense inéligible » (60,4 % des motifs de rejet). Pour la seule section d'investissement, le principal motif de rejet est toutefois « dépense non grevée de TVA » (45,6 % des motifs de rejet).

Le motif d'imputation erronée concerne 8,9 % des rejets.

Le motif « dépense ne relevant pas de la définition des dépenses rentrant dans le champ de l'« informatique en nuage », qui concerne exclusivement les dépenses de fonctionnement, représente 0,9 % de l'ensemble des rejets.

## Annexe n° 4. synthèse des difficultés rencontrées par les préfectures dans la gestion du FCVTA

La Cour a transmis à l'ensemble des préfectures un questionnaire relatif au FCTVA. 96 préfectures y ont répondu. Outre des questions fermées, elles avaient la possibilité de faire part de toute remarque sur la gestion du FCTVA. Plusieurs d'entre elles ont fait état de plusieurs problèmes ou difficultés.

### I. Des problèmes de fond liés à la gestion du FCTVA

*La complexité résultant de l'application de plusieurs régimes – l'exemple des communes nouvelles*

Les communes nouvelles relèvent du régime de l'année « N », alors que les communes fondatrices relèvent quant à elles de leurs propres régimes (N+1 ou N+2) jusqu'à l'année d'intégration de leurs dépenses au sein de la commune (II du L. 1615-6 du CGCT).

Dans le cas de la création d'une commune nouvelle au 1er janvier 2025 résultant du regroupement d'une collectivité A bénéficiant du régime de versement N-1 et d'une collectivité B bénéficiant du régime N-2 :

En 2025, la commune nouvelle perçoit le FCTVA :

- pour ses propres dépenses réalisées en 2025 (N) ;
- et pour celles réalisées en 2024 (N-1) par la collectivité A ;
- ainsi que pour celles réalisées en 2023 (N-2) par la collectivité B.

En 2026, la commune nouvelle percevra le FCTVA :

- pour ses propres dépenses réalisées en 2026 (N) ;
- ainsi que pour celles réalisées en 2024 (N-2) par la collectivité B ;
- à partir de 2027, les dépenses seront toutes traitées en régime « N ».

Il conviendrait d'unifier le régime de versement pour l'ensemble des dépenses d'investissement de la commune nouvelle et des communes fondatrices.

Au-delà de l'exemple des communes nouvelles, dans un but de simplification, il conviendrait de ne conserver qu'un seul régime de versement du FCTVA, sur la base d'un seul versement annuel (actuellement 5 fois par an pour le régime N).

*La complexité des règles afférentes à l'éligibilité des dépenses au FCTVA*

L'éligibilité est difficile à apprécier pour certaines dépenses, comme par exemple :

- salle ou local mis gracieusement à disposition des associations par une commune ;
- bien immeuble à usage de bureaux pour le personnel de la commune ne répondant pas aux critères de la domanialité publique ;
- atelier municipal à usage des services techniques.

Par ailleurs, la réglementation mouvante, notamment sur le périmètre des comptes éligibles, complexifie le travail d'instruction.

*Le constat de nombreuses erreurs d'imputation*

Beaucoup d'erreurs d'imputation sont constatées, en particulier en fonctionnement.

Plusieurs imputations sont identifiées comme à risque, en section d'investissement :

- les comptes 2131(x) – Bâtiments publics : confusion sur la notion de domaine public ;
- les comptes 2138 – Autres constructions et 2188 – Autres : comptes utilisés comme comptes « génériques » par défaut ;
- des erreurs d'identification entre les comptes aménagements (2135X) et constructions (2131X et 2132X), ce qui a un impact lorsque les travaux portent sur des bâtiments privés puisqu'ils sont éligibles en aménagement, mais non en construction pour les communes en M57 abrégée.

En fonctionnement, l'ensemble des comptes éligibles sont identifiés à risque :

- de nombreuses opérations ne relèvent pas des catégories « entretiens ou réparation » ;
- de nombreuses dépenses n'ont pas trait à des « bâtiments publics » ;
- les dépenses d'infrastructure d'informatique en nuage (cloud) sont également à l'origine de nombreuses confusions et rejets, sur une thématique par ailleurs difficile à appréhender par les agents en préfecture ;
- les comptes de fonctionnement peuvent être utilisés pour contourner l'inéligibilité des travaux en régie.

Par ailleurs, des inégalités de traitement entre collectivités découlent d'incohérences des plans comptables :

- plan de compte M57 abrégé : compte 2135, non scindé en bâtiments publics/bâtiments privés, éligible en totalité ;
- plan de comptes M57 développé : compte 2135 scindé en 21351 bâtiments publics (éligible) et 21352 bâtiments privés (inéligible).

Même situation pour les travaux en cours 2313.

Du point de vue de la gestion du FCTVA, plusieurs préfectures estiment souhaitable le retrait des comptes de fonctionnement de l'assiette d'éligibilité.

## II. Des difficultés liées à l'outil ALiCE

*Un pilotage peu efficient pour les préfectures*

Les statistiques demandées dans le cadre du questionnaire de la Cour ne sont pas, pour certaines d'entre elles, aisément accessibles dans l'application. Si des champs existent, ils ne sont pas faciles à requêter par les services préfectoraux.

L'applicatif ALiCE n'est pas encore suffisamment fiable pour exploiter les données de l'activité et nécessite en parallèle des tableaux de suivi.

Il conviendrait d'améliorer les fonctionnalités d'ALiCE afin que les préfectures soient en mesure de piloter de manière plus efficiente leurs activités relatives au FCTVA.

*La notification chronophage des arrêtés d'attribution FCTVA aux bénéficiaires*

La notification des arrêtés d'attribution est chronophage pour les services puisqu'elle est réalisée par l'envoi de courriels individuels (un pour chaque bénéficiaire concerné), à chaque versement.

Il conviendrait que l'application ALiCE permette la signature électronique et la notification (ou sa mise à disposition) directement aux bénéficiaires. Cette évolution engendrerait un gain de temps significatif pour les services, lesquels pourraient se concentrer davantage sur le travail d'instruction.

Afin d'éviter les notifications par le préfet, le montant du FCTVA pourrait être consultable en ligne, comme pour la DGF.

*Des plans de contrôle insuffisamment précis*

Il conviendrait de pouvoir affiner les plans de contrôle en identifiant des noms de fournisseurs (notamment ceux vendant des fournitures, qui ne sont pas éligibles en fonctionnement, mais également des notaires ou des établissements publics fonciers, pouvant induire des ventes de biens non grevés de TVA sur le montant du bien mais uniquement sur la marge), voire le statut des sociétés, notamment pour les auto-entrepreneurs susceptibles de ne pas appliquer la TVA.

Par ailleurs, lorsqu'une dépense remonte en contrôle en application du plan de contrôle, il pourrait être indiqué plus clairement que c'est en fonction d'un mot clé - en le surlignant en rouge par exemple -, ce qui permettrait d'aiguiser la vigilance de l'agent.

*La présence de dépenses hors taxes dans ALiCE*

On retrouve trop souvent des dépenses hors taxes dans ALiCE. Beaucoup d'erreurs sont liées à des activités assujetties à la TVA.

### III. Les aspects négatifs de l'automatisation

*L'absence de gain en matière d'ETP du fait de la transformation des missions*

La réforme de l'automatisation n'a pas permis de gains, dans la mesure où elle a allégé les tâches matérielles, mais a accentué le travail de contrôle et d'instruction. Par exemple, avant la réforme, il n'était pas réalisé de contrôle de la bonne imputation comptable.

*La mise en place d'une logique « comptable » de l'éligibilité des dépenses*

L'éligibilité d'une dépense s'apprécie, depuis l'automatisation, en fonction de son imputation comptable.

Cela conduit à faire reposer en grande partie la fiabilité des données sur la qualité de l'imputation comptable par la collectivité et son contrôle par le comptable public. Or, la mise en place du contrôle hiérarchisé de la dépense par la DGFiP a conduit à réduire l'assiette des contrôles relatifs aux imputations comptables et donc à accentuer le risque d'erreur d'imputation, et par conséquent d'attribution (ou de non attribution) de FCTVA. Cette situation a pour corollaire un important travail de vérification de la part des préfectures.

Or il s'agit d'une mission et d'une compétence techniques dévolues aux agents des finances publiques, difficiles à appréhender pour des agents en poste en préfecture. Les tâches correspondantes sont complexes et chronophages.

*Le caractère incomplet de l'automatisation*

L'automatisation n'est pas complète du fait du maintien de la procédure déclarative et des échanges papier (cf. problèmes relatifs à la notification des arrêtés et aux états déclaratifs).

*Des interrogations des collectivités suscitées par l'automatisation*

L'éligibilité de certaines dépenses pose question (exemple des maisons de santé).

Certaines préfectures reçoivent de nombreuses demandes d'informations techniques des collectivités sur le FCTVA, les conseillers aux décideurs locaux de la DGFiP renvoyant souvent les collectivités vers les préfectures. La recherche d'éléments de réponse monopolise les services des préfectures.

Par ailleurs, le contexte général des finances publiques et le tassement des subventions d'investissement aux collectivités conduisent les bénéficiaires à porter une attention particulière à l'attribution du FCTVA, ce qui entraîne une forte augmentation de l'activité de conseil.

Une préfecture reçoit des dossiers complémentaires de communes qui recourent à un cabinet de conseil spécialisé. Ce dernier se charge de reprendre les dossiers FCTVA des collectivités pour faire des recours sur des dépenses que la commune aurait omis de déclarer.

*La difficulté à obtenir les états déclaratifs exhaustifs auprès de certaines collectivités*

Les collectivités ont l'obligation de transmettre des états déclaratifs.

Malgré des communications sur le sujet, plusieurs préfectures constatent que certaines collectivités renseignent de manière partielle les états déclaratifs (notamment l'état 2B relatif aux dépenses hors taxes) ou s'abstiennent de les transmettre.

Cela peut entraîner des retards dans le versement du FCTVA aux collectivités bénéficiaires ou des rejets en cas de défaut de transmission après plusieurs relances.

Les préfectures sont confrontées à l'incompréhension des collectivités quant à cette obligation de transmission des états, alors que le traitement du FCTVA est présenté comme étant automatisé et dématérialisé.

*La difficulté à obtenir les pièces justificatives dans le cadre de l'instruction des dossiers de FCTVA*

Les demandes de pièces justificatives (factures et autres) sont indiquées dans les arrêtés d'attribution du FCTVA (annexe n°3) notifiés aux bénéficiaires. Or, certaines préfectures se voient contraintes de devoir relancer des collectivités qui omettent de les adresser.

Dans certains cas, des collectivités adressent l'intégralité des factures dans un même fichier, estimant que l'envoi des seules factures demandées nécessite un tri préalable leur prenant trop de temps.

Idéalement, les justificatifs devraient être rattachés, dans ALiCE, à chaque dépense concernée et un accès direct à l'application Hélios de la DGFiP être accordé aux préfectures. De cette façon, l'agent instructeur aurait, lors de l'examen de l'éligibilité, l'imputation comptable, le libellé de la dépense ainsi que la facturation associée.

Cette évolution faciliterait grandement l'activité de contrôle des services des préfectures et éviterait ainsi la multiplication des demandes de pièces qui s'avèrent chronophages et constituent un « irritant » pour les collectivités et les services de l'État.

## IV. Des besoins exprimés en matière de formation et d'information

*Le manque de formation*

Plus aucune formation relative au traitement du FCTVA n'est proposée depuis plusieurs années. Compte tenu de la rotation des équipes, de nombreux gestionnaires de dossiers n'ont jamais bénéficié de formation sur le sujet.

Une formation théorique de base aux règles d'imputation comptable serait la bienvenue, les agents n'ayant pas forcément de compétences comptables.

*A minima*, la DGCL pourrait identifier des « sachants » dans certaines préfectures pouvant être contactés en cas de besoin.

*Le manque d'information*

Le guide du FCTVA n'a pas été mis à jour depuis 2016, soit avant l'automatisation. Une « foire aux questions » (FAQ) a certes été éditée à la suite de la mise en place de l'automatisation, mais ne suffit pas à appréhender la matière pour un agent nouvellement affecté. La FAQ est un bon support mais pourrait être complétée de ces éléments et actualisée plus fréquemment (dernière version datant de janvier 2026).

Les éléments de réponse de la DGCL apportés aux préfectures à chaque saisine devraient être mise à disposition du réseau préfecture. Ce partage d'informations serait précieux et éviterait des saisines sur des sujets récurrents.